الضرورة وأثرها في جواز ارتكاب المكفر

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته، ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد ،،،

فقد كثر النزاع في مسألة الضرورة وأثرها في جواز ارتكاب المكفر، واختلفت آراء الباحثين حولها، وتباينت مذاهب الناس – لا سيما في هذا الزمان– في المصلحة الضرورية ومماثلتها للإكراه في ذلك، فرأيت النظر في حجج المانعين والمجيزين، وذلك بجمع ما تفرق من الحجج والدلائل التي استدل بها الفريقان، وذلك لأسباب منها:

السبب الأول: عموم البلوى بهذه المسائل المندرجة تحت موضوع البحث، وقد قال ابن الوزير في سياق كلامه في الاحتياط في التكفير: "والرخصة إنما تكون على قدر شدة البلوى"[1].

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٣٠١).

وما ذكره الحافظ ابن الوزير هنا في سياق كلامه على الاحتياط في التكفير مندرج عند العلماء في قاعدة " المشقة تجلب التيسير" وفيها يبحث العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة "ما تعم به البلوى"[1].

والنكتة في اعتبار ما تعم به البلوى في هذا الباب أمور منها:

الأول: الجهل

وذلك أن كثرة الواقعين في ناقض من نواقض الإيمان مع ظهور تصديقهم بالإسلام، وقيامهم بكثير من شعائر الدين من الصلاة والصيام قرينة على جهل الواقعين فيه، وعدم علمهم بكونه ناقضا للإسلام، لأن الأصل أن من كان مسلما في ظاهر الحال لا يرتكب النواقض لا سيما مع كثرة من هذه صفته، فيقوى جانب لزوم قيام

(١) ومن أفضل ما وقفت عليه كتاب " عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية " لمسلم الدوسري، وهو رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض وحصل على تقدير ممتاز، وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان مشرفا، و أ.د. فهد بن محمد السدحان عضوا، ود. أحمد بن محمد العنقري عضوا، وطبعته مكتبة الرشد بالرياض.

الحجة لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

الثاني: الحرج

وهو مشقة الاحتراز منه، والتكليف بالمشاق التي لا يمكن الاحتراز عنها لا تطيقه النفوس، وقد جاء في الشرع رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن مسائل ذلك رخصة الإكراه والتقية.

الثالث: التأويل

وذلك فيمن يتأول الضرورة وأنها تبيح ارتكاب المكفر مثل الإكراه والتقية، وهو ما نتناوله في هذه الدراسة.

ولهذا كان النظر فيما تعم به البلوى في مسائل الكفر والشرك مستندا إلى قواعد الشرع ودلائله.

السبب الثاني: أهمية الاحتياط في التكفير، وتلمس المخارج والأعذار للمسلمين ما أمكن ذلك بوجه شرعي لاسيما العلماء الذين ذهبوا إلى شيء من ذلك بضرب من التأويل.

فروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال: " ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل "[1] .

وقد روي عن الإمام مالك أنه قال:" لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها، واحتمل الإيمان من وجه، لحملته على الإيمان، تحسينا للظن بالمسلم"[2].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (رقم ٢٧٦٠/٣٥).

ومن حديث المغيرة بن شعبة رواه البخاري (رقم ٧٤١٦ واللفظ له) ومسلم (رقم ١٤٩٩/١٧) وفيه:" لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ".

(٢) ذكره الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في " ظاهرة الغلو والتكفير– الأصول، والأسباب، والعلاج "(ص ١٣) وحسام الدين عفانة في "أحاديث الطائفة المنصورة" (ص١٠) وسيأتي معناه قريبا عن الحنفية.

وسيأتي في خاتمة البحث جملة من كلام العلماء في التحذير من التسرع في تكفير المسلم بما يحتمل غير الكفر.

وقال ابن تيمية:" ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب؛ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا: هو من أحق الأغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصرا لأخيه المسلم، لكان هذا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد "[1].

وفي هذا المعنى يقول الغزالي في "فيصل التفرقة": ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد "[2].

وفي الخلاصة من مذهب الحنفية:" أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك

---

(١) الفتاوى الكبرى (٣/٤٧٧) ومجموع الفتاوى (٣٥/١٠٣).

(٢) فتح الباري (١٢/٣٧٢).

الوجه، تحسينا للظن بالمسلم".

وفي حاشية ابن عابدين:" وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية. والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها "[1].

السبب الثالث: تسفيه بعض الكتاب للمجيزين من العلماء ورميهم بالعظائم، والتهاون بأمر الدين من الكفر والشرك بالله، كما قال أحد غلاة الصومال:" إن القول بجواز الكفر والشرك بالضرورة كلام من هان عليه أمر الكفر بالله " ووصف آخر المجيزين بأنهم "مشركون في سبيل الله".

(١) البحر الرائق (٥/ ١٣٤) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٢٤).

هذا ورتبت البحث على تمهيد و فصلين وخاتمة.

أما التمهيد فقد أشرت إلى صور من المصالح الضرورية التي بحثها العلماء، وتناولوا فيها بعض أحكام المسألة.

وأما الفصل الأول: فذكرت فيه دلائل المانعين باختصار، والمجيزين بتفصيل.

وأما الفصل الثاني: فذكرت فيه بعض الحوادث التاريخية.

وأما الخاتمة: فذكرت فيه أقوالا موجزة في أهمية التحفظ من التسرع في التكفير بالمحتملات، ومسائل الخلاف.

والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله نافعا لكاتبه وقارئه.

كتبه /

الدكتور محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

تمهيد:

لما كان المقام يتضح بالمثال، فإننا نذكر هنا أمثلة متعددة توضح المقصود من الضرورات التي يأتي البحث في حكمها، وهي أمثلة من ضرورات الحياة يرجع أغلبها إلى التزام القوانين الوضعية في التحاكم وقبولها مصدرا للحقوق، ومرجعا للقضاء في كثير من مناحي الحياة المعاصرة.

تنبيهات مهمة

هذه تنبيهات ثلاثة مهمة قبل الخوض بذكر الأمثلة:

التنبيه الأول: البحث باعتبار كون ما ذكر هنا مكفرا

ما سيأتي من أمثلة فإنما هو باعتبار كون ذلك مكفرا في الأصل، وذلك أن العلماء اختلفوا في مناط الكفر في هذه المسائل خلافا مشهورا، فذهب بعضهم إلى أن مناط الكفر هو الاعتقاد وليس في هذه المسائل إشكال على هذا المذهب.

وذهب بعضهم إلى أن مناط الكفر هو العمل الظاهر دون اعتبار

الاعتقاد، ومن هؤلاء من يصرح بأن هذا كفر، ثم منهم من يكفر الواقعين في هذه الأعمال، ومنهم من يتطلب لهم المعاذير من الجهل والتأويل والإكراه والضرورة ونحو ذلك.

التنبيه الثاني: البحث في تأصيل القاعدة فقط.

والبحث أيضا ليس في تحديد المصلحة الضرورية وبيان ضوابطها وشروطها على أهميته، وإنما هو في تقرير القاعدة الكلية في المسألة، مثل تقرير قاعدة العذر بالإكراه من غير بحث في شروط وضوابط الإكراه، وما تقدم أو يأتي من الأمثلة فإنما هو لتوضيح القاعدة، واقتصرت على تقرير القاعدة لأمرين:

الأمر الأول: أن التفريع ينبني على تقرير القاعدة، والخلاف إنماهو في تقرير القاعدة قبل التفريع وذكر الشروط والضوابط.

الأمر الثاني: أن ذكر الضوابط والشروط لا يتم إلا بالاستنباط والاجتهاد، وينشأ من ذلك أمران:

أولهما: الاختلاف في ذكر الضوابط، وذلك أن العلماء اختلفوا في ضابط

الإكراه وحدِّه وشروطه مع كون أصله منصوصا ومجمعا عليه في الجملة، وضوابط العذر بالمصلحة الضرورية من هذا الباب.

ثانيهما: أن الاختلاف في هذه الضوابط قد يلتبس بالاختلاف في تقرير القاعدة، فلا يستطيع كثير من القراء التفريق بين الخلاف في قاعدة العذر بالمصلحة الضرورية، والاختلاف في التمثيل لها، وذلك كله مع إمكان أخذ مسائل الاضطرار وعلاقتها بالمصالح ومراتبها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك والتداخل بين الضرورة والإكراه باختصار.

التنبيه الثالث: المعروف عرفا كالمشروط شرطا

تختلف الأمثلة المذكورة بحسب شروطها التي يضعها أصحابها ويجري الاتفاق عليها، فمنهم من يصرح بالتزام الطرف الآخر بالقوانين والنظم الوضعية، ومنهم من يشير ولا يصرح به اكتفاء بالتعارف على ذلك، والقاعدة المذكورة تبين أن ما جرى عليه العرف واطرد في الاستعمال ينزل منزلة المنصوص المصرح به في التعامل والاستعمال،

وأن العرف والعادة الجارية بين الناس تغني عن التصريح بمضمونها ومفادها.

قال صاحب" الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ":

١. قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

٢. قاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص).

٣. قاعدة: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي، فالناظر في نصوص الفقهاء يرى أن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية، ومعاملاتهم الحقوقية سلطاناً وسيادة تامَّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعياً، فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً شرعياً عليها حيث لا دليل سواه.

معاني هذه القواعد:

أولاً: القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عن العرف

العملي العام ومعناهما:(إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر صريحاً، هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد)"، ثم ذكر أمثلة متعددة على هذه القاعدة [1].

وتتضح أهمية هذه القاعدة في هذا المقام بأن بعض هذه الشروط وقبولها غير مصرح به في الأوراق أو العقود في بعض الأحيان، وإنما يشار إليها بالرقم تارة، ويكون العرف المعمول به جاريا عليها تارات كثيرة، ولا يجدي عند النزاع الاحتجاج بعدم كتابته أو التصريح به.

وبعد هذه التنبيهات الثلاث نذكر أمثلة للمصالح الضرورية التي يجري البحث فيها ليكون ذكرها مقدمة لبيان حكمها.

المثال الأول:عضوية هيئة الأمم المتحدة وقبول ميثاقها.

منظمة الأمم المتحدة هي التي أسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، لحماية مصالح هذه الدول ومن يدور في فلكها، ووضعوا ميثاق الهيئة ونظمها حسب

(١) الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية (ص ٣٠٦).

اعتقاداتهم وبما يحقق تفوقهم ومصالحهم، وفي هذا الميثاق بنود تصرح بسيادتها على جميع الأنظمة والقوانين الأخرى عند التعارض، وتوجب على الدولة العضو حقوقا في السلم والحرب، وهذه بعض بنود هذا الميثاق:

(١) "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" الفصل ٥ (المادة ٢٥).

(٢) " يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي؛ أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور" الفصل ٧ (المادة ٤٣ فقرة ١).

(٣) " محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق القانون النظامي الملحق بهذا الميثاق،

وهو جزء لا يتجزأ منه، وقد وضع على أساس القانون النظامي لمحكمة العدل الدولية" الفصل ١٤ (المادة ٩٢).

(٤) " يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" الفصل ١٤ (المادة ٩٣ فقرة ١).

(٥) "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في جميع القضايا التي يكون هو طرفا فيه" الفصل ١٤ (المادة ٩٤).

(٦) "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي يخضعون له كانت الأولوية لالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق" الفصل ١٦ (المادة ١٠٣).

(٧) "تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالصفة القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها" الفصل ١٦ (المادة ١٠٤).

(٨) وفي المادة (رقم ١٤ من قوانين المحكمة الدولية): " على كل دولة واجب توجيه علاقاتها بالدول الأخرى وفقا لقواعد القانون الدولي وعلى أساس أن هذا القانون يعلو سيادة الدولة".

والسؤال هو: ما مدى جواز عضوية الأمم المتحدة بهذه البنود التي يلتزمها البلد؟ وهل هذا من جنس الإكراه؟ أو الضرورة عند التفريق بينهما؟ وهل للدولة المسلمة من عذر في هذه العضوية؟ وما هو؟ وهل يمكن للدولة في هذا العصر عدم الانضمام لهذه الهيئة؟ وما هي الأضرار والمفاسد المترتبة على عدم العضوية في الأمم المتحدة ؟.

تضاربت آراء العلماء في هذا العصر في تصوير حقيقة الانضمام لهذه الهيئة الأممية، هل هذا من جنس المعاهدات بين المسلمين والكفار؟ أم

هذا من جنس التحاكم لغير الله؟

والحقيقة أن من ميثاق الأمم المتحدة ما يدل على أمور:

أولها: مبدأ الولاء المشترك الذي لا يميز بسبب الدين، وقبول المظاهرة على الغير ولو كان مسلما.

ثانيها: لزوم التحاكم في النزاع بين الدول لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

ثالثها: هي مواثيق ومعاهدات بين الدول، ولكن البحث في مواد الميثاق ومحتواه، ولا تعارض بين كونه ميثاقا وعهدا، وبين كونه يتضمن التحاكم لغير الله تعالى.

يقول الباحث إبراهيم بن صالح العايد -بعد سرد كثير من مواطن نقد الانضمام لهذه المنظومة الدولية- ما نصه: " بعد هذا النقد الذي وجهناه للمنظمة الدولية فلابد للقارئ أن يتساءل: إذا ما حكم التعامل مع هذه المنظمة، وكيف يكون الموقف من قراراتها ؟.

إنه سؤال ملح ومهم، والإجابة عليه ليست يسيرة نظرا لتشابك

الموضوع، فإذا نظرنا إلى الموضوع من جهة المبادئ والأفكار والتي نشأت ما بين الاستعمار من جهة والأفكار المرفوضة من جهة أخرى فإن النفس تنزع إلى تحريم الانضمام لهذه المنظمة.

ولكن إذا نظرنا إلى مصالح أخرى صارت أمرا واقعيا، فلا يمكن لدولة ما أن تعيش معزولة في هذا العالم، فإن العلاقات والمصالح قد تشابكت بين الدول ونقطة الانطلاق في هذه العلاقات هي الأمم المتحدة، فأصبحنا لا يمكن أن نتخيل دولة حديثة تعيش بدون الانضمام لهذه المنظمة الدولية.

كما أن هناك حاجة ماسة في هذا العالم لمثل هذه المنظمات والتي بدونها يتحول العالم فيها إلى غابة يأكل القوي الضعيف خاصة في ظل السباق المحموم للتسلح، وفي عصر تطورت وسائل الفتك والتدمير من خلال قوة آثارها وسهولة استعمالها.

كما يدل على جواز الانضمام للمعاهدات الدولية النظر الصحيح حيث إن قواعد الشريعة قد دلت على جواز مثل هذه المعاهدات عند

المصلحة، فالأطماع والمصالح في هذا العصر قد تزايدت خاصة بعد أن توصل الإنسان إلى وسائل الفتك والدمار، وبعد أن قصرت المسافات بين الدول بعد تطور وسائل التواصل والاتصال، وفي ظل هذا السباق المحموم على التسلح أصبح العالم يعيش على فوهة بركان من النار والدمار ربما تفجره ساعة طيش مجنونة تودي بحياة ملايين البشر.

وفي ظل هذه الأجواء لاشك أن الخاسر الأكبر هو العالم الإسلامي لأنه يسير في آخر الركب لتخلفه التقني والصناعي والحضاري ولهذا تشكل دوله أكثر دول العالم الثالث "[1].

المثال الثاني: التجنّس وفق الأنظمة الوضعية وسيادتها

التجنس وأحكامه وآثاره من المسائل التي كثر بحثها، وتنوعت آراء العلماء والباحثين من طلبة العلم حول مسائلها، وليس المراد هنا بيان تلك الأحكام والمسائل، وإنما لأن الجنسية في حقيقتها عقد قائم بين الفرد والدولة، وتثبت به حقوق كلا الطرفين، وتترتب عليه واجباتهما.

(١) انظر كتابه " الانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية" (ص ٩٦-٩٧).

وعلى هذا فللجنسية أركان ثلاثة [١]:

الركن الأول: الفرد الحقيقي أو الاعتباري.

الركن الثاني: الدولة، وهي الطرف الأهم في العقد.

الركن الثالث: الحقوق التي يجري العقد عليها، وهي قسمان:

أولهما: حقوق يستحقها الفرد بها، ومن أهمها:

(١) ثبوت حقوق المواطن العادي بحيث يصبح مواطنا في تلك الدولة، وعنصرا عاملا من عناصرها.

(٢) الحصول على الإقامة الدائمة.

(٣) استخدام المرافق العامة، وممارسة الحريات الأساسية.

(٤) تولى الوظائف العامة كالقضاء والمناصب العسكرية والحكومية.

(٥) التمتع بالحماية الدبلوماسية له ولأمواله إذا كان في دولة أجنبية.

---

(١) ينظر في ذلك: " الأقليات المسلمة " لسليمان محمد توبولياك، وهي رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، قدمت في كلية الشريعة، بالجامعة الأردنية، ونوقشت ١٩٩٦م (ص ٧٧-٧٩).

ثانيها: واجبات يلتزمها لقاء الجنسية، ومن أهمها:

(١) التحاكم إلى قوانينها في السياسية والاقتصاد وغيرهما.

(٢) المشاركة في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته.

(٣) الدفاع عن البلد ومصالحه وتنفيذ أغراضه، وهذا يتطلب الخدمة بالجيش، وبالتالي إذا وقعت حرب بين لدولته ودولة أخرى، فإنه يجب عليه أن يدافع عن هذه الدولة التي يحمل جنسيتها.

ويتضح من خلال ما ذكرنا: أن من أهم الواجبات على الفرد التي يتضمنها عقد الجنسية طاعة القوانين، والتحاكم إلى الدساتير في ظل الدولة المانحة للجنسية، وهو أصل أساسي في العقد الذي يجريه الفرد باختياره.

واعلم أن مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة تعم جميع صور التجنس في هذا الزمان عند بعض الباحثين، وتعني أغلب حاملي الجنسيات في العالم الإسلامي وغيره، وذلك أن أغلب أنظمة الدول حتى في العالم الإسلامي أنظمة وضعية فيها مواد كفرية.

ومع ما في التجنس من مخاطر عقدية لتضمنها طاعة القوانين وربما القسم على احترامها، والتقيد بما فيها من الحقوق والواجبات، والولاء للدولة المانحة فقد عمت بها البلوى، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها، والعيش بدونها كما هو معلوم من ظروف الحياة، واعتمد كثير من أهل العلم على الضرورة في إباحة التجنُّس، وإن كان بعضهم قال بتكفير من تجنَّس بجنسية دولة كافرة.

ولا يقال بالهجرة من هذه البلدان لسببين:

أولهما: أن الهجرة في هذا الزمان تستلزم وسيلة للسفر كالجواز، ولا تقبل الدول السفر إليها، ولا وسائل النقل بدون هوية للمسافر، فيلزم المهاجر من تلك البلدان التجنس أولا حتى يتمكن من الهجرة فيكون وقع في المحذور الذي قيل بالهجرة لتفاديه.

ثانيهما: أنه لا توجد دولة تستقبل المسلمين المهاجرين باعتبارهم مسلمين بوجه عام، والإقامة في بلد غير البلد الذي ينتمي إليه المهاجر غير ممكن إلا بسبب عمل أو دراسة أو نحوهما، ويلزمه الرجوع

حسب أنظمة الهجرة في هذا الزمان إلى بلده فور انتهاء إقامته.

وعلى هذا فالهجرة الشرعية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام شبه متعذرة على عامة الناس، وإنما قد يتمكن من ذلك قلة نادرة من الناس.

المثال الثالث: التصويت على الدساتير الوضعية في الاستفتاء

المسلمون في التصويت على الدساتير نوعان يجمعهما العجز عن المطلوب.

النوع الأول: الأغلبية المسملة

أكثر البلاد التي يقطنها المسلمون أوهم الأغلبية فيها تهيمن عليها القوانين الوضعية، والراغبون في التغيير عاجزون عن ذلك، لأسباب منها:

أولا: قد يكون بسبب قوة الجبهة الرافضة لتحكيم الشريعة، وهم العلمانيون تحت مسميات مختلفة، وكثيرا ما تكون هذه القوة من أجل قوة الجيش الداعم لهم.

ثانيا: وقد يكون بسبب غياب الوعي الصحيح عن المسلمين، بحيث يصد المتنفذون في السلطة عن نشر الوعي الصحيح بأساليب مختلفة، فتجد كثيرا من المسلمين يصوتون لعدم تحكيم الشريعة الإسلامية.

وفي ظل هذه الظروف وأشباهها تعرض القوانين الوضعية على الاستفتاء الشعبي ويجري التصويت عليها، ويغلب أن يكون بعضها أخف ضررا من بعض وإن كانت كلها فاسدة، وتتضمن مكفرات.

والناس في هذه الحالة بين خيارين:

الخيار الأول: المشاركة في التصويت رغبة في تقليل الشر، ومحاولة إزالة أعظمهما بارتكاب أخفهما، ولاشك أن بعض الكفر أشد من بعض.

الخيار الثاني: السكوت والتفرج على التصويت، وقد يكون ذلك سببا في ترجيح كفة أعظم الشرين لإحجام من كان يمكن أن يصوت ضده.

وفي كلا الحالتين فالذي يجري عليه التصويت هو الذي يحكم حياة المواطن المسلم في جميع شئونه العامة.

وسيأتي ذكر بعض ما جرى من الاختلاف في حادثة التصويت على

الدستور المصري أيام الرئيس محمد مرسي – من جماعة " الإخوان المسلمون " سنة **٢٠١٣**م.

النوع الثاني: الأقلية المسملة

المسلمون الذين يعيشون أقلية تحت أغلبية كافرة يتعرضون لأنواع من التضييق الخفي أو الظاهر، وتتغير قوانين البلاد ودساتيرها، وهم لا يطمعون –بحكم أقليتهم– السعي في تطبيق الشريعة الإسلامية على الدساتير والقوانين المتغيرة، لكن يمكنهم السعي في تمرير بعض الدساتير والقوانين أومعارضتها بحسب المصلحة والمفسدة، وإن كانت هذه القوانين كلها تتضمن مواد كفرية.

ومن أمثلة ذلك ما جرى بكينيا – وهي دولة تقع في الجزء الشرقي من أفريقيا –، والتي تقطنها أقلية مسلمة تقدر بثلث السكان، ومقاليد الحكم والنفوذ بيد النصارى منذ استقلال البلاد من الاستعمار البريطاني سنة **١٩٦٣**م، وبقيت البلاد تطبق الدستور الذي تركه البريطانيون حتى سنة **٢٠٠٥**م، فأقبلت البلاد على التصويت على

دستور جديد تضمن فقرات لم ترض المسلمين، فامتنعوا من تمريره، وصوتوا ضده ففشل في الحصول على النسبة المطلوبة، مع موافقة الكنيسة وتأييدها.

ثم عرض دستور آخر جديد سنة **٢٠١٠**م كان فيه أمور كثيرة لصالح المسلمين، فأجمع المسلمون أو كادوا على التصويت لتمريره فحصل على الأغلبية المطلوبة لموافقة المسلمين عليه، وتصويتهم لصالحه، وإن كان إجماع الكنائس قد صوت ضد هذا الدستور الجديد.

ويرجع سبب التغييرات الكثيرة في الدستور الجديد إلى أمرين:

الأول: أن النواب من أبناء المسلمين في البرلمان شاركوا في وضع هذا الدستور والإشراف عليه، فتمكنوا من تعديل أو تغيير كثير من فقراته.

الثاني: أن تصويتهم ضد الدستور الذي فشل سنة **٢٠٠٥**م مكَّنهم من طلب موافقتهم، واستمالة قلوبهم.

ومن أفضل ما في الدستور الجديد: تخفيف ولاية الكفار على المسلمين، وذلك بتقرير النظام الفيدرالي في البلاد، وتمكين الولايات من تحديد

كثير من أنظمتها الداخلية، وتمويل ما له تعلق بعاداتها ودياناتها، وحماية أخلاق أبنائها.

وهذا غاية ما يمكنهم فعله أو السعي إليه في هذا الوقت، ولو تركوا الأمر لغيرهم لكان الدستور الجديد أسوأ بكثير من الذي تركه البريطانيون.

وقد أجاز المشاركة بالتصويت بـ (نعم) في مثل هذه الظروف بعض العلماء الكبار في هذا الزمان بحجة الضرورة والاضطرار كما سيأتي.

المثال الرابع: دفع المظالم عبر المحاكم الوضعية

يعيش أغلب المسلمين تحت أنظمة تحكم جميع شئون حياتهم، وهي أنظمة تحكم بالقوانين الوضعية التي لا تخضع لحكم الشرع الرباني، وذلك في بلاد يقطنها المسلمون وحدهم، أو هم الأغلبية فيها، فضلا عن بلدان يقطنها الكفار والمسلمون فيها أقلية مستضعفة.

وفي ظل هذه الأوضاع يتحاكم الناس إلى الأنظمة الوضعية، إما لدفع الظلم الواقع عليهم من مسلمين وغيرهم، سواء من الحكومات أو

غيرها وهو كثير، أو للمطالبة ببعض الحقوق التي يستحقونها بحكم المواطنة من حرية القول أو العبادة وإقامة المساجد والمراكز ونحو ذلك.

وهذه مما أجازه غير واحد من أهل العلم والفقه في هذا الزمان نظرا للضرورة المقتضية حفظ الدين والنفس والمال والعرض عن طريق هذه المحاكم في حالة غياب الحكم الشرعي، بشروط وضوابط مذكورة في مواضعها.

ومن العلماء والباحثين من ذهب إلى أن هذا ليس من التحاكم في شيء، وإنما هو من باب التَّظَلُّم، وتأوَّل الحال على مثل ما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مع النجاشي، وفي ظني أن ذلك إن صدق في بعض المظالم، فإنه لا يصدق في جميع الصور مع مخالفته للتشكي في كثير من الحالات، وليس هنا موضع بحثها.

وعلى كل حال فهذه أيضا مما تعم به البلوى في هذا الزمان، مع تباين الآراء في اعتبارها عذرا يجيز ارتكاب ذلك.

المثال الخامس: شروط شركات البرمجة والبريد الالكتروني ونحوهما

الكثير من شركات البرامج الحاسوبية وخدمات شركات الانترنيت تتضمن برامجها أو اتفاقياتها اشتراط الموافقة على شروطهم قبل التمتع بخدماتهم، ومن ذلك شركات البريد الالكتروني مثل شركة " قوقل " وغيرها.

ولا بد للمشترك من الضغط على زر الموافقة على الشروط عند التسجيل، بيد أن أكثر الناس لا يعيرون اهتماما ولا قراءة لهذه الشروط التي منها الموافقة غالبا على التحاكم إلى قوانين بلد أو ولاية تلك الشركة أو المؤسسة التجارية التي أصدرت تلك البرامج، أو تملك تلك الخدمات.

ومن أشهر الشركات على سبيل المثال لا الحصر: **شركة (gmail)**[١] **وشركة (yahoo)**[٢] **وشركة (Facebook)**[٣] **وشركة (Twitter)**[١] **وشركة**

(١) انظر الرابط http://www.google.com/intl/en/policies/terms/

(٢) انظر الرابط: http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/

(٣) انظر الرابط: https://www.facebook.com/legal/terms

(Skype)[٢] ومن بنود الاتفاقية بين هذه الشركات وبين المستفيدين من خدماتها أن تكون قوانين ولاية كاليفورنيا الأمريكية هي التي تفصل في النزاعات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

هذا كله مما عمت به البلوى، وقد وقع في ذلك المكفرون بالانقياد للقوانين والدساتير عن اختيار، فإن أغلبهم إن لم يكن كلهم يستخدم البرامج المذكورة، ويفتح الصفحات العنكبوتية التي تعرض فكره وأخباره، وقد ستفتي أهل العلم في ذلك، وهذا بعض ذلك:

ففي موقع الشبكة الإسلامية (Islamweb.com) هذا السؤال: "

لي سؤال هام وهو: أنه عند محاولة إعداد الكثير من البرمجيات الهامة على جهاز الحاسب يظهر لك في بداية عملية الإعداد، أو التجهيز نص اتفاقية طويلة وأحد بنودها أنه عند حدوث خلاف بين المستخدم والشركة فإنه يتم الرجوع إلى محاكم الدولة، أو الولاية التي تتبعها

---

(١) انظر الرابط: https://twitter.com/tos

(٢) انظر الرابط: http://www.skype.com/en/legal/tou/ في الفقرة ١٨

الشركة، وهي دول كافرة تحكمها القوانين الوضعية، ولا بد من إعطاء أمر الموافقة لإكمال تجهيز البرنامج وإلا فلن يعمل البرنامج ونفس الأمر يحدث مع العديد من المواقع الهامة عند محاولة الاشتراك فيها ...

وهنا السؤال: فإن هذا الشرط يعني أن أكون على دراية بقوانين البلد، أو الولاية التي تخضع لها الاتفاقية وهذا صعب وفيه مشقة شديدة لتنوع البلدان التي تتبعها هذه الشركات، بل إن بعض هذه البلدان تختلف فيها القوانين من ولاية إلى ولاية، فما هو الحل في هذا الأمر؟ مع ملاحظة أن هذه الاتفاقية توجد في الكثير جدا من البرامج الهامة وكذلك المواقع، كما سبق ذكره، أفيدوني.

وفي موقع الشيخ محمد صالح المنجد (سؤال وجواب) ما يلي:

اشتراط التحاكم إلى المحاكم الأجنبية عند تحميل أغلب برامج الكمبيوتر

السؤال:

عند تحميل أغلب برامج الكمبيوتر تظهر شروط الاتفاقية قبل إتمام

عملية التحميل، ومن هذه الشروط أنه في حالة التنازع فإنه سوف يتم التحاكم أمام محاكم البلد الأجنبي الكافر وفقا لقوانين ذلك البلد.

فهل يجوز لي الموافقة صوريا على تلك الشروط للحصول على البرنامج مع عدم معرفتي لتلك القوانين؟ ، وما إذا كانت موافقة أم مخالفة لشرعنا؟ مع بغضي وكرهي لكافة القوانين التي تصادم شرعنا والمحاكم التي تحكم بتلك القوانين، كذلك فأنا لا أنوي إطلاقا التحاكم إلى تلك المحاكم إلا لضرورة ، كما أنني لا أنوي إساءة استخدام البرنامج مما يعرضني للتنازع واللجوء إلى المحاكم مما يجعل نسبة تحقق ذلك الشرط ضئيلة جدا.

المثال السادس: تولي الوظائف في الدول الكافرة

وقد يحتاج المسلمون المستضعفون إلى السعي للعمل في أنظمة الدولة الكافرة بقصد تخفيف الشر والفساد، فيتولَّون المهام الحساسة التي لا يمكن توليها عادة إلا بعد الثقة بولائهم وأدائهم للنظام الكافر، وربما الحلف بالولاء لأنظمة هذه البلدان والخضوع لقوانينها.

المثال السابع: الحاجة للاطلاع على أخبار الأعداء

إن الدولة الإسلامية تحتاج لاختراق عدوها، والاطلاع على أخباره وأسراره، وقد تفنن العالم في هذا الزمان في ذلك، ولا يكفي لسدِّ هذه الحاجة توظيف غير المسلم لعدم الثقة به غالبا، ولا يمكن تحقيق الغاية المطلوبة إلا بتجنيد بعض المسلمين المؤهلين لذلك، ولا يمكنهم ذلك إلا بضرب من إظهار الموالاة والنصرة والإخلاص للعدو عند اختراق صفوفه، والعمل تحت مؤسساته لصالح المسلمين، أو للنكاية بهم بعد استغفالهم.

وهذه المصلحة في الجملة ضرورية للدولة المسلمة، فهل يكون فاعل ذلك كافرا، وكذلك الجهة التي بعثته ورضيت بعمله، مع التمويل والإعداد لذلك، وهي تعلم ما سيرتكبه، لأن الرضى بالكفر كفر، أم أن ذلك جائز للمصلحة الضرورية.

هذه أمثلة سبعة في الأصل، وقد اشتمل بعضها على أمثلة كثيرة متشابهة، وهي بإذن الله تعالى توضح المقصود من الضرورات

وعلاقتها بالمكفرات في حياة المسلم المعاصرة، وبهذا ينتهي ما أردنا ذكره في هذه التمهيد والله أعلم.

الفصل الأول: دلائل القائلين بالمنع أو الجواز

وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد: معنى المصالح الضرورية.

المبحث الأول: أقوال العلماء في الضرورات والمكفرات

المبحث الثاني: مسالك ودلائل القائلين بالجواز

تمهيد: معنى المصالح الضرورية

بحث الضرورة والاضطرار وأحكامهما والعلاقة بين ذلك وبين المصالح الضروية والإكراه غير واحد من العلماء، ونظرا لطلب الاختصار نذكر هنا ما ذكره الدكتور الجيزاني في كتابه (حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة)، وربما مع بعض الإضافات من غيره.

ذكر الدكتور الجيزاني في معنى الضرورة عند علماء الشريعة أنه يقصد بها معنى عام ومعنى خاص، فقال:" أما المعنى العام للضرورة فهو: ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا.

والمقصود بذلك: المصالح الضرورية وهي الضرورات الخمس.

ومن الأمثلة على ذلك: أن الصلاة ضرورة لحفظ الدين، والطعام ضرورة لحفظ النفس، والاحتجاج بالسنة ضرورة شرعية، والعلم باللغة ضرورة لمنصب الاجتهاد.

وهذا المعنى يتفق مع المعنى اللغوي وهو: الحاجة والشدة لا مدفع لها.

وأما المعنى الخاص للضرورة فهو: الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي.

وهذا المعنى أخص من المعنى العام، حيث يراد بالضرورة هاهنا ضرورة معينة خاصة، وهي تلك الحاجة الصعبة التي يرتكب من أجلها شيء من المحرمات الشرعية.

وقد تضمن هذا التعريف قيودا ثلاثة:

القيد الأول: أن الضرورة حاجة ملجئة لا مدفع لها، وهذا ما دل عليه المعنى اللغوي.

ذلك أن المضطر واقع بين مفسدتين متعارضتين على وجه الضيق والإلجاء، إذ لا سبيل إلى دفعهما معا مع كون المقام لا يسمح له بالانتظار والتوقف، وإنما عليه أن يبادر إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

القيد الثاني: أن الضرورة عذر معتبر شرعا، وسبب صحيح من أسباب الترخص، يقتضي مخالفة الحكم الشرعي.

القيد الثالث: أن الحكم الشرعي الذي تحصل مخالفته من أجل الضرورة إنما هو التحريم، إذ الضرورة تختص بفعل المحظور.

ذلك أن مخالفة الحكم الشرعي قد تكون من قبيل فعل محظور، أو ترك واجب، أو تحريم مباح، وبهذا يظهر أن مخالفة الحكم الشرعي أعم وأوسع من فعل المحظور.

وبيان ذلك: أن مخالفة الحكم الشرعي بسقوط الواجبات لا تدخل تحت حقيقة الضرورة الشرعية، وإنما يندرج تحت كون الواجب مشروطا بالاستطاعة، إذ لا واجب مع العجز ... الخ ".

وقال أيضا في آخر مبحث تعريف الضرورة:" وحاصل القول أن الضرورة بمعناها الخاص قد اجتمع فيها أصلان:

الأصل الأول: كونها من قبيل المصلحة، وهذا ما دل عليه قوله في التعريف:(الحاجة الشديدة) حيث إنها اختصت بأعلى درجات المصالح وأقواها، وهي كونها مصلحة ضرورية.

الأصل الثاني: كونها سببا من أسباب الرخصة، وهذا ما دل عليه قوله

في التعريف:(الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي) حيث إن هذا السبب، وهو الاضطرار اختص بكونه أقوى الأعذار الموجبة للرخصة على الإطلاق ".

وقال مرة أخرى:" تشترك كل من الضرورة والمصلحة في كونهما سببا من أسباب التيسير ورفع المشاق.

أما أوجه الافتراق بين الضرورة والمصلحة فيتضح في كون الضرورة الشرعية جزء من المصلحة الشرعية وقسما من أقسامها.

وذلك أن الضرورة -وهي المصالح الضرورية- تُعدُّ أقوى أنواع المصالح على الإطلاق، إذ المصالح منها ما هو في رتبة الضروريات، ومنها ما هو في رتبة الحاجيات، ومنها ما هو في رتبة التحسينيات.

فالمصالح الضرورية نسبة إلى الضرورة، كما أن المصالح الحاجية نسبة إلى الحاجة، والمصالح التحسينية نسبة إلى التحسين.

يقول الشاطبي في بيان النوع الأول وهو المصالح الضرورية:" فأما الضرورية، فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"(١).

(١) حقيقة الضرورة الشرعية (اص ٢٥-٢٧) و (ص ٢٩-٣٠) و (ص ٦١-٦٢).

المبحث الأول

أقوال العلماء في الضرورات والمكفرات بين التجويز والتحريم.

الفرع الأول: أدلة المانعين

استدل القائلون بمنع إلحاق الضرورات بالإكراه في ارتكاب المكفرات بأدلة هي في الأصل مشهورة، وليس المراد هنا بيان تفاصيلها، وإنما نذكرها على وجه الاختصار والإجمال لشهرتها:

الدليل الأول: المنع الأصلي والتحريم المتواتر في نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الوقوع في المكفرات على وجه الاختيار، فلا يجوز تعمُّد ذلك إلا في رخصة صحيحة دليلا ومأخذا، وليس ذلك في الضرورة أو المصلحة الضرورية، وما لم يأت دليل على هذا فيبقى الأصل المذكور هو المعتمد عليه.

الدليل الثاني: آية الإكراه وما فيها من حصر العذر عليه.

قال تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى استثنى حكم المكره من لحوق الكفر بمن تكلم به، والاستثناء معيار العموم، فثبت بذلك أن من فعل الكفر بغير

إكراه لحقه حكم فعله وقوله، وأن العذر محصور في الإكراه.

الدليل الثالث: آيات الهجرة

قال تعالى ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ﴾ التوبة ٢٤

وقال تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ النساء ٩٧

ووجه الاستدلال بهذه الآيات هو أن يقال: إذا لم تكن المصالح الدنيوية عذرا في الهجرة فلا تكون عذرا في المكفرات من باب أولى.

قال الجصاص في أحكام القرآن:" وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه، لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله، وكذلك قال أصحابنا: إنه لو قال لرجل لأقتلن

ولدك، أو لتكفرن إنه لا يسعه إظهار الكفر، ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال: لا أقر لك حتى تحط عني بعضه، فحط عنه بعضه، أنه لا يصح الحط عنه، وجعل خوفه على ذهاب ماله بمنزلة الإكراه على الحط، وهو فيما أظن مذهب ابن أبي ليلى، وما ذكرناه يدل على صحة قولنا.

ويدل على أن الخوف على المال والأهل لا يبيح التقية: أن الله فرض الهجرة على المؤمنين، ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأهلهم، فقال ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ الآية، وقال ﴿قَالُوٓاْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ﴾"(١).

الدليل الرابع: الإجماع الذي نقله غير واحد كابن حزم وابن تيمية وابن القيم.

قال ابن حزم (تـ ٤٥٦ هـ) **في الفصل:**"ولما قال تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ

(١) أحكام القرآن للجصاص (٣٢٦/٥ تحقيق محمد صادق القمحاوي).

﴿وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر، وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر، وليس قول الله عز وجل ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً "(١).

وقال ابن تيمية (تـ ٧٢٨ هـ) في الفتاوى الكبرى:" لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض

---

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/١١٦-١١٧).

يشكل على الاحتجاج بهذا النقل عن ابن حزم أنه يرى الضرورة والإكراه واحدا، فتدخل الضرورة في قوله " ولا مكرها " كما سيأتي.

من الأغراض، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرها، فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان "(١).

وقال ابن القيم (تـ **٧٥١** هـ) في إعلام الموقعين:"ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمئن قلبه بالإيمان "(٢).

قالوا: وهذه الإجماعات المذكورة صريحة في أن أحدا من علماء الأمة لم يقل بالترخيص في ارتكاب المكفرات لغير الإكراه، ومن ذلك الضرورة أو المصلحة الضرورية، فكان تجويز ذلك خارجا عن إجماع علماء الأمة.

الدليل الخامس: قاعدة المصالح والمفاسد

بيان ذلك: أن الكفر مفسدة دينية، ولا مقارنة بين مصلحة دنيوية

---

(١) الفتاوى الكبرى (٦/٨٦).

يشكل على الاحتجاج بهذا النقل عن ابن تيمية أنه يرى الضرورة والإكراه واحدا، وأن حقيقة الإكراه هو تقديم المصلحة الراجحة كما سيأتي.

(٢) إعلام الموقعين (٥/٩٩).

ومفسدة دينية، فأعظم المصالح توحيد الله تعالى، وأعظم المفاسد الكفر والشرك، والعمل بقاعدة المصالح والمفاسد يقتضي مراعاة أعظم المصالح وهي توحيد الله، وتفويت أعظم المفاسد وهي الكفر والشرك بالله.

وبهذا بطل القول بأن اعتبار المصالح الضرورية من باب رعاية أعظم المصلحتين بارتكاب ما هو أدنى منها من المفاسد، وتبيَّن أن الصحيح عكس ذلك.

الدليل السادس: القياس لا يعارض بالنص لأنه فاسد الاعتبار

وهو بمثابة الجواب عن دليل القياس، وذلك أن قياس الاضطرار على الإكراه قياس فاسد الاعتبار، لأنه مصادم للحصر في آية الإكراه، وهو في المعنى نفي العذر بغيره.

الدليل السابع: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى فساد كبير

بيان ذلك: أن كل من أراد ارتكاب المكفر ادعى الضرورة، والمصالح لا تنضبط فيؤدي هذا إلى التملص من أغلظ الأحكام الشرعية،

والقاعدة الشرعية في سد الذرائع تقتضي المنع من ذلك، لأنه فتح لباب مفسدة عظيمة.

هذه جملة مختصرة من دلائل المانعين وتحتمل البسط أكثر من هذا لكننا نكتفي بهذا الاختصار لأمرين:

الأول: لشهرتها ووضوح المقصود منها، وهو مما لا نعلم فيه خلافا في الجملة ما لم يأت دليل يقتضي التخصيص.

الثاني: لموافقتها للأصل، وذلك أن المنع من ارتكاب المكفرات هو الأصل، وهذه الدلائل موافقة لهذا الأصل، فيكفي ذكرها على وجه الاختصار عن البسط والإطالة، وإنما يلزم البسط عند مخالفتها لدليل آخر اقتضى المخالفة بنوع تخصيص أو تقييد.

الفرع الثاني: من أقوال المجيزين

هذه جملة من أقوال أهل العلم المجيزين والتي سيأتي ذكر بعضها مرة أخرى في مذاهبهم أو بيان وجه الاستدلال فيما يأتي من الدلائل، وهي إنما تُذكر مع غيرها في هذا المقام لسببن:

أولهما: ليتبين للقارئ أن هذا قول جمع من أهل العلم، وليس فيه إجماع.

ثانيهما: وليكون مقدمة لذكر مأخذهم ومستندهم في ذلك.

النقل الأول: عن ابن القيم (تـ ٧٥١هـ).

قال ابن القيم:" استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب بالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك، فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا

عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب ... الخ "(١).

وهذا القول إنما هو من الإكراه بالتوسع فيه، وإلا فهو من جنس الضرورات إذ ليس في صنيع كعب بن الأشرف تهديد وإنما لأن تصرفه يمثل خطرا قائما يؤدي إلى المخاطرة بالنفس وسيأتي تفصيله.

النقل الثاني: تاج الدين السبكي (تـ ٧٧١ هـ).

قال التاج السبكي:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه"(٢).

النقل الثالث: الفيروز آبادي (تـ ٨١٧ هـ)

قال الفيروز آبادي:" والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضَّرورات "(٣).

---

(١) بدائع الفوائد (٣/٧٢٧).

(٢) الأشباه والنظائر (٢/١٣٤).

(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١/٢٨٩).

النقل الرابع: عبد الرزاق عفيفي (تـ ١٤١٥ هـ)

جاء في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية: "بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه"(١).

النقل الخامس: عبد العزيز ابن باز (تـ ١٤٢٠هـ)

وقد جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما يلي: " من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ.ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢١٥١ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٦هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً ؟.

---

(١) فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص ٣٦٥).

وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"(١).

النقل السادس: اللجنة الدائمة

وفي فتاوى اللجنة الدائمة:" لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه"(٢).

النقل السابع: الموسوعة الفقهية

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس- الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين -

(١) فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (برقم ٢/٢١٦٣٥ وتاريخ ١٤٠٧/٨/١ه)

(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (مجلد ٢٣ سؤال ١٣, ١٥ رقم الفتوى ١٩٥٠٤).

يحكم بكفر فاعله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه، أو لدفع الحر أو البرد، وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين، أو نحو ذلك لحديث:" من تشبه بقوم فهو منهم" لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر، ولا يلبسه إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع.

فلو علم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر، بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلا لم يحكم بكفره "(١).

وما تضمنه هذا النقل من المسائل نوعان:

النوع الأول: ما هو من جنس الضرورات الخاصة وهو ما كان لدفع الحر والبرد ونحوهما عند خوف الهلاك.

النوع الثاني: ما هو من جنس الضرورات العامة وهو ما كان لخديعة في

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ١٢).

الحرب أو الاطلاع على أخبار الكفار للمسلمين ونحوهما.

وليس أي منهما من الإكراه عند من فرق بين الإكراه وبين هذه الضرورات المذكورة بنوعيها.

النقل الثامن: الموسوعة الفقهية أيضا

وجاء في الموسوعة الفقهية في الشرط السادس من شروط الإكراه: "**الشريطة السادسة:**" ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه، وعلى هذا لو خير المكره بين أمرين فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو تفاوتهما من حيث الحرمة والحل، وتفصيل الكلام في ذلك كما يلي:

- إن الأمرين المخير بينهما إما أن يكون كل واحد منهما محرما لا يرخص فيه، ولا يباح أصلا، كما لو وقع التخيير بين الزنا والقتل.
- أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير.
- أو يكون كل واحد منهما محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع

التخيير بين أكل الميتة وشرب الخمر.

- أو يكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع شيء من ماله، أو بين جمع المسافر الصلاة في الحج وفطره في نهار رمضان.

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران المخير بينهما متساويين في الحرمة أو الحل، يترتب حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين المخير بينهما، وهو الحكم الذي سيجيء تقريره بخلافاته وكل ما يتعلق به، لأن الإكراه في الواقع ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت، وهذا لا تعدد فيه، ولا يتحقق إلا في معين، وقد خالف في هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة، فنفوا حصول الإكراه في هذه الصور.

وإن تفاوت الأمران المخير بينهما، فإن كان أحدهما محرما لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزنا والقتل، فإنه لا يكون مندوحة، ويكون الإكراه واقعا على المقابل له، سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند

الضرورة، كأكل الميتة وشرب الخمر، أم مباحا أصالة أو للحاجة، كبيع شيء معين من مال المكره، والإفطار في نهار رمضان، ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي سيجيء تفصيله بخلافاته.

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا يرخص فيه ولا يباح بحال، أما هو فإنه لا تكون مندوحة لواحد منها، ففي الصور الثلاثة المذكورة آنفا، وهي ما لو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين الكفر أو إتلاف مال الغير، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين بيع شيء معين من المال، فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها عليه، فمن فعل واحدا منهما كان فعله صادرا عن طواعية لا إكراه، فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة، وكان الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند الإكراه.

وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو

إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة، فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر، ويكون الإكراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين المخير بينهما، متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد الأعضاء.

وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، والمقابل له مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أوشرب الخمر، وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في نهار رمضان، فإن المباح في هذه الحالة يكون مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، وعلى هذا يظل على تحريمه، سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العضو أو بغير متلف لأحدهما، لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقا. والإكراه بمتلف – وإن كان يزيل الحظر – إلا أن إزالته له بطريق الاضطرار، ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح "(١).

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٦/١٠٣-١٠٥).

وقد تضمن هذا النقل التسوية في ارتكاب المكفر بين الإكراه والضرورة في مواضع، ومن ذلك قولهم:" أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير".

وقولهم أيضا:" سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند الضرورة ".

وقولهم أيضا:" وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة ".

النقل التاسع: عبد الرحمن بن ناصر البراك

أفتى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بجواز التصويت على الدستور المصري، ونص الفتوى:" الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على (الدستور) الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:

١. ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.

٢. ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.

والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين.

وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم.

ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة، وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة.

ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا.

فالرئيس المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه- ليس له في المجتمع

الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه.

وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء، ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين، ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب.

والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يؤلف بين قلوبكم.

وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من

التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك في ١٤٣٤/١/٢٨ه"(١).

وهذه الفتوى تنص على جواز التصويت لتمرير هذا الدستور مع ما فيه من المواد الكفرية من أجل المصلحة الضرورية الراجحة، وهو واضح من قوله:" ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء، ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين، ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب".

*- **وللشيخ البراك** فتوى أخرى في التحاكم للمحاكم الوضعية عند

(١) الرابط التالي: http://www.saaid.net/fatwa/f١١٥.htm

الضرورة، نشرت في موقع طريق الإسلام، وهي:

السؤال: لو حصل للمسلم خصومة في ديار الكفر أو ما يشابهها فهل يجوز أن يترافع للمحاكم الوضعية ؟.

الإجابة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: " إذا اعتدى على الإنسان في بلاد الكفر في نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يرفع قضيته لمن يرفع عنه الظلم أو يدفع عنه الظلم، فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره من غير أن يعتدي على الظالم، وإذا كان يعلم أن جهة الترافع لحل الخصومة تعتدي على الظالم بزيادة فتغرمه فوق ما يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخذ فوق حقه ولو حكمت له المحكمة بذلك، وليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت، فإن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت يفضلون حكمه على شرع الله ويرتضونه ويقبلون حكمه ولو علموا أنه مخالف لشرع الله، فما يخالف شرع الله من أحكام الذين يحكمون بالقوانين سوء كانوا من الكفار المعرفين كاليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام، فمثلاً لا يجوز

للمرأة أن تحاكم زوجها إذا كانت تعلم أن القانون يفرض عليه فوق ما يوجبه الشرع ولا يجوز للمرأة أن تطالب بحقها في الميراث وهي تعلم أن القانون يسوي بين الذكر والأنثى، فلا يحل لها أن تأخذ في الميراث إلا ما فرضه الله لها في كتابه على حد قوله تعالى للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ في ميراث الأولاد وفي ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب.

ولا يخفى أن الترافع إلى هذه الإدارات أو المحاكم من قبل الضرورة لأنه لو وجب على المقيم في تلك البلاد ألا يرفع قضيته إذا ظلم إذا للحقه ضرر عظيم بذلك ولتسلط المجرمون على المسلمين إذا علموا أنهم لا ينتصرون.

وبهذا يعلم أن التحاكم إلى هذه الإدارات والمحاكم على هذا الوجه من الضرورة لا ينافي الكفر بالطاغوت وهو كل حكم يناقض شرع الله الذي أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ".

تاريخ الفتوى ٦-١٠-١٤٢٦هـ(١).

وهذه الفتوى أيضا كسابقتها تنص على جواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند الضرورة، وهو ظاهر من قوله: " ولا يخفى أن الترافع إلى هذه الإدارات أو المحاكم من قبل الضرورة لأنه لو وجب على المقيم في تلك البلاد ألا يرفع قضيته إذا ظلم إذا للحقه ضرر عظيم بذلك ولتسلط المجرمون على المسلمين إذا علموا أنهم لا ينتصرون.

وبهذا يعلم أن التحاكم إلى هذه الإدارات والمحاكم على هذا الوجه من الضرورة لا ينافي الكفر بالطاغوت "اهـ.

النقل العاشر: مركز الفتوى (عبد الله الفقيه) وفيه نقلان:

أولهما: في التحاكم للمحاكم الوضعية رقم الفتوى (**٣٨٧٥٧**) بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٢٤ / ١٤-١٠-٢٠٠٣م، وفيها " لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى المحاكم الغير شرعية والقوانين الوضعية لاستخراج مالٍ له عند شخص مماطل، لأن التحاكم إلى هذه المحاكم معناه الاستسلام

(١) الرابط التالي: http://ar.islamway.net/fatwa/٣٦٢٨٦?ref=search

لحكمها والرضا به والعياذ بالله، قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴾ ولذا على الشخص أن يبتعد عن التحاكم إليهم ما لم يُلجأ إلى ذلك، وينبغي أن يستعين بأهل الخير والوجهاء في استخراج حقه من هذا الظالم، فإن لم يتمكن فليصبر وليحتسب، ويبشر بالعوض من الله جل وعلا.

هذا وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز اللجوء إلى هذه المحاكم غير الشرعية لاسترداد الحقوق إذا لم يوجد غيرها بشرطين:

١- أن يتحاكم إليها وهو كاره مضطر إلى ذلك.

٢- أن يأخذ حقه فقط ولا يزيد عليه، وممن قال بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والله أعلم "(١).

---

(١) الرابط التالي:

ttp://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=٣٨٧٥٧.

وهذه الفتوى تنص على جواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند بعض العلماء بشرطين، أولهما تحقق الاضطرار، وهو ما سيق هنا لأجله.

وثانيهما: فتوى البرامج الحاسوبية

وجاء في هذه الفتوى:" الأصل حرمة التوقيع على شرط يتضمن التحاكم للمحاكم الوضعية، لكن هذه الشروط مما عمت به البلوى، والمنع من توقيع العقود التي تتضمنها مما يوقع الناس في الحرج والمشقة البالغة وما جعل الله عز وجل على عباده في الدين من حرج وهو يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وبالتالي فنرجو أن لا يكون هنالك حرج في التوقيع على عقد يتضمن ذلك الشرط مع استحضار كرهه وبغضه في نفسه، ولينو بقلبه أنه سيتحاكم إليها عند الحاجة فيما يوافق الشرع، وهذا جائز، ومواد القانون الوضعي ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ففيها: الصدق والوفاء وإتقان العمل وعدم الاعتداء على الآخرين بغير حق والعدل والمساواة بين الناس في أمور الحياة، فهذه الأمور ونحوها كثيرة في شرعنا وتنص عليها جميع

القوانين، وقد أورد الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: في الشرح الممتع: مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع ؟.

الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا.

ومهما يكن من أمر فالذي نراه أن من احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن مثل ذلك الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه له واستحضار أنه إنما يقبل من الأحكام ما وافق الشرع، وأنه لايرضى التحاكم لغير ما أنزل الله ولايقره، وإنما ألجئ إلى التوقيع على مجمل العقد فحسب

والله أعلم (١).

النقل الحادي عشر: محمد بن صالح المنجد

فقد جاء في موقعه: " لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير الشريعة إلا عند الاضطرار لذلك، مع كراهة القلب لذلك، والاقتصار على أخذ الحق دون زيادة ... وهذه البرامج إن احتاج إليها الإنسان، وكانت مجانية، أو كانت مشتراة، لكن لا تظهر الشروط إلا بعد الشراء، فلا يلزمه قراءتها، ولا يضره الموافقة عليها؛ لأنها لا تكون ملزمة حينئذ.

وكذلك إن كانت الشروط عند العقد، وتضمنت الشرط الفاسد، واضطر للمعاملة، أو احتاج إليها حاجة ماسة، مع عزمه على عدم ارتكاب مخالفة توجب مقاضاته إلى تلك المحاكم ، فلا حرج في الموافقة عليها.

---

(١) الرابط التالي:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=١٥٣٤٢٥

وقد يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة:" خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" رواه البخاري (رقم ٢١٦٨) ومسلم (رقم ١٥٠٤).

فجوّز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق على الشرط الباطل الذي لن تلتزم به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما ما دل عليه الحديث: فأشكل عليهم من جهتين. من جهة أن الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل، والثاني من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد، وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره، وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه، فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى

الله عليه وسلم، فكان وجود اشتراطهم كعدمه، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك، فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره، ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك.

فهو إذنٌ في الشراء مع اشتراط البائع ذلك، وإذنٌ في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك، ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وهذا هو الصواب . وهو قول ابن أبي ليلى وغيره، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه ...

وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم، ظانا أنه شرط لازم، فهذا لا يكون البيع في حقه لازما، ولا يكون أيضا باطلا، وهذا ظاهر مذهب أحمد؛ بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به " انتهى من "مجموع الفتاوى" **(٢٩/ ٣٣٨)**.

وعليه: فإذا احتاج الإنسان للمعاملة، ولم يبذلها صاحبها إلا بالشرط الفاسد، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه يجوز حينئذ الموافقة على

الشرط إذا كان يعلم، أو يغلب على ظنه أنه لن يُلزم به والله أعلم"(١).

النقل الثاني عشر: أبو بصير الطرطوسي

للشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة مقال ذكر فيه الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر، وهو منشور في موقعه وغيره، وذكر الحالة الثالثة فذكر الحالة الأولى: الإكراه، والثانية: التقية ثم قال:

الحالة الثالثة: من أجل استئصال ودفع كفر أغلظ وأشد

وذلك عندما يقع خيار بين كفرين لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فحينها يقضي الشرع بتقديم أقلهما كفراً وضرراً لدفع أشدهما وأغلظهما كفراً وضرراً .

وصورة ذلك تتحقق عندما تُبتلى الأمة بطاغوت كفره مغلظ بعضه فوق بعض، تشتد فتنته وبلوته على البلاد والعباد، ولا مجال لاستئصاله وإراحة العباد من شره إلا بعد الانغماس في صفه وعسكره، والتظاهر بما يوهمه أنك من جنده وبطانته إلى أن تتمكن من عنقه وقتله ..

(١) الرابط التالي: http://islamqa.info/ar/١٧٥٩٣٠

وهذه مسألة كنا نحسب أنها منتهية وواضحة لا تستحق البحث أو الجدال لوضوحها وبخاصة عند الجماعات الجهادية التي تحتاج إلى كل جزئية من جزئيات الفقه الإسلامي، لكي تستفيد منه وتستخدمه في عملية المواجهة الضخمة التي تخوضها ضد طواغيت الكفر والإلحاد في الأرض، الذين يحرسون الجاهلية المعاصرة بكل ما يملكون من قوة ووسائل !!

ولكن بشيء من التأمل والمتابعة وجدنا أن المسألة مثار جدلٍ واختلاف عند كثير من الأخوان، يأبى بعضهم التسليم بالمسألة بزعمٍ مفاده أن الكفر لا يجوز إظهاره إلا في حالة الإكراه المباشر المعروفة صورته والمبينة في الحالة الأولى من هذا البحث !!

لذا وجدنا أنفسنا مضطرين للبيان وبحث المسألة بشيء من التفصيل والتدقيق.. والله تعالى المستعان، نستلهم منه وحده السداد والتوفيق.

فأقول: لا حرج على المسلم إن دعت الضرورة إلى استئصال طاغوت وإمام كبير من أئمة الكفر والظلم أن ينغمس في عسكره وصفوف

جنده، ويتظاهر على أنه منهم، على نية استئصال الطاغوت وإراحة الأمة من شره وكفره المغلظ، وذلك للأسباب والأدلة التالية .... ثم ذكر وجوها من الاستدلال سيأتي معظمها في المسلك الثاني ثم قال:

ثانياً: أن قواعد الشريعة الكلية جاءت بمبدأ دفع الضرر، وبارتكاب أخف الضررين ودفع أعلاهما ضرراً، وهذا يشمل جميع مسائل الدين؛ الأصول والفروع منها، ومن هذه المسائل التي يشملها مسألتنا هذه .

وصورة ذلك عندما يُخير المرء بين كفرين لا بد له من أحدهما، ولا بد له من دفع أحدهما بالآخر، فحينئذٍ الفقه والنقل والعقل كل ذلك يقول لك: أنظر أكثرهما وأغلظهما كفراً فادفعه واستأصل شأفته بالأقل كفراً كما هو في مسألتنا؛ فالطاغوت جاثم على صدر ومقدرات الأمة يمارس جميع صور الكفر والإجرام، والقتل.. وهو بذلك لا شك أنه يمثل الكفر الأكبر المغلظ والمركب، ثم تبين أنه لا يمكنك استئصاله إلا غيلة بارتكاب بعض صور الكفر المجردة الضيقة كما ورد ذلك في قصة اغتيال الطاغوتين كعب بن الأشرف، وسفيان الهذلي.. فتفعل إن

شاء الله ولا حرج، هذا إن لم يتحول هذا الفعل في حقك إلى درجة الوجوب.

فإن أخذت الحمية بعض المتسرعين وقالوا: هذا مفاده إباحة بعض صور الكفر !

قلت :فإن عدمه يلزمك السكوت والإبقاء والمحافظة على ما هو أغلظ منه كفراً وخطراً على العباد والبلاد !!.

فانظر أيهما أسلم وأرضى لدينك وآخرتك؟ !!.

فإن قالوا -كما ذُكر عن البعض-: أن الكفر لا يُباح إلا لضرورة ملزمة، لأن المحظورات لا تُباح إلا بالضرورات، وإزالة الطاغوت حاجة وليست ضرورة !!.

أقول: الطاغوت الذي عطل العمل بشرع الله عز وجل، وحارب التوحيد وأهله، والذي لم يدع نوعاً من أنواع الكفر والفجور والطعن بالدين إلا أتى بأعلاه وأوفره حظاً، فأهلك بذلك العباد والبلاد، وسامهم سوء العذاب والذل، والفقر.. أقول الطاغوت الذي هذه

بعض صفاته تكون إزالته وإراحة الأمة من كفره وشره من قبيل الحاجيات، مثله مثل تحصيل الغسالات والثلاجات؟ !

إذا كانت إزالة هذا الطاغوت وأمثاله هو من الحاجيات، وليس من الضرورات، فما هو الذي يكون -عندكم أيها الفقهاء!- من الضرورات؟ !!

إذا كانت إزالة الطواغيت الذين يستشرفون خصائص الإلهية ويُعبدون من دون الله لا ترقى عندكم إلى درجة الضرورة، فإنه لا يوجد عندكم شيء اسمه ضرورة !!

علماً أن الدين – من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم – يقوم على ركنين عظيمين: أولهما الكفر بالطاغوت وإزالته واستئصاله وبغضه، والركن الثاني تحقيق العبودية المطلقة لله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله الذي لأجلها خلق الله الخلق كله.. وهي غاية عظمى لا تعلوها غاية، ترخص في سبيلها كل الغايات والمقاصد، فضلاً عن الوسائل والسبل.

أيكون أحد ركني الدين والتوحيد -عندكم يا فقهاء الإثارة!- من الحاجيات لا يرقى إلى درجة الضرورات؟ !!

ثالثاً: إذا كان -كما يقول الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه- يجوز للمرء أن يقول الكلام الذي يدرأ عنه سوطاً أو سوطين.. فكيف لا يجوز له أن يقول الكلام الذي يدرأ عنه وعن أمته الذبح والقتل، والذل، والقهر، والكفر المغلظ بكل ضروبه وأنواعه؟ !!

وإذا كان دفع سوط أو سوطين يُعتبر من الضرورات التي تبيح المحظورات.. فكيف لا يكون دفع القتل والمجازر الجماعية بحق المسلمين وبحق أطفالهم ونسائهم التي يقوم بها الطاغوت من الضرورات التي تُبيح المحظورات؟ !!

رابعاً: هذا الطريق سلكه الأعلام من مجاهدي الأمة ابتداء من الصحابي محمد بن مسلمة، ونعيم بن مسعود، وأبي نائلة، وعبد الله بن أُنيس.. مروراً بالبطل صلاح الدين الأيوبي الذي كان وزيراً في الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة، إلى أن تمكن من استئصال الكفر المتمثل في

شعوذة العبيديين، وتغيير الدولة كلها إلى دولة إسلامية سنية مجاهدة.. انتهاء بالبطل خالد اسلامبولي ورفاقه الذين أراحوا الأمة من خائن الأمة السادات !

والقول بخلاف ما قدمنا من لوازمه رمي هؤلاء الأبطال وغيرهم بالكفر والعياذ بالله !!

تنبيهات وضوابط تتعلق في هذه الحالة :

من خلال ما تقدم نستخلص النقاط التالية :

١) لا يجوز إظهار الكفر إلا لضرورة استئصال كفر أكبر وأغلظ.. والمتمثل في الطغاة المجرمين وكفرهم.. ولا نرى إظهار الكفر – بقول أو عمل – من أجل إزالة كفرٍ مماثل له أو ما هو دونه!!

٢) لا يُلجأ إلى هذه الوسيلة إلا إذا انتفت جميع الوسائل التي تمكن من استئصال الطاغوت صاحب الكفر المركب والمغلظ.. أما إن توفرت وسائل وسبل أخرى لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة !

٣) في حال عُمل بهذه الرخصة يجب التحري ما أمكن في عدم التلفظ أو الوقوع في الكفر.. إلا ما دعت إليه الضرورة من غير زيادة أو توسع ..

٤) في حال قُدر على استخدام المعاريض، وكانت تكفي لتنفيذ المهمة.. لا يجوز اللجوء إلى الترخص في إظهار الكفر أو التلفظ به، لقوله تعالى ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾.

٥) ما يجوز في الجهاد لا يجوز في غيره من المواطن، وما يجوز للمجاهد المقاتل لا يجوز لغيره القاعد.. وهذه مسألة بينة واضحة تضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، بحثها مستقلاً يحتاج إلى بحث وربما إلى مصنف جديد!"(١).

(١) الرابط التالي: http://altartosi.net/ar/?p=١١٥٠

المبحث الثاني: مسالك ودلائل القائلين بالجواز

وفيه مسلكان:

المسلك الأول: اعتبار الإكراه والضرورة جنسا.

المسلك الثاني: الدلائل على الاضطرار وحده.

المسلك الأول: اعتبار الإكراه والضرورة جنسا

تقدم في تمهيد الكتاب أن الإكراه الوارد في نصوص الكتاب والسنة مجمل، وليس في هذه النصوص تفصيل شروطه وضوابطه، والتفصيلات المذكورة في كتب الفقهاء هي من باب الاجتهاد بالرأي، ولهذا اتفقوا على بعض الشروط دون بعض، ولا تزال تتجدد صور من الإكراه بتغير الحياة وظروفها، لأن مسائل الإكراه من النوع الذي يدخله فقه الحال كما قال ابن عطية وغيره.

ولهذا يلزم التفريق بين التنصيص على أصل الإكراه، وبين الاجتهاد في ضوابطه وشروطه، وأن تقرير كونه منصوصا، لا يعني كون مسائله التفصيلية منصوصة.

إذا تبين هذا فاعلم أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار هذه الضرورات والإكراه جنسا واحدا في المعنى والأحكام، واستدل بعضهم بآية الإكراه على جواز كل ذلك في الضرورات.

وذلك أنه إذا لم يرد في نص الشرع ما يبين حدَّ الإكراه، ولا كان هناك

عرف مقارن متفق عليه، فيلزم الرجوع في ضابطه ومعناه إلى اللغة التي نزل بها النص وجاء بها الوحي، وقد علم من اللغة واستعمالاتها أن ألفاظ الإكراه والاضطرار والإجبار والإلجاء متقاربة المعنى، وتتوارد في الاستعمال على معنى واحد، كما نص على ذلك غير واحد:

١) ففي غريب الحديث لأبي عبيد (تـ **٢٢٤**هـ): في حديث ابن عمرو:" لا تبتع من مضطر شيئا"، قال ابن إدريس: المضطر: المضطهد المكره على البيع. قال أبو عبيد: وهذا وجه الحديث"[١].

٢) وفي الصحاح للجوهري (تـ **٣٩٣** هـ):" لجأت إليه لجأ بالتحريك وملجأ، والتجأت إليه بمعنى، والموضع أيضا لجأ وملجأ.

---

(١) غريب الحديث (٤/٢٦٨).

والحديث المشار إليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند سعيد بن منصور (رقم **٢٣٩٣**) ومن طريقه الطبراني في الكبير (رقم **١٤٤٩٩**) والبيهقي في الكبرى (رقم **١١٠٧٩**) وغيرهم بسند ضعيف.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (رقم **٣٣٨٢**) وسنده ضعيف.

والتلجئة: الإكراه. وألجأته إلى الشئ: اضطررته إليه "[1].

٣) وفي الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (تـ **٣٩٥** هـ) في الفرق بين الاضطرار والإلجاء:" الفرق بينه وبين الإلجاء: أن الإلجاء يكون في ما لا يجد الإنسان منه بدا من أفعال نفسه مثل أكل الميته عند شدة الجوع، ومثل العدو على الشوك عند مخافة السبع، فيقال: إنه ملجأ إلى ذلك، وقد يقال: إنه مضطر إليه أيضا، فأما الفعل الذي في الإنسان وهو يقصد الامتناع منه مثل حركة المرتعش فإنه يقال هو: مضطر ولا يقال ملجأ إليه "[2].

٤) وفي الكليات لأبي البقاء الكفوي (تـ **١٠٩٤**هـ):" الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه: ألجأ وأحوجه فاضطر بضم الطاء.

---

(١) الصحاح للجوهري (١/ ٧١ مادة: لجأ).

(٢) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص **١٣٢** تحقيق محمد إبراهيم سليم).

والاضطرار: بمعنى حمل الإنسان على ما يكره ضربان: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب أو يهدد لينقاد، واضطرار بسبب داخل، كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة، ومنه ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ﴾.

وأصل الاضطرار: عدم الامتناع عن الشيء قهرا.

والاضطرار لا يبطل حق الغير؛ ولذا ضمن قاتل جمل صائل وإن كان في قتله مضطرا لدفع الضرر عن نفسه "[1].

٥) وقال شمس الحق العظيم آبادي (تـ **١٣٢٩**هـ) في عون المعبود:" والمراد من المضطر المكره "[2].

٦) وفي معجم الفروق اللغوية:" قال بعض المحققين في الفرق بينهما إن الاضطرار: كون الشئ بحيث لا يقدر الانسان على الامتناع منه

---

(١) الكليات لأبي البقاء الكفوي الحنفي (ص ١٣٦).

وما ذكره من ضمان الجمل الصائل هو قول أصحابه الحنفية كما في بدائع الصنائع (١٩٧/٢) وعللوا بأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه ".

(٢) عون المعبود (١٦٨/٩ باب في بيع المضطر).

بسبب موجب لذلك، وإن كان بحسب ذاته قادرا على الامتناع.

كقوله سبحانه ﴿ ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ﴾ فإن أهل جهنم – وإن كانوا في أنفسهم قادرين على الامتناع من دخولها – إلا أنهم مكرهون على ذلك.

والإلجاء: قد يكون بالاختيار لبقاء القدرة على الامتناع، كما لو انحصر علاج المريض بالعضد مثلا، فإنه يقال: هو ملجأ إلى العضد، مع أن قدرته على الامتناع عنه غير مسلوبة.

والحاصل: أن الاضطرار أخص من الإلجاء لاشتراط زوال الاختيار في الأول دون الثاني "[1].

فإن قيل: الفرق بينهما بأن الإكراه هو من حمل الغير على الشيء أي بسبب خارج، وأما الضرورة فليس فيها حمل من الغير بل بسبب داخل كما تقدم عن الكفوي، وكما سيأتي عن بعض الفقهاء.

فالجواب أن يقال: الإكراه يكون بحمل الغير وبدونه في اللغة.

---

(١) معجم الفروق اللغوية (ص ٦٦).

قال ابن سيدة:" الكَرْهُ: الإباء والمشقة، تُكَلَّفُهَا فَتَحْتَمِلهَا، والكُرْهُ بالضم المشقةُ تَحْتَمِلُهَا من غيرِ أَنْ تُكَلَّفَهَا، يُقَالُ: فَعَلَ ذَلِكَ كَرْهَاً وعلى كُرْهٍ"(١).

وقال الفراء في لفظ (كره):" بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه، تقول: جئتك كُرْهاً، وأدخلتني كَرْهاً "(٢).

وقال ابن بَرِّيٍّ: "ويدل لصحة قول الفراء قول الله – عز وجل ﴿ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ﴾ولم يقرأ أحد بضم الكاف، وقال سبحانه ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡ﴾ ولم يقرأ أحد بفتح الكاف فيصير الكَرْهُ بالفتح فِعْلَ المضطر، والكُرْهُ بالضم فِعْلَ المختار "(٣).

وقال الطبري: "والكُرْهُ" بالضم: هو ما حَمَلَ الرجلُ نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، و"الكَرْهُ" بفتح "الكاف"، هو ما حَمَّلَهُ غيرُهُ،

(١) المحكم والمحيط الأعظم:(٢/ ١٣٦).

(٢) تاج العروس للزبيدي (٣٦/ ٤٨٤).

(٣) تاج العروس للزبيدي (٣٦/ ٤٨٥).

فأدخله عليه كرهًا. وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم.

وقد كان بعض أهل العربية يقول: "الكُره والكَره" لغتان بمعنى واحد، مثل: "الغُسْل والغَسْل" و"الضُّعف والضَّعف"، و"الرُّهبْ والرَّهبْ". وقال بعضهم: "الكُرْهُ" بضم "الكاف" اسم و"الكَرْهُ" بفتحها مصدر" (١).

وإن قيل: الفرق بينهما الخصوص والعموم، فالضرورة أعم من الإكراه وهو أحد أفرادها، ففي درر الحكام:" والاضطرار على قسمين:

أحدهما: ينشأ عن سبب داخلي يقال له سماوي كالجوع مثلا.

أما القسم الثاني: هو الاضطرار الناشئ عن سبب خارجي، ويقال له اضطراري غير سماوي، وهو نوعان: الإكراه الملجئ، والإكراه غير الملجئ "(٢) ونحو هذا كثير في كلام الفقهاء.

فالجواب من وجهين أيضا:

---

(١) تفسير الطبري (٤/٢٩٧-٢٩٨ تحقيق أحمد شاكر).

(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/٤٣-٤٤ نقلا عن الاستضعاف وأحكامه للمشوخي ص ٥٠).

الأول: أن يقال: هذا تفريق اصطلاحي وليس بلغوي، والبحث هنا في المعنى والاستعمال اللغوي.

الثاني: أن هذا التفريق ليس موضع اتفاق الفقهاء، فإن كان بعضهم يرى ذلك فآخرون منهم لا يرون هذا التفريق.

وهذه جملة من أقوال العلماء الذين توسعوا في معنى الإكراه:

أولا: أبو محمد ابن حزم (تـ **٤٥٦** هـ)

ذكر ابن حزم- رحمه الله تعالى – في الفصل أن المكره والمضطر والمجبر بمعنى متقارب، فقال:" فإن قيل: فهو مختار لما يفعل؟ قلنا: نعم اختيارا صحيحا لا مجازا، لأنه مريد لكونه منه، محب له مؤثر على تركه، وهذا معنى لفظة الاختيار على الحقيقة، وليس مضطرا ولا مجبرا ولا مكرها، لأن هذه ألفاظ في اللغة لا تقع إلا على الكاره لما يكون منه في هذه الحال، وقد يكون المرء مضطرا مختارا مكرها في حالة واحدة، كإنسان في رجله أكلة لا دواء له إلا بقطعها فيأمر أعوانه مختارا لأمره إياهم بقطعها وبحسمها بالنار بعد القطع، ويأمرهم بإمساكه وضبطه،

وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الألم ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديد فيفعلون به ذلك، فهو مختار لقطع رجله إذ لو كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه أحد على ذلك، وهو بلا شك كاره لقطعها مضطر إليه، إذ لو وجد سبيلا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعها لم يقطعها، وهو مجبر مكره بالضبط من أعوانه حتى يتم القطع والحسم إذ لو لم يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم يمكن من قطعها البتة، وإنما أتينا بهذا لئلا ينكر الجاهلون أن يكون أحد يوجد مختارا من وجه مكرها من وجه آخر، عاجزا من وجه مستطيعا من آخر، قادرا من وجه ممنوعا من آخر"(١).

وقال أيضا في المحلى: " والإكراه على الفعل ينقسم قسمين:

أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ لأنه

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/ ٣١-٣٢).

أتى مباحا له إتيانه.

والثاني: ما لا تبيحه الضرورة، كالقتل، والجراح، والضرب، وإفساد المال، فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى محرما عليه إتيانه "(١).

فسوى ابن حزم بين الإكراه والضرورة، وقال" لأن الإكراه ضرورة"، وبين أن أحكامهما واحدة فيما يباح بهما وفيما لا يباح.

وقال مرة أخرى في المحلى:" أما المكره – فإنه مضطر، وقد قال تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وقد قال تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ "(٢).

ويزيد هذا وضوحا في مذهب ابن حزم أنه استدل بنصوص الاضطرار على مسائل الإكراه فقال في المحلى:" مسألة: فمن أكره على شرب الخمر، أو أكل الخنزير، أو الميتة، أو الدم، أو بعض المحرمات، أو أكل

(١) المحلى لابن حزم (٢٠٣/٧).

(٢) المحلى لابن حزم (٣٧٦/١٢).

مال مسلم، أو ذمي فمباح له أن يأكل، ويشرب، ولا شيء عليه لأحد، ولا ضمان، لقول الله عز وجل ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وقوله تعالى ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ولقوله تعالى ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ﴾.

فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل؛ لأن هكذا هو حكم المضطر، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا "(١).

ثانيا: أبو العباس ابن تيمية (تـ ٧٢٨ هـ)

قال ابن تيمية في قصة يوسف عليه السلام: " وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين:

أحدهما: أن يكون مكرها عليها.

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة،

(١) المحلى (٧/ ٢٠٤).

أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة، وفي الحقيقة فالمكره هو: من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما، وهو الأمر الذي أكره عليه"[1].

فجعل ابن تيمية حقيقة الإكراه الترجيح بين المصالح، وهو ما يعم الضرورة التي هي أعلى مراتب المصالح والإكراه.

وقال مرة أخرى:" لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين:

قيل: لا يمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشار.

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن الإكراه لا ينافي الانتشار، فإن الإكراه لا ينافي كون

(١) مجموع الفتاوى (٣٢٥/١٥).

الفعل اختيارا، بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما "[1].

ثالثا: بعض أهل العلم

قال ابن القيم في بدائع الفوائد:" استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب وبالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب"[2].

---

(١) مجموع الفتاوى (١٥/١١٥-١١٦).

(٢) بدائع الفوائد (٣/٧٠٣) وسيأتي بتمامه في قصة محمد بن مسلمة.

والمقصود اعتبار هذا من جنس الإكراه عند بعض العلماء مع أنه ليس فيه تهديد مباشر.

رابعا: التاج الدين السبكي (تـ ٧٧١ هـ).

قال السبكي في الأشباه والنظائر:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه"(١).

خامسا: الفيروز آبادي (تـ ٨١٧ هـ).

قال الفيروز آبادي:" والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضَّرورات "(٢).

سادسا: عبد القادر عودة.

قال الشيخ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي:" ويلحق بالإكراه حالة الضرورة من حيث الحكم، ولكنها تختلف عن الإكراه في سبب

---

(١) الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٤).

(٢) بصائر ذوي التمييز (١/ ٢٨٩).

الفعل، ففي الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المكره بإتيان الفعل ويجبره على إتيانه، أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد، إنما يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم؛ لينجي نفسه أو غيره من الهلكة ... الخ "[1].

وقال أيضا:" الأساس الشرعي لحالة الضرورة هو نفس الأساس الذي يقوم عليه الإكراه، ففي حالة عدم رفع العقاب يبقى الفعل معاقباً عليه لانعدام الإلجاء، وفي حالة الإباحة يباح الفعل لانتفاء علة التحريم، وفي حالة رفع العقاب لتحقق الإلجاء وانعدام الاختيار، وقد فصلنا القول في ذلك كله أثناء الكلام على الإكراه "[2].

سابعا: الموسوعة الفقهية.

جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه:" وتتفق حالة الإكراه مع حالة

---

(١) التشريع الجنائي (١/٥٧٦-٥٧٧) وهذا التفريق الذي ذكره قول بعض العلماء كما تقدم.

(٢) التشريع الجنائي (١/٥٨١).

الاضطرار في الحكم، ولكنهما تختلفان في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكرَه إلى إتيان الفعل المحرم شخص آخر ويجبره على العمل، أما في حالة الاضطرار فقد يكون الاضطرار بسبب الإكراه، أو من داخل الإنسان كالجوع والمرض، فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منها أن يرتكب العفل المحرم ليدفع الضرر عن نفسه"[1].

اعتراض وجواب:

فإن قيل: ضابط الإكراه هو ما جاء في قصة عمار بن ياسر، لأنها سبب النزول، ويقتصر على ذلك لأن المقام للرخصة.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن جمهور العلماء أدخلوا التهديد بالضرر المذكور -على خلاف بينهم في ضابطه- في الإكراه بشروط ذكروها، ولم يشترطوا التعرض للعذاب فعلا كما في قصة عمار في وقوع الضرر عليه.

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ١٩٠) وهذا التفريق الذي ذكروه قول بعض العلماء كما تقدم.

الثاني: أنه ورد في الأخبار ما يدل على عدم اشتراط وقوع العقاب فعلا، بل وعدم اشتراط التهديد المباشر من جهتين:

الأولى: التقية، وقد ذهب أكثر العلماء أنها من الإكراه، ولم يذكر أكثرهم شرط التهديد في التقية فضلا عن وقوع العذاب بالمترخص بها، وإنما يكفي وجود سبب حقيقي للخوف، وهذه حقيقة الضرورة.

الثانية: في قصة بدر وحضور بني هاشم وأبي البختري مكرهين.

والذي يدل على ذلك هو ما ورد في مرويات غزوة بدر الكبرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من استطعتم أن تاسروا من بني عبد المطلب، فإنهم خرجوا كرها" وهو صحيح[1].

(١) رواه أحمد في مسنده (رقم ٦٧٦) والبزار في مسنده (٢/٢٩٨ رقم ٧٢٠) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/٥٠٥) والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (رقم ٤٣٥) وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (رقم ٨٦) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/٨٥): رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد ثقات.

والخلاصة: أن من توسع في معنى الإكراه وجعل الإكراه والضرورة جنسا واحدا في الأحكام لم يخالف نصا ولا لغة ولا إجماعا، ولا يحتاج للجواب عن دلائل المانعين، لأنه يسلم استدلالهم على طريقة القول بالموجب، لكن يرجع خلافهم إلى تفسير معنى الإكراه، فهذه الضرورات داخلة في معنى الإكراه عندهم، ومن نازعهم لم يكن معه دليل من اللغة أو النقل يجب المصير إليه.

وهو كما قال إلا ما يخشى من تدليس أبي إسحاق، وله شواهد كما يأتي.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٣٦٧١٧**) عن الثقفي عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: " من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله؛ فإنهم أخرجوا كرها" وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وروى البيهقي في الدلائل (**٣/ ١٤٠-١٤١**) ويعقوب بن سفيان في التاريخ (**١/ ٥١٣**) من طريقين عن ابن إسحاق أنه قال: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: " **إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها** " وسندها حسن في الشواهد، فيه جهالة بعض أهل العباس بن عبد الله بن معبد.

المسلك الثاني:

الدلائل على الاضطرار مستقلا عن الإكراه.

وفيه مقامان:

المقام الأول: الدلائل التي تمسك بها من قال به.

المقام الثاني: أجوبة المجيزين على أدلة المانعين

المقام الأول: الدلائل التي تمسك بها من قال بالجواز

الدليل الأول: قصة النجاشي المسلم.

الدليل الثاني: المناظرة بين موسى وسحرة فرعون

الدليل الثالث: قصة الحجاج بن علاط.

الدليل الرابع: قصة محمد بن مسلمة.

الدليل الخامس: آية التقية.

الدليل السادس: القراءة والحكاية والشهادة.

الدليل السابع: القياس على الإكراه.

الدليل الأول: قصة النجاشي رحمه الله تعالى

أسلم النجاشي وهو ملك الحبشة، وقد بقي على الحكم مسلما حتى مات بعد فتح مكة في العام التاسع عند الأكثر كما ذكر الحافظ في الفتح، وجزم به ابن تيمية في المجموع[1]، ولم يطعه قومه على الإسلام، ونزلت كثير من أحكام الإسلام قبل فتح مكة في حياة النجاشي، وقد تخلف عن الهجرة لأجل ما كان فيه من الملك كما جاء منصوصا عنه.

ولابن تيمية تقريرات كثيرة في قصة النجاشي وحاله وعذره في مواضع من كتبه، ونذكر هنا جملة مجموعة قبل إيرادها مقطعة في الاستئناس بمضمونها.

---

(١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٣١ باب موت النجاشي): وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر، وقيل: سنة ثمان قبل فتح مكة، كما ذكره البيهقي في دلائل النبوة ".

وجزم ابن تيمية أن ابن عباس شهد جنازة النجاشي، كما في مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٢٣)

ومعناه أنه مات بعد فتح مكة، لأن صلاة الجنازة على النجاشي كانت بالمدينة، وابن عباس إنما أتى المدينة بعد الفتح.

قال ابن تيمية:" وكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر، وعلم أنه رسول الله فآمن به، وآمن بما أنزل عليه؛ واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام، ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعا من الهجرة، وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة...وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى، فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم؛ ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه، وأخبرهم بموته يوم مات، وقال:" إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات".

وكثير من شرائع الإسلام، أو أكثرها لم يكن دخل فيها، لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة

الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم... ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ... والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك ... فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها "[1].

وقد ذكر ابن تيمية مرة أخرى أن النجاشي كان يتظاهر بالنصرانية أحيانا فقال:"... فأي فائدة في الإخبار بهذا، بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى، فان أمرهم قد يشتبه، ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢١٧-٢١٩) مع حذف بعضه ووضع ثلاث نقاط هكذا (...) موضع الحذف.

عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: تصلى على هذا العلج النصراني وهو في أرضه؟ فنزلت هذه الآية، هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس، وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي "[1].

وقال في الجواب الصحيح:" وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه، ممن آمن بالنبي لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي، ولا العمل بشرائع الإسلام، لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام، وقد قيل: إن النبي إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا، فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة، كما يصلي المسلمون على جنائزهم.

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي بمنزلة من يؤمن بالنبي في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة، بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢٢٣).

يعجز عنه "[1].

وقال أيضا فيه: " وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم، وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد، يعمل بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام كعجز النجاشي "[2].

وهذا كله يدل على أنه لا يجب عليه ما عجز عنه، ولا يمنعه من القيام بما قدر عليه من المصلحة العامة، وقد فصل تقرير ذلك غير واحد من العلماء والباحثين، وذكروا الاعتراضات والأجوبة [3].

---

(١) الجواب الصحيح (٢/٢٠٢-٢٠٣) والآية هي ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾.

(٢) الجواب الصحيح (٢/٢٠٥).

(٣) انظر تفاصيل المناقشة في:

- حكم المشاركة في الوزارة/ للفقيه الدكتور عمر سليمان الأشقر.
- الأقليات المسلمة/ لسليمان محمد (ص ١١٠).
- الأقليات الإسلامية / لمحمد درويش (ص٢٨٢، ٢٩١-٢٩٢).

والكلام في الاستدلال بهذه القضية يدور على أمرين:

الأول: بم كان النجاشي يحكم به ? والثاني: ما عذر النجاشي فيما تركه من الأحكام? وهذا بيان الأمرين:

أما الأمر الأول: فتوضيحه من وجوه:

الأول: كان النجاشي ملكا حاكما قبل إسلامه، وبقي على ملكه وحكمه بعد إسلامه، وهذا مما لا خلاف فيه.

الثاني: أن الملك والحكم لابد له من نظام وأحكام، وقد كان النجاشي قبل إسلامه عادلا بالنص والإجماع، ولا بد للعدل من سيرة ونظام، وهذا من بدائه الأمور.

الثالث: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واستصحاب الأصل يقتضي أن النجاشي لم يزل يحكم بما كان يحكم به، ولم يأت دليل يقتضي أنه ترك الحكم بما كان يحكم به قبل إسلامه، ومن ادعى ذلك فهو المطالب بالدليل.

الرابع: أن القرائن تدل على أنه لم يترك ما كان يحكم به، ومن تلك

القرائن أن قومه لم يطيعوه في الإسلام، ومن باب أولى أن لا يطيعوه في الحكم به.

قال ابن تيمية:" وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه".

وقال أيضا:" والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك ".

وقال أيضا: " فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ".

وقال أيضا:" ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن".

وأما الأمر الثاني: وهو عذر النجاشي في ترك الحكم بما أنزل الله وبقائه في الملك.

فالذي يقرره ابن تيمية أنه كان معذورا بالعجز وعدم قدرته على إظهار دينه، لأن قومه لا يطيعونه على ذلك، فكان يتظاهر بالنصرانية، ولم يكن يلتزم كثيرا من شرائع الإسلام لعجزه.

قال ابن تيمية:" وكثير من شرائع الإسلام، أو أكثرها لم يكن دخل فيها، لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم".

وقال أيضا:" وكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر، وعلم أنه رسول الله فآمن به، وآمن بما أنزل عليه؛ واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام، ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعا من الهجرة،

وممنوعا من إظهار دينه ".

ومن عذره أيضا عند ابن تيمية الجهل ببعض هذه الأحكام، لأنه لم يجد من يعلمه جميع شرائع الإسلام فقال:" وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة."

وإذا حققنا العذر المذكور وجدناه على النحو الآتي:

١) أما العذر بالجهل وأنه لم يكن عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فننبه على أمرين:

الأول: أن هذا صحيح، وليس فيه نفي وجود من يعلمه بعض الشرائع، والجهل ببعضها ليس عذرا في ترك ما بلغه منها، وقد ذكر ابن تيمية من الشرائع التي لم يلتزم بها الزكاة والصيام والهجرة والصلاة، وهذه من الأحكام القديمة التي ورد في الأخبار أنها بلغت النجاشي، فلم يكن عذره في تركها عدم من يعلمه ويبلغه إياها.

الثاني: أنه عذره بالعجز، وركز على هذا العذر، لأنه لم يلتزم ما بلغه من هذه الشرائع، فكان العذر المهم الأساسي عند ابن تيمية عجز النجاشي

عما ترك الالتزام به من الشرائع.

٢) وأما العذر بالعجز وعدم الاستطاعة، وأنه فعل ما فعل من أجل ذلك، فينبغي التنبيه على أمور ثلاثة هي:

الأول: أن هذا صحيح في حد ذاته في الجملة وإن كان يستثنى من ذلك ما سيأتي، وأنه كان عاجزا عن الحكم بما أنزل الله تعالى، لأن قومه لا يطيعونه، لكن يبقى النظر في وجه بقائه في الحكم بهذه الحالة.

الثاني: أنه كان متمكنا من ترك الملك بدليل قتاله عليه مما يدل على وجود طامعين في الملك، ومن الهجرة التي منع منها ما كان فيه من الملك كما صرح به النجاشي نفسه.

جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه، قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى

أحمل نعليه"(١).

---

(١) رواه أبو داود في سننه (رقم **٣٢٠٥**) وابن أبي شيبة (**٧/ ٣٥٠**) وعبد ابن حميد (رقم **٥٥٠**) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم **٣٦٦**) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص **٩١**): أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في " تخريج الأحياء " (**٢ / ٢٠٠**).

وله شاهد من حديث أبن مسعود أخرجه الطيالسي (**٣٤٦**)، وله شواهد أخرى في مسند أحمد (**٥ / ٢٩٠ ، ٢٩٢**).

كذا قال الشيخ في هذا الموضع، وعادته أن يضعف الأحاديث بعنعنة أبي إسحاق كما هو معروف في كتبه، وهو الموافق لتضعيفه هذا الحديث في ضعيف أبي داود.

وأما عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس فتغتفر هنا لسببين:

الأول: أن الشيخان رويا في صحيحيهما أحاديثه معنعنة، مما يدل على اعتمادهما بعنعنته، وهذا أقوى من ذكر بعض المتأخرين له فيمن لا تقبل عنعنتهم.

وقد قال الألباني في ظلال الجنة (رقم **١٩٤**): إسناده صحيح على شرط الشيخين مع ما في النفس من عنعنة أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي".

وهذا يدل على احتجاج الشيخين بعنعنة أبي إسحاق السبيعي كما ذكرنا.

وإذا صرح النجاشي بذلك كان أرجح مما ذكره غيره في سبب ترك الهجرة.

الثاني: أن الراوي عنه هو حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أعلم الناس بحديث جده، وكان قائده بعد ما عمي، ولهذا رجح البخاري وغيره وصله عن جده أبي إسحاق حديث " لا نكاح إلا بولي " مع إرسال الثوري وشعبة عن أبي إسحاق كما ذكر العراقي في ألفيته.

وهذا هو اختيار بعض أهل العلم فيما ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي فقال في آخر أصحاب أبي إسحاق (٢/٧١٢): " وقد رجحت طائفة إسرائيل في أبي إسحاق، وخاصة على الثوري وشعبة منهم ابن مهدي، وروي عن شعبة أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق: سلوا عنها إسرائيل؟ فإنه أثبت فيها مني).

وقال الدراقطني في العلل (٧/٢١١) في حديث " لا نكاح إلا بولي": وإسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق، قال عبد الرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله".

تنبيه: روى الحديث أحمد (رقم ٤٤٠٠) والطيالسي (رقم ٣٤٦) وابن عساكر في معجمه (رقم ٣٢٧) من طريق حديج بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود بنحوه.

وهذا ضعيف من أجل حديج بن معاوية، فإن في حفظه ضعفا، وقد خالف إسرائيل في سند الحديث، وهو الذي جعله الألباني شاهدا للحديث، فاقتضى التنبيه.

الثالث: عجز النجاشي ليس في ترك الملك وتبعاته، ولا في ترك الهجرة على الصحيح، وإنما هو العجز عن الإتيان بالواجب والطاعة على وجهه خالصا من المخالفات، بحيث لا يمكنه فعل الحسنات إلا مع ارتكاب بعض المخالفات، وليس المراد به العجز عن ترك الذنب بالكلية، و في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان خير وفيه دخن(١).

وفي هذه الحالة يكون العجز نسبيا، وهو باب النظر في الراجح من الحسنات والسيئات المتعارضة.

وفصل ابن تيمية نوع العجز في ذلك وشبَّه بين حال النجاشي وحال يوسف عليه السلام فقال:" وتحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة، أو اجتهاد سائغ، أومع القدرة على ذلك علماً وعملاً؛ فإن كان مع العجز علماً أو عملاً كان ذو الملك معذوراً في ذلك، وإن كانت خلافة النبوة

(١) رواه البخاري (رقم ٣٦٠٦، ٧٠٨٤) ومسلم (رقم ٥١/١٨٤٧).

واجبة مع القدرة كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه، بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه، لكن الملك كان جائزاً لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف.

وإن كان مع القدرة علماً وعملاً، وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة، وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا؛ فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضاً "(١).

ويشبه هذا قوله في الحدود:" وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى؛ أو عاجزا عنها: لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن

(١) مجموع الفتاوى (٣٥/٢٥).

الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه "(١).

وهذا الكلام يدل على أن ترك إقامة الحدود الشرعية - وهي من الحكم بما أنزل الله تعالى، وترك الحكم بها ترك لهذا الحكم - نظرا للمفسدة الغالبة جائز شرعا، وأن من قدر على إقامتها مع المفسدة الراجحة لفساد الراعي أو الرعية لا يكون مستطيعا استطاعة توجب التكليف في حقه، ولا يكون آثما فيما تركه لأجل ذلك.

ومن هذا الباب مسألة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية إذا كانت المفسدة المترتبة على تطبيقها مرة واحدة أرجح من مصلحتها، فلا يكون الحاكم بما تركه من الأحكام لهذا السبب آثما فضلا عن أن يكون

---

(١) مجموع الفتاوى (٣٤/١٧٦).

كافرا بهذا الترك، وإن كان يصدق عليه أنه ترك الحكم بما أنزل الله أو بعضه لكن مقرونا بالعجز المذكور.

قال ابن تيمية:" فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به.

فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا

فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها.

وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع.

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة

في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل والله أعلم "(١).

فإن قيل: ما هي المصلحة الضرورية التي راعاها النجاشي في بقائه في الحكم بهذه الحالة؟

فالجواب أن يقال: يمكن تقرير هذه المصالح الضرورية من وجوه:

أولا: ضرورة الحفاظ على نفسه، وقد كان له خصوم على الملك والرئاسة، فلا يأمن بعد ترك الحكم من تعرض نفسه للانتقام.

ثانيا: ضرورة الحفاظ على من معه من المسلمين الآمنين تحت ملكه، وتركه لذلك تعريض لهم للفتنة والقتل، وقد بقي معه بعض الصحابة الذين هاجر كثير منهم في السنة السابعة ووصلوا بعد فتح خيبر كجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

ثالثا: عدم دخول الحبشة في التحالف على المسلمين أيام ملكه حتى

---

(١) مجموع الفتاوى (٥٩-٦١).

اشتد عودهم بتحرير جزيرة العرب.

هذه بعض تلك المصالح الضرورية التي تظهر للقارئ في تاريخ تلك الحقبة الزمنية .

اعتراضات وأجوبة

وقد اعتُرض على الاستدلال بهذه القصة باعتراضات عدة نذكر أهم ما وقفنا عليه مع ما يظهر لنا من الجواب.

الاعتراض الأول:

فإن قيل: نسبة ذلك إلى النجاشي يقتضي التنقيص منه، وقد ذكر ذلك محمد شاكر الشريف فيما كتبه حول قصة النجاشي والاستدلال بها.

فالجواب: أن المستدل به يقر بصلاح النجاشي للنص الصريح فيه، ويرى أنه معذور إما بعدم بلوغ الأحكام، أو بعجزه عن الالتزام بها، ويبني على ذلك جواز نحوه للعاجز، ولا يقال في مثل ذلك إنه يقتضي التنقيص منه، كما لا يقال ذلك فيمن أكره وأخذ بالرخصة، وليس النجاشي بأفضل ولا أشجع من عمار بن ياسر رضي الله عنه ولا يقال

فيه إنه يقتضي التنقص منه لأنه أخذ بالرخصة.

الاعتراض الثاني:

وإن قيل: كان النجاشي أشجع من أن يترك الحكم بما أنزل الله، أو يرتكب المحرم خوفا من قومه، كيف وقد قال لهم في وجوههم ما قال عند ما نخرت بطارقتهم.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن شجاعته لا تمنع من خوفه على ملكه من قومه، ويدل على ذلك عدم طاعة قومه له، وإلا كانت الحبشة دار إسلام، ولا تلازم بين المواقف، فقد يقوى الرجل في وقت دون وقت كالإيمان يقوى تارة ويضعف تارة أخرى، ولا يخفى أن الرجل يختلف تقديره من حين لآخر، وأن الموافق يحتمل له ما لا يحتمل للمخالف في الدين.

ألا ترى قريشا كانت تترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأجل أبي طالب في حياته، مع جرأته على الدفاع عنه، وتصويب رأيه من غير أن يؤمن، بخلاف غيره من بني هاشم الذين آمنوا، فقد عادتهم قريش كما

عادت النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني: ويذكر الباحث نايف الشحود وجها آخر للجواب فيقول:" النجاشي رحمه الله مع أنه ملك إلا أن سلطانه مستمد من رعيته ومن حوله، ورعيته وشعبه كلهم كفار! ومعلوم أن قوة السلطان مستمدة من التفاف شعبه حوله وهم لا يجتمعون حوله إلا على ما يحقق مصلحة دينهم ودنياهم، ومن هنا يظهر سبب ضعف النجاشي في إلزام قومه بدين الإسلام وشرائعه، ولذا شبهه شيخ الإسلام رحمه الله بمؤمن آل فرعون"(١).

الاعتراض الثالث:

وإن قيل: مات النجاشي قبل اكتمال الشرائع، ولا دليل على أن الأحكام والشرائع قد بلغته كما قال الشيخ محمد شاكر الشريف في بحثه حول الاستدلال بخبر النجاشي.

فالجواب من وجوه:

---

(١) المفصل في أحكام الهجرة (٤/٣٧٣).

الوجه الأول: أن وفاة النجاشي كانت بعد الفتح عند أكثر العلماء كما تقدم وأقر به الشيخ محمد شاكر الشريف نفسه، وبناء عليه فقد نزلت الكثير من أحكام الشرع قبل ذلك بلا شك.

الوجه الثاني: أن من الأحكام التي نزلت قبل ذلك الصلاة والصيام والزكاة ووجوب الهجرة، وقد بلغته بعض هذه الأحكام لما في قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي(١)، ولما في حديث عمرو الضمري من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وذلك بعد غزوة الأحزاب (٢).

---

(١) رواه أحمد (رقم ١٧٤٠) وإسحاق في مسنده (رقم ١٨٣٥) بسند حسن، وفيه: " وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ... " وسنده حسن.

(٢) رواه أحمد (رقم ١٧٧٧٧) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣١٢) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ٤٩٩٣) والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٤٦) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس الثقفي عن عمرو بن العاص به.

ورجاله ثقات غير حبيب بن أبي أوس ذركه ابن حبان في ثقات التابعين (٤/ ١٣٩ ترجمة ٢١٧٦) وقال الحافظ في الإصابة (٢/ ١٣ ترجمة ١٥٧١): ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح

الوجه الثالث: صحيح أن الشرائع لم تكتمل على الوجه الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن هل اكتمال الشرائع شرط لترتب الأحكام على تركها؟ ألم تنزل كثير من الأحكام في حياة النجاشي ؟.

وقد نزل وجوب تحكيم الشرع على المسلم في سورة يوسف عليه السلام بمكة، ونزلت كثير من الأحكام مما بلغ بعضه بالتأكيد، فما عذر النجاشي في تركها ؟.

لقد صح أن النجاشي ترك الهجرة الواجبة من أجل ما كان فيه من الملك، ومع ذلك فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن

مصر فدل على أن له إدراكا، ولم يبق من ثقيف في حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشهدها، فيكون هذا صحابيا". وما ذكره الحافظ عن ابن يونس هو في تاريخه (١/١٠٥ ترجمة ٢٨٠).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٣٥١) بعد عزوه لأحمد والطبراني: رجالهما ثقات ".

وقال الألباني في الإرواء (٥/١٢٣): إسناده حسن أو قريب منه، رجاله ثقات غير حبيب بن أوس، ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول، شهد فتح مصر وسكنها من الثانية".

عذره فيها عدم البلوغ، ولا العجز على التحقيق من الهجرة، وقد نزل في القرآن ذم من ترك الهجرة مع القدرة في غير ما آية.

الاعتراض الرابع:

وإن قيل: إن النجاشي كان في دار كفر وحرب كما يقول بعض المانعين.

فالجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:

الوجه الأول: كانت الحبشة دار كفر مع أن رئيسها مسلم، لكن لم تكن دار حرب، فإضافة وصف الحرب في هذا السياق غلط.

الوجه الثاني: أن هذا الاعتراض يقتضي جواز ذلك في دار الكفر.

ومقتضى ذلك أنه إن تمسك بقول الجمهور في وصف الدار وضابط الحكم عليها بأنها دار كفر أو إسلام جوَّزه في أغلب بلاد المسلمين في هذا الزمان، لأن هذا الوصف ينطبق عليها.

فإن أجاب المانع بالسلب فعليه أن يجيب بالفرق على قول جمهور الفقهاء في وصف الدار.

الدليل الثاني: المناظرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون

وردت قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في مواضع من القرآن، وورد موضع الشاهد منها في الأعراف ويونس وطه والشعراء، وهذا ذكر هذه الآيات.

- ففي سورة **الأعراف** ﴿ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾.
- وفي سورة **يونس** ﴿فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾.
- وفي سورة **طه** ﴿قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾.
- وفي سورة **الشعراء** ﴿فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾

تضمنت هذه الآيات جزء من المناظرة بين موسى عليه الصلاة والسلام وسحرة فرعون إذنا وأمرا في ظاهر الصيغة من موسى عليه السلام للسحرة أن يطرحوا ويعرضوا ما عندهم من السحر في الذب عن ألوهية فرعون وإبطال معجزة موسى عليه السلام الدالة على صدق رسالته وصحة دينه الذي يدعو إليه من وحدانية الله تعالى ونفي ألوهية الخلق عامة وفرعون خاصة.

وإذا كان السحرة حملوا سحرهم وهو كفر، وكان غرضهم الذب عن ألوهية فرعون وهو كفر أيضا، وكذلك إبطال دعوة موسى عليه السلام، فكيف ساغ لموسى عليه السلام الإذن لهم بعرض ما لديهم من الكفر، وكيف أمرهم بطرح ما معهم من السحر؟ أليس الأمر بالكفر كفرا؟ أليس الإذن بالكفر أيضا كفرا ؟ وما الجواب عن هذا الإشكال؟.

قال الفخر الرازي:" فيه سؤال، وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر، والأمر بالكفر كفر، وحيث

كان كذلك فكيف يجوز لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا " (١).

وقال السفيري:"وهنا سؤال: وهو كيف أمرهم موسى بإلقاء حبالهم وعصيهم، وفي الإلقاء معارضة للمعجزة بالسحر، وذلك كفر، والأمر بالكفر كفر (٢).

وقال الأمين الشنقيطي:" قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في " الأعراف، وطه، والشعراء" فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا. أي: ألقوا حبالكم وعصيكم، يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله، وهذا أمر بمنكر(٣).

وبنحو ذلك قال غير واحد ممن تكلم في هذا الاستشكال والإجابة عليه.

---

(١) تفسير الرازي (١٤/ ٣٣٥ سورة الأعراف).

(٢) المجالس الوعظية للسفيري(٢/٣٣٧).

(٣) أضواء البيان للشنقيطي (٤/ ٣٤).

وهذه جملة من أجوبة العلماء حسب تاريخ وفياتهم على اختلاف مشاربهم:

أولا: فخر الدين الرازي المتوفى ٦٠٦ هـ

قال الفخر: فيه سؤال، وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر، والأمر بالكفر كفر، وحيث كان كذلك فكيف يجوز لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا?.

والجواب عنه من وجوه:

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط أن يعلموا في فعلهم أن يكون حقا، فإذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك، كقول القائل منا لغيره: اسقني الماء من الجرة، فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة، فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا أمر ألبتة، كذلك هاهنا.

الثاني: أن القوم إنما جاءوا لإلقاء تلك الحبال والعصي وعلم موسى عليه السلام أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم

والتأخير، فعند ذلك أذن لهم في التقديم ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما وعده الله تعالى به من التأييد والقوة، وأن المعجزة لا يغلبها سحر أبدا.

الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا به من السحر وإبطاله ما كان يمكن إلا بإقدامهم على إظهاره، فأذن لهم في الإتيان بذلك السحر ليمكنه الإقدام على إبطاله، ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسقوطها يقول له هات وقل واذكرها وبالغ في تقريرها، ومراده منه أنه إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فإنه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها فكذا هاهنا "(١).

وقال أيضا:" **فإن قيل**: كيف أمرهم بالكفر والسحر والأمر بالكفر كفر؟ **قلنا**: إنه عليه السلام أمرهم بإلقاء الحبال والعصي، ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد وسعي باطل، لا على طريق أنه عليه

(١) تفسير الرازي (١٤/ ٣٣٥ سورة الأعراف)

السلام أمرهم بالسحر "(١).

وقال أيضا: " سؤالان:

السؤال الأول: كيف يجوز أن يقول موسى عليه السلام: بل ألقوا فيأمرهم بما هو سحر وكفر لأنهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى عليه السلام كان كفرا. والجواب من وجوه:

أحدها: لا نسلم أن نفس الإلقاء كفر ومعصية لأنهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عليه السلام وهو موسى كان ذلك الإلقاء إيمانا، وإنما الكفر هو القصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إنما أمر بالإلقاء لا بالقصد إلى التكذيب فزال السؤال.

وثانيها: ذلك الأمر كان مشروطا والتقدير: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين كما في قوله تعالى ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ ... إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾

---

(١) تفسير الرازي (١٧/ ٢٨٧-٢٨٨ سورة يونس) ونقله أبو حيان الأندلسي ٧٤٥هـ في تفسيره (٦/ ٩٢) وأقره.

أي إن كنتم قادرين.

وثالثها: أنه لما تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار ذلك جائزا. وهذا كالمحق إذا علم أن في قلب واحد شبهة وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة في قلبه، ويخرج بسببها عن الدين فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنها ويزيل أثرها عن قلبه فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض تكون جائزة فكذا هاهنا.

ورابعها: أن لا يكون ذلك أمرا بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حسا لكي ينكشف الحق.

وخامسها: أن موسى عليه السلام لا شك أنه كان كارها لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك بقوله ﴿وَيۡلَكُمۡ لَا تَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا فَيُسۡحِتَكُم بِعَذَابٖۖ﴾، وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون قوله أمرا لهم بذلك لأن الجمع بين كونه ناهيا وآمرا بالفعل الواحد محال، فعلمنا أن قوله

غير محمول على ظاهره وحينئذ يزول الإشكال "(١).

وقال أيضا: " **فإن قيل:** كيف جاز لموسى عليه السلام أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي وذلك سحر وتلبيس وكفر والأمر بمثله لا يجوز؟

الجواب: لا شبهة في أن ذلك ليس بأمر لأن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولا يقدموا على ما يجري مجرى المغالبة، وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمر وفيه وجوه:

أحدها: ذلك الأمر كان مشروطا والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين كما في قوله ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ ... إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ .

وثانيها: لما تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار جائزا.

وثالثها: أن هذا ليس بأمر بل هو تهديد، أي إن فعلتم ذلك أتينا بما تبطله، كقول القائل لئن رميتني لأفعلن ولأصنعن ثم يفوق له السهم

---

(١) تفسير الرازي (٢٢/ ٧٢ سورة طه) ونقله سراج الدين النعماني ٧٧٥ هـ في تفسيره (٣٠٨/١٣) وأقره.

فيقول له ارم فيكون ذلك منه تهديدا.

ورابعها: ما ذكرنا أنهم لما تواضعوا له وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سببا لقبول الحق ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب، وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال التواضع، لأن مثل موسى عليه السلام لما لم يترك التواضع مع أولئك السحرة، فبأن يفعل الواحد منا أولى "(١).

ثانيا: القاضي البيضاوي المتوفى ٦٨٥ هـ

وقال البيضاوي:"ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه، بل الإِذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق "(٢).

ثالثا: أبو العباس السمين الحلبي المتوفى ٧٥٦ هـ

وقال السمين الحلبي:"وقال الفراء في هذه الآيات:" كيف صح أن يأمرهم موسى بقوله ﴿أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾ مع أن إلقاءهم سحر وكفر؟

---

(١) تفسير الرازي (٢٤/٥٠٣ سورة الشعراء) ونقله سراج الدين النعماني ٧٧٥ هـ في تفسيره (١٥/٢٤) وأقره.

(٢) تفسير البيضاوي (٤/١٣٨ الشعراء)

وأجاب بأن المعنى: ألقوا إن كنتم محقين، وألقوا على ما يصح ويجوز ". انتهى. **والظاهر** إنما أمرهم بذلك تعجيزا لهم وقطعا لشغبهم واستطالتهم، ولئلا يقولوا: لو تركنا نفعل لفعلنا، ولأن الأمر لا يستلزم الإرادة "(١).

رابعا: سراج الدين النعماني المتوفى ٧٧٥ هـ

وقال النعماني:" **فإن قيل**: كيف أمرهم بالسحر، والسحر كفر، والأمر بالكفر كفر؟ .**فالجواب**: أنه – عليه الصلاة والسلام – أمرهم بإلقاء الحبال والعصي؛ ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد، وسعي باطل، لا أنه – عليه الصلاة والسلام – أمرهم بالسحر؛ فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، قال لهم موسى: ما جئتم به هو السحر، والغرض منه: أنهم لما قالوا لموسى: إن ما جئت به سحر، فقال موسى –عليه الصلاة والسلام –: إن ما ذكرتموه باطل، بل الحق: أن الذي جئتم به هو

(١) تفسير السمين الحلبي (٤١٨/٥).

السحر الذي يظهر بطلانه، أخبرهم بأن الله يحق الحق، ويبطل الباطل "(١).

خامسا: الخطيب الشربيني المتوفى ٩٧٧ هـ

وقال الخطيب: " **فإن قيل**: كيف أمرهم بفعل السحر؟ **أجيب**: بأنه لم يرد بذلك أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن بتقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق "(٢).

سادسا: الشهاب الخفاجي المتوفى ١٠٦٩هـ

قال الشهاب الخفاجي تعليقا على كلام البيضاوي:" يعني أنّ السحر حرام، وقد يكون كفرا على ما فصل في الأحكام، وعلى كلى حال فلا يليق من النبيّ المعصوم الأمر به فدفعه بأنّ الأمر هنا ليس على حقيقته لأنهم فاعله لا محالة، وإن لم يقل لهم ذلك كما أشار إليه بقوله ﴿مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ﴾، ولذا عبر بالاسمية فهو عبارة عن الإذن بتقديمه ليتوسل به إلى

---

(١) تفسير السراج النعماني (١٠/ ٣٨٥).

(٢) تفسير الخطيب الشربيني (٣/ ١١).

إبطاله المتوقف عليه كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لتردّ، فإنّ الممتنع هو الرضا على طريق الاستحسان لا مطلق الرضا، وما اشتهر من قولهم رضا الكفر كفر ليس على إطلاقه كما عليه المحققون من الفقهاء وأهل الأصول، وقوله ما هم فاعلوه لأنه علم ذلك بفراسة صادقة أو إلهام أو وحي، ولأنّ الظاهر أنّ فرعون بعد إحضارهم لذلك يحملهم عليه، فما قيل إنه في ظنه لا وجه له ولا يناسب كلام المصنف "(١).

سابعا: محمد بن علي الشوكاني المتوفى ١٢٥٠ هـ

وقال الشوكاني: "﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾ وفي آية أخرى ﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ فيحمل ماهنا على أنه قال لهم: ألقوا بعد أن قالوا هذا القول، ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحر، بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به "(٢).

---

(١) حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي (٧/ ١١).

(٢) فتح القدير (٤/ ١١٥).

ثامنا: الألوسي المتوفى ١٢٧٠ هـ

وقال الألوسي: " وكان هذا القول منه عليه السلام بعد ما قالوا له ما حكي عنهم في السور الأخر من قولهم ﴿ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحۡنُ ٱلۡمُلۡقِينَ﴾ ونحو ذلك ولم يكن في ابتداء مجيئهم، وما موصولة والجملة بعدها صلة والعائد محذوف أي ملقون إياه، ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة، والمراد أمرهم بتقديم ما صمموا على فعله ليظهر إبطاله وليس المراد الأمر بالسحر والرضا به "(١).

وقال أيضا: " ومعنى الأمر كما قيل الاستهانة كما في قول موسى عليه السلام ﴿أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ﴾ وجعله صاحب الإيضاح أمر إهانة والفاضل الطيبي أمر تسخير "(٢).

وقال أيضا فيه: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ﴾ أي بعد ما قال له السحرة ﴿إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ

---

(١) تفسير الألوسي (٦/ ١٥٦).

(٢) تفسير الألوسي (٨/٨٨)

وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ﴿أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ﴾ لم يرد عليه السلام الأمر بالسحر والتمويه حقيقة فإن السحر حرام وقد يكون كفرا فلا يليق بالمعصوم الأمر به بل الإذن بتقديم ما علم بإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن الحال أنهم فاعلوه البتة ولذا قال﴿ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ﴾ ليتوصل بذلك إلى إبطاله.

وهذا كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لترد وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه الرضا على طريق الاستحسان وليس في الإذن المذكور ومطلق الرضا غير ممتنع، ومما اشتهر من قولهم: الرضا بالكفر كفر ليس على إطلاقه كما عليه المحققون من الفقهاء والأصوليين" (١).

تاسعا: جمال الدين القاسمي المتوفى ١٣٣٢هـ

وقال جمال الدين القاسمي: " ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ ﴾ أي من أصناف السحر، قال بعضهم: جواز الأمر بالسحر

(١) تفسير الألوسي (١٠/٧٧)

لدحضه، وكذلك طلب إيراد الشّبه لتحل "(١).

عاشرا: محمد رشيد رضا المتوفى ١٣٥٤هـ

وقال رشيد رضا: " **وقد قيل**: كيف أمرهم موسى عليه السلام بإلقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر؟ **وأجيب:** بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداء، وإنما أمر بأن يتقدموه فيما جاءوا لأجله ولا بد لهم منه، وأراد التوسل به إلى إظهار بطلان السحر لا إثباته، وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه، ولم يكن ثم وسيلة لإبطاله إلا ذلك، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه في سورة يونس ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾(٢)

حادي عشر: الطاهر بن عاشور المتوفى ١٣٩٣ هـ

وقال الطاهر بن عاشور: " وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجة لأن شأن المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن

---

(١) تفسير القاسمي (٦/٥٣).

(٢) تفسير المنار (٩/٥٧).

يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه، ولا سيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم، وقد ذكر القرآن في آيات أخرى أن السحرة خيروا موسى بين أن يبتديء هو بإظهار معجزته وبين أن يبتدئوا، وأن موسى اختار أن يكونوا المبتدئين.

وفعل الأمر في قوله: ﴿أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾ مستعمل في التسوية المراد منها الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين" (١).

ثاني عشر: محمد الأمين الشنقيطي المتوفى ١٣٩٣ هـ

وقال الشنقيطي:" قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في " الأعراف، وطه، والشعراء" فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا. أي: ألقوا حبالكم وعصيكم، يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله، وهذا أمر

(١) تفسير ابن عاشور (١١/٢٥٤)

بمنكر؟ ، **والجواب**: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام، لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر، واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال لهم: ألقوا، فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى "(١).

هذه بعض الأجوبة وهي متقاربة كما ترى، وقد تركت أقوالا أخرى بهذا المعنى عن غير واحد من العلماء، وأصح هذه الأجوبة وأقلها تكلفا هو القول بأن ذلك كان تمهيدا لإبطاله، وأن المصلحة في ذلك أظهر وأقوى من الإذن المجرد عن الرضا والرغبة فيه، ولا تلازم بين الأمر بالشيء والرضا به، وهو شبيه بباب الحكاية والقراءة والشهادة الآتية في الدليل السادس إن شاء الله تعالى.

---

(١) أضواء البيان للشنقيطي (٤/ ٣٤)

وإنما قلنا ذلك للآتي:

أولا: حمل الأمر على غير معناه من التهديد والاحتقار ليس ظاهرا، وذلك لوجهين:

الأول: أن موسى عليه السلام لم يكن في موقف تهديد، وإنما كان في موقف وعظ وإرشاد، وقد قال ذلك لهم ولم يقبلوا منه كما قال تعالى ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيۡلَكُمۡ لَا تَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا فَيُسۡحِتَكُم بِعَذَابٖۖ وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾.

الثاني: أن موسى لم يستهن بشأن ما معهم من السحر بدلالة قوله تعالى ﴿ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ﴾ وقد وصف الله تعالى سحرهم في سياق هذه الآيات بالعظمة مما لا يناسب الاحتقار كما قال تعالى ﴿ سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ ﴾ .

ثانيا: تخصيص ذلك بشريعة موسى عليه السلام ليس بظاهر، ولم يأت هنا في السياق ما يدل على نسخ ذلك في شريعتنا، ولا أن ذلك كان جائزا في شرعه عليه السلام، والأصل فيما جاء من قصص الرسل في القرآن وصحيح السنة أنه موافق لشرعنا، ما لم يأت دليل يقتضي

خلاف ذلك.

ثالثا: أن تقديم ما عندهم من السحر أوفق في الرد على شبهتهم وبيان بطلانها كما تقدم عن غير واحد من العلماء، وهذا إنما يناسب القول الذي رجحناه من أن ذلك كان بقصد الرد عليهم ودحض شبهتهم.

الدليل الثالث: حديث الحجاج بن علاط رضي الله عنه

أخرج أحمد و ابن حبان وغيرهما من طريق معمر قال: سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله: إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، **فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء**، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، قال: ففشا ذلك في مكة، وانقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحا وسرورا ..." القصة، وصححه الحاكم ووافقه الأرناؤط وغيره [1].

---

(١) أخرجه أحمد (٣/١٣٨) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٢٧١٠) والطبراني (٣/ رقم ٣١٩٦) وأبو يعلى في مسنده (رقم ٣٤٧٩) وابن حبان (رقم ٤٥٣٠) وعبد بن حميد (رقم ١٢٨٨) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٩٧٧١) والبزار (رقم ٦٩١٦) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ١٨٢٣) كلهم من طريق معمر عن ثابت عن أنس به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن أنَس إلا معمر ".

وهذا سند رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذا عبد الغني المقدسي الحافظ فيما حكاه عنه الحافظ في النكت على ابن الصلاح (١/٢١٣-٢١٤ تحقيق ربيع المدخلي) فإنه حكى أنه قال: " "نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث:

١- حديث أنس "يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة".

٢- وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.

٣- وحديث علي - رضي الله عنه - "لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع" انتهى.

وهذا غير مستقيم، فالبخاري لم يحتج برواية معمر عن ثابت كما قال الحافظ: " أخرج له البخاريُّ من روايته عن الزهري وابن طاووس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وأيوب وثمامة بن أنس،وعبد الكريم الجزري وغيرهم، ولم يخرج له من روايته عن قتادة ولا ثابت البناني إلاّ تعليقاً، ولا من روايته عن الأعمش شيئاً، ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلاّ ما توبعوا عليه عنه، واحتج به الأئمة كلهم ".

وسبق الحافظ إلى ذلك ابن رجب الحنبلي فقال في فتح الباري له (٢/٥٤٣): " روايات معمر عن ثابت رديئة، قاله ابن معين وابن المديني وغيرهما ؛ فلذلك لا يخرج البخاري منها شيئا".

وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية معمر عن ثابت البناني منهم علي بن المديني ويحيى بن معين، فقال ابن المديني: " في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، جعل ثابت، عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس".

وقال ابن معين:" حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وعن هذا الضرب مضطرب كثير الأوهام ".

وقال العقيلي:" أنكرهم رواية عن ثابتٍ معمرُ ".

وقال الدراقطني في العلل (٧٢/١):" في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، جعل ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا شيء ذكره، وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس ".

وقال ابن عساكر في تاريخه (٤١٦/٥٩):" ذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ أنّ سماع معمر من قتادة، وثابت البناني فيه ضعف ... ".

وقد احتج بمعمر عن ثابت الإمام مسلم في صحيحه فهو على شرطه فقط، وجرى على تصحيح حديثه الكثير من أهل العلم بالحديث، وجمع بين اختلافهم الإمام الذهبي فقال:" ما نزال نحتج بمعمر حتى يلوح لنا خطؤه بمخالفة من هو أحفظ منه " اهـ فقيد تضعيف روايته بمخالفته لغيره، وهو لم يخالف هنا أحدا فيما أعلم.

والحديث بوب عليه ابن حبان بقوله" ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا ".

تنبيه: جرى الألباني في مواضع من تخريجاته على تصحيح حديث معمر عن ثابت على شرط الشيخين مثل (رقم ٨٣٢ من ظلال الجنة) و(رقم ٢٤٣٦ من الصحيحة) وفي الثمر المستطاب (٧٦/١ حيث صحح على شرط الستة)، ونبه في الصحيحة (رقم ٣٣٠٠) على ما ذكره الحافظ فصحح حديثا بهذه الترجمة على شرط مسلم ثم قال:" ولم أقل:"على شرط

وجه الاستدلال: أن الحجاج بن علاط استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النيل منه، وأن يقول ما شاء من الكلام لمصلحته الخاصة في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك من غير قيد أو شرط.

ومفاد ذلك: أنه كان جائزا له أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول أيضا ما شاء مما يحتاج أن يقوله ولو كان مكفرا لعموم الإذن، مع ترك تقدير ذلك له رضي الله عنه وأرضاه.

فهاتان جهتان في الدلالة على المطلوب من هذه القصة، وبيان ذلك في الآتي:

الجهة الأولى: عموم الإذن في أن يقول الحجاج ما شاء في سبيل

الشيخين"؛ لأن البخاري لم يخرج لمعمر عن ثابت في "صحيحه" إلا تعليقا؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٤٤٤- ٤٤٥)، بينما مسلم أخرج له هكذا.

وفي "تحفة الأشراف" (١/ ١٥٠-١٥٤)- للحافظ المزي- سوق أسانيد معمر على نسق ما أشار ابن حجر ".

وكذا صحح حديثه على شرط مسلم البوصيري كما في إتحاف المهرة (رقم ٣٢٣٦).

استخلاص ماله من قريش، وهو واضح من جملة " فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء "، وهذه هي أهم الجهتين، وأقواهما دلالة على المطلوب.

وإنما قلنا هذا: لأن الحجاج لم يكن تحت قبضة قريش، ولا كان تحت تهديدهم، وإنما كان خائفا على ماله من الضياع بسبب الإنكار أو المماطلة إذا علمت قريش بإسلامه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء لاستخلاص ماله، ولو كان ما يقوله كفرا بمقتضى العموم، وقرينة الحال.

الجهة الثانية: أن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الأصل، لكن إذن النبي يسقط عن المأذون له عقوبة ذلك، وهذا اللفظ " **إن نلت منك** " هو نفس اللفظ الوارد في الحديث المشهور في قصة عمار ابن ياسر ونزول آية الإكراه[1]، وقد عدَّ العلماء هذا النيل المذكور في

(١) قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما: روى الحاكم (٢/ ٣٨٩) والبيهقي (٨/ ٢٠٨) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ما وراءك؟ قال: شرٌّ يا رسول الله، ما تركت حتى نلت

قصة عمار من الكفر الذي أباحه عذر الإكراه.

والمتَحصِّل من ذلك أمور:

أولها: أن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر في الأصل.

ثانيها: أن هذا اللفظ هو الوارد في كل من حديث الحجاج هذا، وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنهم.

ثالثها: أن سبب الإذن للحجاج بن علاط رضي الله عنه هو مصلحة دنيوية تتلخص في جمع ماله واستخلاص حقوقه قبل علم قريش بإسلامه.

رابعها: أن الإذن كان أعمَّ من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " **فأذن له أن يقول ما شاء** ".

اعتراضات وأجوبة

لقد اعتُرض على الاستدلال بقصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه

منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان قال: " إن عادوا فعد"، وهو مرسل، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

بعدة اعتراضات نذكر أهمها مع ذكر الجواب عليها:

الاعتراض الأول:

فإن قيل: هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو وذلك من خصائصه.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن في القصة ما يدل على أن الرخصة كانت أعمَّ من الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، فقوله في الخبر" **فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء "**، يدل على أن الرخصة كانت في أمرين: في خصوص النيل منه، وفيما هو أعم منه، وهذا الثاني هو ما فعله الحجاج ابن علاط.

وعلى هذا فالإذن الوارد في قصة الحجاج بن علاط أعم من النيل ويشمل بقية صور الكفر إذا احتاج إليها، لأن الحجاج استأذن في أمرين هما: النيل منه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول ما شاء، وعلى

هذا جاء الإذن وهو قوله في الخبر "فأذن له أن يقول ما شاء" فيقاس عليه غيره في مثل ذلك.

لايقال: إن فيه تقديرا هو "أو قلت شيئا فيك" لأن الأصل عدم الحذف والتقدير، وهذا الأصل أقوى عند التعارض كما تقرر في موضعه.

الوجه الثاني: لو سلمنا أن الإذن كان خاصا في النيل من النبي صلى الله وسلم، فيقاس سائر المكفرات على النيل من النبي صلى الله وسلم بجامع الضرورة، كما في قصة عمار بن ياسر الواردة في النيل من النبي صلى الله عليه وسلم عند الإكراه، وجاز قياس سائر المكفرات على ذلك في الإكراه.

ولتقرير ذلك يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحجاج بالنيل منه – وهو من أغلظ الكفر في الأصل – في سبيل استخلاص ماله، فمن باب أولى جواز سائر المكفرات التي هي دون النيل منه للحجاج إن احتاج إليها، بل ارتكاب هذه المكفرات الأخرى بدلا من النيل منه صلى الله عليه وسلم أولى أن أمكن الاستغناء بها، وهذا من

باب قياس الأولى.

وإذا تقرر جواز ذلك كله للحجاج نصا في النيل وقياسا أولى في غيره مما هو دونه، ثم امتنع النيل بتعذر الإذن بالموت لكون ذلك حقا خاصا، لم يمتنع قياس سائر المكفرات التي ليست من الحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب.

الاعتراض الثاني:

وإن قيل: ما فعله الحجاج بن علاط لم يكن كفرا، وإنما كان كذبا كما بوب عليه غير واحد من أهل العلم؟.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن المناط الأساسي ليس في فعل الحجاج بن علاط فقط، وإنما البحث والمناط – كما تقدم – فيما استأذن فيه وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل كل ما أذن له أو لم يفعل، فالإذن قائم، والجواز ثابت.

الوجه الثاني: أن نفي الكفر عن فعل الحجاج بن علاط لا يصح،

وذلك أن ظاهر قوله يدل على المسرة بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والفرح بانتصار الكفار، وهو غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

ومما يدل على أن هذا كفر في الأصل، وأنه من صفات المنافقين قوله تعالى في كتابه ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ﴾.

قال ابن حزم:" وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك "(١).

وقال ابن كثير:" وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا، وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم

(١) المحلى لابن حزم (١١/٢٠٥-٢٠٦).

أحد – فرح المنافقون بذلك "[1].

وقال الشوكاني:" إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط، وكذلك القول في المصيبة، وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده السياق دخولاً أولياً، فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة، الغنيمة والظفر، ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والانهزام، وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم، والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن المساءة بالحسنة، والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية "[2].

الاعتراض الثالث:

وإن قيل: إن هذا من باب جواز التظاهر بالكفر لمصلحة الحرب، أو خديعة الكفار في الحرب، لأن هذا من متعلقات الحرب كما يقول

---

(١) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٨-١٠٩).

(٢) فتح القدير للشوكاني (٢/٣٦٨-٣٦٩).

بعضهم.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الذي قرره هؤلاء كاف في المطلوب، لأنه إذا ألحق الضرورة الحربية بالإكراه على وجه القياس فقد خرج عن الحصر المذكور في الآية وخصصه بالقياس، ولا مانع من إلحاق الضرورة في غير الحرب بها.

الوجه الثاني: أن هذا لا علاقة له بالحرب.

وبيانه: أن هذه الحادثة كانت بعد فتح خيبر كما نص في الرواية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هدنة صلح مع قريش وأهل مكة، فلم تكن دارهم دار حرب، بل دار عهد، وعليه فلم تكن أموالهم مباحة، وبهذا يتضح أن القول بأن هذا من باب الخديعة في الحرب غير صحيح.

ويقرر الحافظ ابن القيم عذر الحجاج بن علاط رضي الله عنه فيقول:"

وفيه دليل: على أن الكلام إذا لم يرد به قائلة معناه إما لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أوانه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به، ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تكلم به، لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه عليه، وقد قال تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ﴾، فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه "[1].

(١) إعلام الموقعين (٤/٣٢٢).

الدليل الرابع: حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه

أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله " فقام محمد ابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحبُّ أن أقتله؟ قال:" نعم"، قال: فأذنْ لي أن أقول شيئاً، قال:" قلْ"، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةً، وإنه قد عنَّانا، وإني قد أتيتُك أستسلفُك، قال: وأيضاً والله لتملُّنه، قال: إنا قد اتبعناه فلا نحبُّ أن ندعَهُ، ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين.. إلى آخر الحديث وفيه: فلما استمكن منه قال: دونَكم، فقتلوه. ثم أتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه [1].

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (رقم ٤٠٣٧).

قال ابن حجر في الفتح (٧/ ٣٩٢): وفي رواية الواقدي:" سألنا الصدقة، ونحن لا نجد ما نأكل.. قال كعب لأبي نائلة :أخبرني ما في نفسك، ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتخلي عنه، قال: سررتني" .

الاستدلال بهذه القصة من جهتين:

الجهة الأولى: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة.

وهذه الجهة تعني النظر إلى استئذان محمد بن مسلمة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، سواء وقع القول أو لم يقع، وذلك أنه كان مأذونا في ما لو قاله في غير تلك الحالة لكان كفرا.

وظاهر السياق يدل على أنه استأذن فيما يتمكن به من الحيلة التي تكون بتعيير رأي النبي ودينه، وذلك كفر.

وذكر ابن إسحاق أن ابن مسلمة قال في استئذانه: " يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول، قال: فقولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك "[1].

وفي مرسل عكرمة: " وأَذَنْ لنا أن نصيب منك فيطمئن لنا، قال: قولوا ما شئتم " [2].

وذكر عمر بن شبة في تاريخ المدينة أن محمد بن مسلمة قال: يا رسول

---

(١) البداية والنهاية (٨/٤) وهكذا ذكره ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير (ص ٣٩) وابن الأثير في الكامل في التاريخ (١/ ٢٩٠).

(٢) فتح الباري (٣٣٨/٧).

الله أمحللي مما قلت لابن الأشرف؟ قال:" أنت في حلٍّ مما قلت" [1].

وقال ابن بطال:" إنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكان دليلا على النفاق، ولكن لما أذن له في القول لم يكن معدودًا عليه أنه نفاق "[2].

وقال الحافظ ابن حجر في بيان ذلك:" قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه، ولفظه:" فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء، حاربتنا العرب، ورمتنا عن قوس واحدة "[3].

وقال صاحب عون المعبود": إن التلفظ بأمثال هذه الكلمات لا يجوز قطعا في غير هذه الحالة "[4].

وقرر ابن القيم في بدائع الفوائد أن في هذه القصة ما ينافي الإيمان

---

(١) تاريخ المدينة لابن شبة (١/ ٢٥١ تحقيق ياسين سعد الدين و علي محمد دندل).

(٢) شرح ابن بطال (٥/ ١٨٩).

(٣) فتح الباري (٧/ ٣٩٢) و رواية ابن سعد في طبقاته الكبرى ٢/ ٣٢ بدون سند.

(٤) عون المعبود (٧/ ٣٢١).

فقال: " **فائدة: استشكال في حديث قتل ابن الأشرف**

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب وبالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب.

الجواب الثاني: أن ذلك القول والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية، فيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة.

الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب

الحق إذا أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة، لم يكن ذلك محظورا "[1].

تنبيهان:

التنبيه الأول: ما ذكره ابن القيم هنا سبقه إليه كمال الدين ابن الزملكاني (٦٦٧-٧٢٧هـ)، فقد ذكر هذه الأجوبة الثلاثة وضعف الأول منها، ذكر ذلك السبكي في الطبقات الكبرى فقال:" وذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذكره ابن المنير في حديث قتل كعب ابن الأشرف حاصله: أن النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجا للعدو وأذن لهم.

وأجاب عنه بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين وفي قتله خلاص من ذلك، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم انتهى.

قال الشيخ كمال الدين: في هذا الجواب نظر لا يخفى، ويحتمل أجوبة:

---

(١) بدائع الفوائد (٣/٧٠٣ تحقيق وتعليق سيد عمران وعامر صلاح).

منها: أن النيل لم يكن صريحا في الكفر بل كان تعريضا يوهم المخاطب، لهم فيه مقاصد صحيحة، وذلك في الخديعة قد يجوز.

ومنها: أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحق وقد أذن في حقه لمصلحة شرعية، ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا انتهى.

ثم علق عليه السبكي فقال:" **قلت**: النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا في جائز، وسبه لا يجوز أصلا، والواقع التعريض دون صريح السب، والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحال، وكان في المعاريض مندوحة عن الكذب "[1].

التنبيه الثاني: لم يبين ابن القيم هنا اختياره وإنما ضعف قولا واحدا، وأهمل الترجيح في القولين الآخرين، ومن الرجوع لكلام ابن القيم في مواضع أخرى من كتبه يتبين أنه يختار القول الثالث.

ومن ذلك أنه عدَّ في إعلام الموقعين كلا من قصتي الحجاج بن علاط

---

(١) طبقات الشافعية (٩/٢٠٥-٢٠٦) وكمال الدين هو ابن الزملكاني.

ومحمد بن مسلمة من الحيل المباحة، فكان من قوله بعد ذكر بعض الأمثلة على الضرب الثاني من الحيل المباحة ما نصه: " ومثل هذا ما أذن فيه النبي – صلى الله عليه وسلم – للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا، وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول، وهذا كله من الاحتيال المباح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به، والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح "(١).

وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على إلحاق المصلحة الضرورية بالإكراه في جواز ارتكاب المكفر.

قال التاج السبكي: " قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا، وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره

---

(١) إعلام الموقعين (٣/١٦٨).

المؤرخون، ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى، وأذن لهما في التوجه إلى صيدا، على أنهما راهبان، وكانا في الباطن مجهزين لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه، وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر، وما برحا حتى اغتالاه، وأراحا المسلمين منه، ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا، ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.

ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد ابن مسلمة: أتحب أن أقتله ? قال: نعم. قال: فأذن لي -فأذن له: فأقول: قال: قد فعلت "[1].

وهذا الذي قاله السبكي قريب من الجواب الأول، وإن استضعفه ابن القيم، لكنه يتقوى بما له من الشواهد المذكورة في هذه الدراسة.

وما ذكره السبكي هنا موافق لما تقدم له في تعليل القصة بقوله: " **قلت**:

---

(١) الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٣٤)

النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا في جائز، وسبه لا يجوز أصلا، والواقع التعريض دون صريح السب، والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحال، وكان في المعاريض مندوحة عن الكذب "[1].

ومفاد ذلك كله أن الإذن كان لمصلحة راجحة تعود للمسلمين، فترجحت على مفسدة النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وتعيير رأيه ودينه.

الجهة الثانية: ما تكلم به محمد بن مسلمة وقاله لكعب بن الأشرف

قال صاحب عون المعبود:" إن التلفظ بأمثال هذه الكلمات لا يجوز قطعا في غير هذه الحالة "[2].

ومن مظاهر الكفر التي في هذا الحديث:

١. قوله (وإنه قد عنَّانا) أي أتعبنا بسؤاله لنا الصدقة ونحن لا نجد ما نصدقه.. هذا المفهوم من سياق الكلام، وهذا المفهوم هو الذي

(١) طبقات الشافعية (٩/٢٠٥-٢٠٦).

(٢) عون المعبود (٧/٣٢١).

حمل كعباً على أن يقول(وأيضاً والله لتملنَّه) أي سيأتي اليوم الذي تملون فيه النبي ودعوته بسبب هذا الظلم، وهو سؤاله لكم الصدقة وأنتم لا تجدون ما تصدقونه.

وهذا لا شك أنه كفر لدلالته على عدم الرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما جاءهم به من عند ربه.

٢. ومنها قوله (ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره)، أي أن وقوفنا معه قائم على اعتبار العاقبة، فإن كانت العاقبة له كنا معه وأصابنا الخير بسبب ذلك، وإن كانت العاقبة لغيره تركناه وتخلينا عنه، فنحن ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره.

٣. ومنها قول كعب بن الأشرف لهم:(لتملنَّه) وهو من الطعن والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر.. ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة، وبقوا معه وفي مجلس الاستهزاء بالدين من

غير إنكار ولا إكراه ليتمكنوا من استغفاله ومن ثمَّ قتله[1].

اعتراضات وأجوبة:

الاعتراض الأول:

فإن قيل: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في حقه الخاص.

فالجواب: ما تقدم من أن الاستدلال بالقصة ليس في ذلك فقط، وإنما فيها ما هو أعم، فإن محمد بن مسلمة قال: فأذنْ لي أن أقول شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قلْ ".

هذه هي الرواية الصحيحة، وفيها دلالة على عموم الاستئذان، والسؤال معاد في الجواب، وإذا امتنعت بعض صور الإذن لمانع لم يمتنع غيرها مع عدم ذلك المانع الخاص كما تقدم نحوه في حديث الحجاج بن علاط رضي الله عنه.

(١) مأخوذ باختصار وتصرف من كلام لأبي بصي الطرطوسي في شرح هذا الحديث.

الاعتراض الثاني:

وإن قيل: لم يكن فيما فعله محمد بن مسلمة كفر صريح، وإنما فيه تلويح وألفاظ محتملة للكفر.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: نص بعض أهل العلم على أن ما قاله محمد بن مسلمة مناف للإيمان، وأنه كفر ونفاق، لولا الإذن السابق، وقد تقدم ذلك عن ابن بطال وابن القيم والسبكي وشمس الحق العظيم آبادي.

الوجه الثاني: ما تقدم في الجهة الثانية من الاستدلال بالقصة، وفيه بيان مظاهر الكفر فيه.

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: " ... وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه، قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكا

إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما، ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك "(١).

ولا يخفى عليك أن إظهار الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وعليه فما فعله محمد بن مسلمة في الظاهر من الكفر لولا الإذن النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام.

الاعتراض الثالث:

وإن قيل: هذا من خصائص الحرب وخديعة الكفار فيه، فيجوز التظاهر بالكفر لمصلحة الخديعة في الحرب.

فالجواب: أن هذا محتمل، والحديث في الحرب وخديعة أهله، لكن البحث في جواز القياس عليه فيما ترجحت مصلحته على مفسدته، وذلك بناء على ثلاثة أمو:

الأمر الأول: أن هذه الخديعة في الحرب من باب تحقيق المصلحة الضرورية، فيجوز إلغاء لفظ " الحرب " ولفظ "الخديعة في الحرب "

---

(١) زاد المعاد (٣/ ١٩١).

من التعليل، يؤيده:

الأمر الثاني: أن الترخيص في هذا وردت في غير قصة الحرب كما تقدم في قصة الحجاج بن علاط، وقد بينا أنها ليست في الحرب ولا في خديعته، فيقوى إلغاء هذه القيود من التعليل، وقد علم – وسيأتي – جواز القياس في الرخص الشرعية على الراجح من أقوال العلماء.

الأمر الثالث: وردت قصة عمار بن ياسر في الإكراه على النيب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمتنع قياس غيرها عليها، وهذه مثلها.

الدليل الخامس: آية التقية في آل عمران.

اختلف الناس في العلاقة بين الإكراه والتقية، هل بينهما عموم وخصوص، أم هما عذران متغايران وإن كان بينهما نوع تشابه من بعض الوجوه، على أقوال أشهرها قولان:

القول الأول: أن التقية صورة من صور الإكراه، وقد صرح بذلك بعض العلماء، كالبخاري فإنه ذكر التقية في باب الإكراه، وأجاد في بيان وجه ذلك والتداخل بينهما نجم الدين الطوفي فقال: " وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجبا منه بالإكراه، وإذا ثبت هذا في الإكراه فهو من مادة التقية، ولهذا استطرد البخاري دلائل التقية في باب الإكراه، ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر، وهو عين التقية "(١).

وقال ابن المنذر في الأوسط (ذكر المكره على الكفر أو الإسلام): " وقال الله عز وجل ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ﴾ فأعذر الله عز وجل

(١) الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية (ص ١٢٨).

المكره وطرح عنه العذر، فغير جائز أن يلزم من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان الكفر، بل هو على إيمانه "(١).

وتجد كثيرا من أهل العلم يوردون التقية والإكراه موردا واحدا، لا يفرقون بينهما، وهو أكثر من أن يحتاج إلى ذكر أقوالهم، وما تقدم منها يغني عما سواه.

القول الثاني: أنهما عذران متغايران

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنهما عذران متغايران، وأن الإكراه غير التقية، فجعلوا الإكراه حالة، والتقية حالة أخرى، وأجابوا عن الاعتراضات الواردة عليهم، ومن هؤلاء الباحثين:

- **أبو بصير عبد المنعم مصطفى** في كُتيِّبه في " الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر " فجعل الإكراه حالة، والتقية حالة ثانية، والمصلحة العامة حالة ثالثة، وأجاب عن الاعتراض باعتبار الإكراه والتقية حالة واحدة بما رآه فروقا صحيحة عنده.

(١) الأوسط لابن المنذر (٤٩٨/٧، ٥٠٠ تحقيق حامد عبد الله المحلاوي).

- **نايف بن علي الشحود**، فإنه قال بعد تعريف الإكراه والتقية": ومن خلال هذه التعاريف يبدو أن المعنى فيها متقارب من حيث إن المكلف يضطر إلى الفعل بسبب ضغط لا يقوى على رده، بعبارة أخرى: أن الأمر المشترك بين العبارات المتقدمة، تقييد الإكراه بوجود مؤثر خارجي يلجئ من خلاله الفرد إلى فعل شيء لا يريد فعله، فإذا زال هذا المؤثر، فلا بد أن يعود المكلف إلى أصل العمل، ولذا قال الفقهاء بأن فعل المُكرَه لا ينسب إليه وإنما ينسب للمُكرِه".

ثم ذكر ما يراه فرقا بين الإكراه والتقية من وجهين وهما باختصار:"

الأول: أن الإكراه يكون بتهديد شخص معين، وغالباً مع الوعيد الشديد بخلاف التقية التي هي فعل المكلف باختياره مظنة وقوع التهديد.

الثاني: أن التقية رخصة عند غلبة الكفار على المسلمين بخلاف

الإكراه. ثم قال:" وهذا فيه فرق واضح "(١).

- **الدكتور محمد سعيد القحطاني** في كتابه الولاء والبراء حيث قال:" هما أمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان حالات معينة من حالات الضرورة التي قد تعرض للمسلم ".

ثم ذكر تعريف التقية ومتى تكون، ثم ذكر تعريف الإكراه وبعض مسائله، ولما جاء لذكر أنواع الإكراه جعلها ثلاثة أنواع هي" الإلجاء، والتهديد، والاستضعاف، فقال في الأخير:" الاستضعاف: وهنا لا تعذيب، ولا تهديد، ولكن المستضعف داخل تحت وضع مفروض عليه من غيره، كالمقيم في مكة بعد هجرة المسلمين عنها، فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه، وعن الخروج منه، ولو أمكنه ذلك لفعل، مهما كانت تضحياته وتكاليفه، فهذا قد عفا الله عنه، أما إذا كان قادراً على الدفع أو الخروج، ولم يفعل ذلك إيثاراً للعاقبة، فقد سبق كلام الشيخ ابن عتيق وغيره في ذلك "(١).

(١) المفصل في أحكام الهجرة (٢/٥).

ومن قرأ أقوال العلماء في تفسير آية التقية علم أن التقية لا يلزم فيها التهديد بالأذية، بل العمل بالتقية يكون بسبب الخوف من شرهم ، لا سيما فيمن يعيش بين ظهورهم، وتحت سلطانهم، ويسميه بعضهم بالاستضعاف نظرا لضعف المسلم في هذه الحالة، وهذه جملة من أقوال العلماء في ذلك:

قال الطبري: " إلا أن تتقوا منهم تقاة"، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل، كماحدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في

(١) الولاء والبراء (ص ٣٧٢-٣٨٠).

الدين وذلك قوله ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ﴾ (١).

وقال القرطبي:" **الثانية**: فقال: ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ﴾ قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين ؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثما.

وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل.

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: "إلا أن تتقوا منهم تقية".

وقيل: إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار، فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم "(٢).

وقال ابن تيمية في الاستقامة:" فأباح سبحانه عند الإكراه:أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح

---

(١) تفسير الطبري (٦/٣١٣ ط. أحمد محمد شاكر).

(٢) انظر تفسير القرطبي (٤/٥٧).

بالكفر صدرا، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم، وعن ابن عباس أن التقية باللسان"(١).

وقال الأمين الشنقيطي: " إن كان المسلمون الذين تغلب عليهم الكفار لا صريخ لهم من المسلمين يستنقذهم بضمهم إليه، فموالاتهم للكفار بالظاهر دون الباطن لدفع ضررهم جائزة بنص القرآن العظيم، وهو قوله تعالى ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ ﴾ "(٢).

وليس في قول هؤلاء العلماء اشتراط التهديد كما ترى، وأمثال ذلك كثير، لا يذكر العلماء في التقية شرط التهديد أو الأذية الفعلية.

وعلى هذا فالتقية هي حقيقة الضرورة، ولا ينطبق عليه وصف الإكراه عند من فرق بينهما، واشترط للإكراه التهديد بالأذى.

وإذا علم أن التقية تجري في الضروريات كالإكراه كانت دليلا على أن

---

(١) الاستقامة لابن تيمية (٢/٣١٨-٣١٩ فصل: الإكراه وما يتعلق به).

(٢) رحلة الحج للأمين الشنقيطي (ص ٩٠).

ذلك جائز في المكفرات.

قال الرازي في تفسير آية التقية:" الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله صلى الله عليه وسلّم:"حرمة مال المسلم كحرمة دمه"، ولقوله صلى الله عليه وسلّم: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا "(١).

وقال أحمد محمد شاكر:" التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى

---

(١) تفسير الرازي (٨/ ١٩٤).

وحديث ابن مسعود:" حرمة مال المسلم كحرمة دمه" رواه أحمد (رقم ٤٢٦٢) والطبراني في الكبير (رقم ١٠٣١٦) وابو يعلى في مسنده (رقم ٥١١٩) والبزار في مسنده (٥/ ١١٧ رقم ١٦٩٩) والدارقطني في سننه (رقم ٢٨٨٨) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤) والقضاعي في مسند الشهاب (رقم ١٧٧، ١٧٨) وصححه الألباني في صحيحته (رقم ٣٩٤٧).

وحديث:" من قتل دون ماله فهو شهيد" رواه البخاري (رقم ٢٤٨٠)ومسلم (رقم ١٤١/ ٢٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

للمستضعف الذي يخشى على نفسه الفتنة، أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر اللفظ مضطرا على أن يطمئن قلبه بالإيمان والحق، ينظر في ذلك إلى حفظ حياته ومصلحة المسلمين، وعلى أن لا يكون ممن يقتدى به فيخشى أن يخفى الحق على الجاهلين "(١).

(١) جمهرة مقالات أحمد شاكر (٨٦٨/٢).

الدليل السادس: الحكاية والقراءة والشهادة

بحث هذه المسألة غير واحد من العلماء، وهذه جملة من أقوالهم العماء:

أولا: أبو محمد بن حزم الظاهري (تـ ٤٥٦ هـ).

قال ابن حزم:" وبرهان آخر وهو: أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لاحكم له عند الله عز وجل، لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن، فلا يكون بذلك كافرا حتى يقر أنه عقده.

قال أبو محمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا: هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفرا، قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى، فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر، وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافر إلى رضى الله عز وجل والإيمان ولما قال تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾

أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر، وليس قول الله عز وجل ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا "(١).

تضمن هذا الكلام جواز النطق بكلمة الكفر عند الحكاية والشهادة والقراءة، وليس شيء من ذلك إكراها، وههنا أسئلة:

١. فما وجه تجويز ذلك مع تحريم النطق بالكفر والفسوق في الأصل؟.

٢. ولماذا لم يلزم الناطق بالكفر في هذه الصور مع اختياره وعلمه

(١) الفصل لابن حزم (٣/١١٦-١١٧).

حكم ما نطق به ؟.

٣. وهل كل حكاية للكفر كذلك، أم يختلف الحكم باختلاف الغرض؟.

والجواب: الذي يظهر لي أن علة التجويز هي مراعاة ما في الشهادة والحكاية من المصلحة الراجحة على مفسدة الحكاية، وأن بيان فساده وقطع ضرره عن المسلمين في دينهم أعظم من مفسدة الحكاية، وليس شيء من الموانع الأخرى يليق بالمقام.

ثانيا: القاضي عياض بن موسى اليحصبي (تـ **٥٤٤** هـ)

وقد عقد القاضي عياض في " الشفاء " فصلا طويلا (الفصل الثامن: حكم الناقل والحاكي لهذا الكلام عن غيره) وفيه:" **الوجه السادس**: أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره، وآثرا له عن سواه، فهذا ينظر في صورة حكايته، وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم.

فإن كان أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار

والإعلام بقوله والتنفير منه والتجريح له، فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله.

وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقض على قائله، والفتيا بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، ومنه ما يستحب، بحسب حالات الحاكي لذلك، والمحكي عنه.

فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث، أو يقطع بحكمه أوشهادته أو فتياه في الحقوق، وجب على سامعه الإشادة بما سمع منه، والتنفير للناس عنه، والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره، وبيان كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين، وقياما بحق سيد المرسلين.

وكذلك إن كان ممن يعظ العامة، أو يؤدب الصبيان، فإن من هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق شريعته.

وإن لم يكن القائل بهذه السبيل، فالقيام بحق النبي صلى الله عليه

وسلم واجب وحماية عرضه متعين، ونصرته على الأذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن، لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق، وفصلت به القضية، وبان به الأمر، سقط عن الباقي الفرض، وبقي الاستحباب في تكثير الشهادة عليه، وعضد التحذير منه ... إلى أن قال:" وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين، فلا أرى لها مدخلا في هذا الباب، فليس التفكه بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره لأحد، لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي بمباح.

وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب، وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه.

وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة.

وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم.

وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية والقائلين بالمخلوق.

وهذه الوجوه السائغة الحكاية عنها، فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك المجان ونوادر السخفاء، والخوض في قيل وقال وما لا يعني، فكل هذا ممنوع، وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض "(١).

ويستفاد من هذا الكلام أمور:

أولها: أنه جعل حكاية الكفر دائرا بين الوجوب والاستحباب

---

(١) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٥٣٠-٥٣٥) وأقره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٢٠/ ٤٧٦-٤٧٧) ومجموع الفتاوى (٣٥/ ١٠٣).

والكراهة والتحريم فقال:" فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: الوجوب والندب والكراهة والتحريم ".

ثانيها: أن الوجوب والاستحباب ما كان لمقصدين اثنين وهما: ما كان للشهادة والتعريف، أو الإنكار والتنفير منه، فقال:" فإن كان أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار والإعلام بقوله والتنفير منه والتجريح له، فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله.

وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الردله والنقض على قائله، والفتيا بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، ومنه ما يستحب، بحسب حالات الحاكي لذلك، والمحكي عنه ".

ثم ذكر أن علة ذلك هي لــ:" بيان كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين".

ثالثها: أن حكاية الكفر والفسوق لهذين الغرضين في الكتاب والسنة، وعليه إجماع السلف فقال:" وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين

عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه، **وكذلك** وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة، وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم".

رابعها: أن الحكاية لغير هذين الغرضين ممنوع، وبعضه أشد في المنع من بعض فقال:" فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف، وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين، ومضاحك المجان، ونوادر السخفاء، والخوض في قيل وقال وما لا يعني، فكل هذا ممنوع، وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض ".

ثالثا: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (تـ ٥٨١هـ)

وقال السيهلي في الروض الأنف:"رواية شعر الكفرة" لكني لا أعرض

لشيء من أشعار الكفرة التي نالوا فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شعر من أسلم وتاب كضرار وابن الزبعرى، وقد كره كثير من أهل العلم فعل ابن إسحاق في إدخاله الشعر الذي نيل فيه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ومن الناس من اعتذر عنه قال: حكاية الكفر ليس بكفر، والشعر كلام، ولا فرق أن يروى كلام الكفرة ومحاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وردهم عليه منثورا، وبين أن يروى منظوما، وقد حكى ربنا سبحانه في كتابه العزيز مقالات الأمم لأنبيائها، وما طعنوا به عليهم، فما ذكر من هذا على جهة الحكاية نظما أو نثرا فإنما يقصد به الاعتبار بما مضى، وتذكر نعمة الله تعالى على الهدى، والإنقاذ من العمى.

وقد قال عليه السلام:" لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا "، وتأولته عائشة رضي الله عنها في الأشعار التي هجي بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم–، وأنكرت قول من حمله على العموم في جميع الشعر، وإذا قلنا بما روي عن عائشة في ذلك فليس في

الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه، وأما رواية اليسير منه على جهة الحكاية أو الاستشهاد على اللغة فلم يدخل في النهي.

وقد رد أبو عبيد على من تأول الحديث في الشعر الذي هجي به الإسلام وقال: رواية نصف بيت من ذلك الشعر حرام، فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالذم(١)، وعائشة أعلم، فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا فرق، وقول عائشة الذي قدمناه ذكره ابن وهب في جامعه، وعلى القول بالإباحة

(١) قال أبو عبيد (ت ٢٢٤ هـ) في غريب الحديث (١/٣٥-٣٦): " قال أبو عبيد: وسمعت يزيد يحدث بحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني من الشعر الذي هجى به النبي صلي الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: والذي عندي في [هذا] الحديث غير هذا القول، لأن الذي هجى به النبي صلي الله عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفرا، فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص في القليل منه، ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه [من الشعر] حتى يقلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان، فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر".

فإن النفس تقذر تلك الأشعار وتبغضها وقائليها في الله، فالإعراض عنها خير من الخوض فيها والتتبع لمعانيها " (١).

رابعا: أبو الحسن القفطي (تـ ٥٩٨ هـ).

وقال أبو الحسن القفطي في حز القلاصم في إفحام المخاصم عند جريان الكلام في أحكام القدر:" ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات، ولكن حاكي الكفر ليس بكافر ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة "(٢).

خامسا: سلطان العلماء العز بن عبد السلام (تـ ٦٦٠ هـ).

وقال العز ابن عبد السلام في قواعده:" التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان "(٣).

---

(١) الروض الأنف للسهيلي (٥/ ٤٥-٤٦ تحقيق السلامي).

(٢) حز القلاصم للقفطي (ص ٣٢).

(٣) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (١/٩٨-٩٩).

ويستفاد من ذلك أن التجويز هو من باب المصلحة الضرورية كالإكراه تماما.

سادسا: أبو عبد الله الذهبي (تـ ٧٤٨ هـ).

ذكر الذهبي في الميزان بعض كفريات المغيرة بن سعيد ثم قال:" وحاكي الكفر ليس بكافر، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا في كتابه صريح كفر النصارى واليهود، وفرعون ونمرود، وغيرهم "(١).

سابعا: الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (تـ ٧٧٤ هـ).

قال ابن كثير:" وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني، واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث، يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها، وها أنا أحكيها، وحاكي الكفر ليس بكافر، لأبث على ما فيها ركة الألفاظ، وكثرة الكفر والخبال، المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ "(٢).

---

(١) ميزان الاعتدال (٤/١٦٢ ترجمة المغيرة بن سعيد) وأقره الحافظ العسقلاني في اللسان (٦/٧٧).

(٢) البداية والنهاية لابن كثير (٢/١٢١).

ثامنا: محمد بن علي الشوكاني (تـ ١٢٥٠هـ)

قال الشوكاني في الصوارم الحداد بعد حكاية مقالات الاتحادية:" ونحو هذه العبارات التي يستغفر الله من رسمها، ولولا أن حكاية الكفر لا تكون كفرا لما حل حكاية نهيق هؤلاء المخذولين والاشتغال بإبطال هذه المقالة التي اخترعتها الاتحادية بالأدلة العقلية والنقلية لا يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب الله لأن القرآن كله مصرح بخلافها "(١).

تاسعا: مفتي السعودية محمد بن إبراهيم (تـ ١٣٨٩ هـ)

وفي فتاوى محمد بن ابراهيم رحمه الله أنه سئل: عن الكلمة المشهورة (ناقل الكفر ليس بكافر) هل هي مرفوعة أم لا ؟ فأجاب:" وأماناقل الكفر ليس بكافر. فليس بمرفوع. وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسألة ليست على هذا الإطلاق؛ بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن؛ فان كانت الحكاية

(١) الصوارم الحداد (ص ٣٩ بتحقيق محمد صبحي حلاق).

لغرض شرعي فالأمر كذلك لإجماع أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها ومجالسهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب، وليبطلوا شبهها عليهم، ومن أدلتهم على ذلك أن الله تعالى قد حكى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين، والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه وكذلك وقع في أحاديث النبي الصحيحة.

وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي عنه، وقد عقد القاضي عياض في " الشفاء " باباً أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فإن فيه ما يقنعه. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية "(١).

(١) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/١٩٦-١٩٧).

وخلاصة الاستدلال أن يقال:

أولا: قد ثبت بالنص والإجماع جواز حكاية وقراءة الكفر لغرض صحيح، وأن القارئ والحاكي لا يلزمه حكم حكايته وقراءته.

ثانيا: أن حكاية وقراءة الكفر ليس من باب الإكراه عند من اشترط فيه التهديد أو حمل الغير عليه.

ثالثا: أن علة جواز الحكاية هي ما في ذلك من المصلحة الدينية، ولا يجوز ذلك إلا لغرض البيان والإنكار والتنفير منه.

رابعا: أن ما فقدت فيه هذه العلة لا تجوز حكايته مثل التفكه ونحوه، وبعضه أشد من بعض في المنع والقعوبة.

خامسا: أن جواز الحكاية والقراءة دليل على تخصيص الحصر في آية الإكراه أو نسخه على القولين.

الدليل السابع:قياس الاضطرار على الإكراه

وصياغته أن يقال: يجوز ارتكاب المكفر للضرورة قياسا على الإكراه بجامع المصلحة الضرورية في كلٍّ منهما.

بيانه: أن علة الإكراه هي حماية نفس المؤمن واستبقاؤها، وهذه المصلحة الضرورية مقدمة على مفسدة جريان الكفر على اللسان أو الجوارح، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الإكراه معلل بمصلحة الحفاظ على النفس وسائر الضرورات الخمس.

قال الغزالي في ضابط المصلحة والمفسدة:" فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة "(١).

وقال في المستصفى:" وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيها، بل نقطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك ترجيح

(١) المستصفى للغزالي (١/ ١٧٤).

الأقوى، ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الكفر وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور، ولا يباح به الزنا لأنه في مثل محذور الإكراه "(١).

فبين الغزالي أن الإكراه معلل بالمصلحة، وأنه من باب الترجيح بين المصالح والمفاسد.

وقال العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة ... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت

(١) المستصفى (١/ ١٧٩) والإبهاج للسبكي (٣/ ١٨٤).

المفاسد". ثم مثَّل لذلك بالإكراه فقال:" التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان "(١).

فبين العزُّ أن الإكراه معلل برجحان مصلحة الحفاظ على النفس على مفسدة جريان الكفر على اللسان، ومثله جريان الكفر على الجوارح في أصح قولي العلماء.

وقال ابن تيمية بعد كلام:" لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: قيل لا يمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشار.

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن الإكراه لا ينافي الانتشار فإن الإكراه لا ينافي كون

(١) قواعد الأحكام (١/٩٨-٩٩) مع حذف بعضه ووضع ثلاث نقاط موضع الحذف.

الفعل اختيارا، بل المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما" (١).

فبين ابن تيمية أن الإكراه من باب الترجيح بين المفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما.

وذكر ابن تيمية في موضع آخر:" أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة، وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه "(٢).

فبين ابن تيمية أن حقيقة الإكراه هي الترجيح بين المصالح والمفاسد، وهي جلي واضح.

---

(١) مجموع الفتاوى (١٥/١١٥-١١٦).

(٢) مجموع الفتاوى (١٥/٣٢٥).

ويستفاد من أقوال العلماء التي ذكرناها أن هلاك النفس أعلى مفسدة من جريان الكفر على اللسان والجوارح من غير اعتقاد القلب، وذلك لأن حقوق الله تعالى مبناها المسامحة، وحقوق العباد مبناها المشاحَّة، ولذلك تضمن المتلفات من حقوق العباد في الإكراه دون حقوق الله سبحانه وتعالى، وقد نص غير واحد من العلماء على ذلك:

قال الرازي في التقية:" إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، فذلك غير جائز ألبتة "(١).

ففَرَّق الرازي بين ما يرجع لحق الله تعالى، وما يرجع لحق الآدمي بناء على القاعدة التي ذكرناها.

وقد عقد العز بن عبد السلام لهذا فصلا فقال:" (الفصل السابع: فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب) رفقا بهم في دنياهم وله

(١) تفسير الرازي (٨/ ١٩٤).

أمثلة: منها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفوس والأعضاء، ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات، ومنها ترك الصلاة والصيام وكل حق يجب لله على الفور بالإلجاء والإكراه "(١).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: " الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، و ظلم يغفره، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله ﴿ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ ﴾، وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم و بين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض " رواه الطيالسي والبزار (٢).

وهذا الحديث دليل على أن حقوق الله تعالى مبناها المسامحة، وأما حقوق العباد فمبناها المشاحة.

---

(١) قواعد الأحكام (١/١٧٥).

(٢) الحديث مخرج في صحيحة الألباني (رقم ١٩٢٧).

والمتحصل من ذلك: أن الإعذار في الإكراه من باب تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، وأن مصلحة استبقاء نفس المؤمن أولى من مفسدة جريان الكفر على اللسان والجوارح، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمرو عند الترمذي وغيره مرفوعا:" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"(١).

وعلى هذا: فقياس سائر الضرورات على الإكراه بجامع الحفاظ على الأصول الخمسة صحيح بجامع المصلحة الضرورية لا إشكال فيه، وهو المطلوب.

---

(١) رواه الترمذي (رقم **١٣٩٥**) والنسائي (رقم **٣٩٨٧**) وفي الكبرى (رقم **٣٤٣٥**) وسعيد بن منصور في التفسير (رقم ٦٧٣) والبزار (رقم **٢٣٩٣**) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٧٠) والبيهقي في الكبرى (رقم **١٥٨٧٠**) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند ابن ماجه (رقم **٢٦١٩**) والبيهقي في الشعب (رقم **٤٩٥٨-٤٨٦١**)، وشاهد ثان من حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة (رقم **٣٤٣٨٩**) وثالث من حديث أبي هريرة عند تمام في فوائده (رقم **١٠٥٦**) وصححه الألباني في غاية المرام (رقم **٤٣٩**).

اعتراضات وأجوبة:

الاعتراض الأول:

فإن قيل: العلة في الإكراه إنما هي لسلب الاختيار، وفقد الرضى.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا لا ينافي التعليل بالمصلحة، إذ هي الغاية من تشريع الحكم، ولا يصح التعليل مع فقدان الحكمة التي هي المصالح والمفاسد، وقد تقرر أن الصحيح جواز التعليل بالمصالح والمفاسد (التعليل بالحكمة).

وعليه: فالقياس صحيح، سواء عللنا بفقدان الرضا وسلب الاختيار، أو عللنا بغايته التي هي ترجيح المصالح والمفاسد، وما يترتب على الفعل والقول من المصلحة والمفسدة.

الوجه الثاني: أن التعليل بذلك لا يضر على تسليمه، وذلك أن الضرورة أيضا تسلب الاختيار، وتفقد الرضى، فيبقى القياس صحيحا على هذا التقدير.

ألا ترى أن المضطر لأكل الميتة، أو من أبيحت له المحرمات بالضرورة، لا يقال إنه رضي بأكل المحرمات، أو اختار أكل المحرمات.

نعم، فيه نوع اختيار وتقديم مصلحة على مفسدة، وهذا أيضا في الإكراه على الكفر، لأنه مخير بين التلفظ بكلمة الكفر، وبين أذى التهديد فيه، فكلاهما يختار أيسر الأمرين عليه.

قال ابن تيمية في الإكراه على القتل بعد كلام:" ولهذا صح أن يقال في هذا المكره: هو مريد مختار، وصح أن يقال: ليس بمختار، فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه أن لا يفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه، ولكن لما ألجئ بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا إرادة، بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل.

وحقيقة الأمر: أن له إرادتين، الإرادة الأصلية: أن لا يفعل هذا، بل هو كاره له مبغض له نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب، فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته.

ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهى والإباحة، فيقال: يباح له التكلم، ويحرم عليه قتل المعصوم، وأما إن أكره الرجل على الزنا، فإذا قال بعض الفقهاء: إنه لا يكون مكرها، إذ إنه فاعل بقدرة واختيار لم يصح ذلك، وكذلك الجائع الفقير الذي سرق ليأكل لا إثم عليه، وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، فالضرر الذي لحقه ألجأه إلى هذه الإرادة والفعل "(١).

فبين ابن تيمية أن المكره والمضطر سواء في الإرادة والاختيار.

وممن فصل القول في بقاء الاختيار عند الإكراه الإمام السمعاني وسيأتي

(١) الاستقامة (٢/٣٢٤-٣٢٥).

كلامه قريبا في الاعتراض الثاني.

الوجه الثالث: أن الاختيار والرضى أمران باطنان لا يمكن الاطلاع عليهما حقيقة، وإنما يستدل عليهما بالقرائن والأمارات، وقد أكثر الأصوليون من القول باشتراط التعليل بالوصف الظاهر، وعليه فلا يصلح هذا التعليل في مقياس هؤلاء الأصوليين، فيكون التعليل بالحكمة أولى وأصح من التعليل بالأوصاف الخفية.

الاعتراض الثاني:

وإن قيل: إن العلة في إباحة الكفر للمكره هو سقوط التكليف عنه، لأن تكليفه بدفع ما لا يقدر على دفعه من الإكراه هو من باب التكليف بما لا يطاق (١).

فالجواب أن هذا تعليل فاسد، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الكلام قد اشتمل على ما هو أثر العلة أو الحكم وهو سقوط التكليف، والبحث في علة سقوط التكليف عنه، فتعليل

---

(١) مشركون في سبيل الله لأبي المنذر الشنقيطي (ص ٦).

السقوط بالسقوط دور.

الوجه الثاني: أن عدَّه هذا من باب التكليف بما لا يطاق غير صحيح، وقد اختلف العلماء في بقاء التكليف مع الإكراه، ويدل على بقائه ولو جزئيا تفضيل الأخذ بالعزيمة في حالة الإكراه على الكفر.

ومثل هذا مقدور عليه للمكلف لكن مع المشقة، والمشاق تجلب التيسير بشروطها، فليس هذا من باب التكليف بما لا يطاق عند كثير من العلماء.

وممن قرر بقاء التكليف في حق المكره –بفتح الراء المهملة– السمعاني في قواطع الأدلة، ولنفاسة كلامه ننقله ههنا.

قال السمعاني:" وقال بعض المتكلمين أن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف، وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فقد الاختيار، قالوا: ولا تكليف مع عدم الاختيار، وربما يقولون أنه غير مريد لما أكره عليه، ولا قصد له فصار فعله كفعل النائم، وليس هذا بشيء لأنا قد بينا أن اختياره فيما أكره عليه قائم.

ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به، فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما أكره عليه فإنه يفعله عن قصد واختيار، والدليل على بقاء التكليف فى حقه أنه تنقسم عليه الأحكام فيما أكره عليه: ففي بعضها يجب عليه فعله، وفي بعضها يحرم، وفي بعضها يباح، وفي بعضها يرخص.

فالأول: مثل أكل الميتة، والثاني: مثل القتل، والثالث: مثل إتلاف مال الغير، والرابع: مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه على الإيمان، وانقسام الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف.

وقد أجتمعت الأمة على أنه لو أكره إنسانا على قتل إنسان لا يجوز أن يقتله، ولو قتل أثم إثم القتل، ولولا الحظرية عليه قائمة لم يأثم، ولما أثم ثبت أن التكليف قائم مستمر عليه "(١).

ولبيان هذه الصورة واختلاف العلماء في حقيقة الإكراه وأقسامه نذكر ما حرره الأستاذ عياض النامي في كتابه " أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها " فإنه حرر وأوجز فقال: " **الإكراه** : وهو حمل غيره على

(١) قواطع الأدلة (١/١١٨-١١٩).

فعل لا يفعله لو خلي ونفسه.

وقد قسمه الحنفية والجمهور إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكن اختَلَف اصطلاحهم في تعريف الإكراه الملجئ وغير الملجئ على النحو التالي:

الإكراه الملجئ عند الجمهور: هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع ويكون كالآلة في يد المكره، ومثلوه بما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات، أو ربطه وأدخله في دار حلف ألا يدخلها.

وغير الملجئ عندهم: ماعدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن.

والإكراه الملجئ عند الحنفية: هو أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطيع أن يفعل ذلك.

فهم حددوا ما يسمى إكراها ملجئا بالنظر إلى نوع التهديد، فإن كان متَحَمَّلا سُمّي غير ملجئ، وإن كان غير متحمل عادة سُمي ملجئا.

ولهذا اختلفوا في بعض أنواع من التهديد هل يعد الإكراه بها مُلجئا؟

مثل حبس الوالد أو الولد، أو ضربهما أو قتلهما، إلى غير ذلك.

وغير الملجئ عند أكثر الحنفية: هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ.

تحرير محل النزاع:

أما الإكراه الملجئ باصطلاح الشافعية ومن وافقهم فهو يمنع التكليف باتفاق؛ لأن المكلف لا ينسب إليه شيء من العمل فهو كالآلة.

ولكن الحنفية لا يسمون هذا النوع إكراها، بل يقولون الفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا، فلا يقال أكره عليه, فإذا أُلقِي الإنسان من مكان مرتفع على طفل فمات الطفل فالقاتل ليس الملقَى، بل الملقِي، والملقَى لا يعدو أن يكون آلةً، فهو كالحجر.

وأما الإكراه غير الملجئ باصطلاح الحنفية فهو لا يمنع التكليف باتفاق، لأنه تهديد بما يمكن تحمله، فإقدام المكره على الفعل يكون باختياره؛ لأنه متمكن من الصبر على الأذى الذي هدد به، ويبقى

الإكراه الملجئ باصطلاح الحنفية وهو ما كان التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مؤلم ونحو ذلك ممن يمكنه فعل ما هدد به.

فهذا مختلف فيه على أقوال:

القول الأول: أن الإكراه لا يمنع التكليف وهو مذهب الشافعية والحنفية وجمهور الأصوليين، ولكن الحنفية يعبرون بعبارة أخرى وهى قولهم:" لا يؤثر في أهلية الوجوب ولا في أهلية الأداء" لأنهم لا يعبرون بالتكليف.

القول الثاني: أنه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع ولا يمنع التكليف بنقيضه، وهذا مذهب أكثر المعتزلة. ومعناه: أن من أكره على فعل مراد للشارع فَفَعَله لأجل الإكراه لا يعد مكلفا فلا يثاب على هذا الفعل. وإن امتنع يعد مكلفا فيعاقب على الترك، وإن أكره على فعل يخالف مراد الشارع كالزنا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن امتنع فهو مكلف ويثاب، وإن فعل فليس بمكلف، فلا يعاقب.

والسبب في هذا القول أنهم يربطون بين التكليف والثواب والعقاب،

فحيث وجد التكليف فلا بد من الثواب أو العقاب، وحيث عدم التكليف فلا ثواب ولا عقاب.

والجمهور مع قولهم إن الإكراه لا يمنع التكليف لا يقولون إن المكره يؤاخذ على كل ما يقوله أو يفعله؛ لأن التكليف عندهم الخطاب بأمر أو نهي، والمُكرَه مخاطب، وكونه مخاطبا لا يلزم منه حصول الثواب أو العقاب ولا يلزم منه صحة جميع تصرفاته "[1].

والمتحرر من هذا: أن العلماء اختلفوا في ضابط الإكراه الملجئ، وأن ما نبحثه في باب الإكراه واختيار العزيمة إنما هو غير الملجئ عند الجمهور، وهو الملجئ عند الحنفية، وهو لا يمنع التكليف إلا عند المعتزلة على ما حكاه الأستاذ النامي، وقد اختلط ذلك على بعض الكتاب فاقتضى التنبيه.

---

(١) أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها (ص ٨٧-٨٩).

وانظر ما ذكره في: الإبهاج للسبكي (١/١٢٣-١٢٤ ط.دار الكتب العلمية) والبحر المحيط للزركشي (٢/٧٥ وما بعدها) ونهاية السول للآسنوي (١/ ٣٢١ وما بعدها) وغيرها.

الاعتراض الثالث:

فإن قيل: إن هذا القياس مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار، لأن في الآية حصر العذر بالإكراه، وهو أهم اعتراضات المانعين.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن العموم في الآية مخصوص بالحكاية والقراءة والشهادة فهو عموم مخصوص غير محفوظ، ولا يمتنع تخصيصه بدليل آخر من دلائل الشرع، لاسيما وقد تنازع الناس في حجية العموم بعد التخصيص.

قال السيوطي في " نظم الكوكب الساطع " تلخيصا للأقوال فيه: "

والأكثرون حجة وقيل: لا وقيل إن خصصه ما اتصلا

وقيل غير مبهم، وقيل في أقل جمع دون ما فوق يفي

وقيل إن عنه العموم أنبأ والخلف ممن ذا تجوزا رأى".

الوجه الثاني: أن عموم الآية مخصوص بالقياس، وذلك أن القياس خاص بالضروريات، والآية عامة في الضروريات والحاجيات

والتحسينيات، والقاعدة في التعارض تقديم الخاص على العام، ولو كان الخاص متأخرا عن العمل بالعام عند جمهور العلماء.

الوجه الثالث: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وقد حكى أبو الخطاب الحنبلي إجماع الصحابة عليه كما حققه الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد في كتابه " التخصيص بالقياس دراسة أصولية "، وذكر له اثنا عشر دليلا، وأهمها الثلاثة الأولى وهي باختصار:

الأول: أن الصحابة رضوان الله خصصوا بعض الآيات بالقياس، وأن أبا الخطاب الكَلْوَذَانِيّ (١) حكى إجماع الصحابة على ذلك.

الثاني: أن القياس دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام فيخصص به العموم كسائر الأدلة.

الثالث: أن التخصيص بالقياس إعمال للدليلين معا –القياس في

---

(١) قال السيوطي في تحرير اللباب (ص ٢٢٤): " الكلوذاني: بفتح أوله والواو والمعجمة وسكون اللام إلى كلواذى قرية ببغداد اهـ.

صورته والعام فيما بقي– وهذا الإعمال لهما جميعا هو خير وأولى من إعمال أحدهما وإسقاط الآخر (١).

الوجه الرابع: أن العموم يخصص به المفهوم – أي مفهوم المخالفة – عند جمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وذكر ابن تيمية: أنه منقول صريحاً عن الإمام أحمد، كما أنه مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وقد فصل في ذلك مع الترجيح والمناقشة الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك في كتابه " التخصيص بالمفهوم دراسة وتطبيقاً ".

فإذا كان مفهوم المخالفة – وهو أضعف من القياس – حجة في تخصيص العموم فتخصيص ذلك العموم بالقياس من باب أولى وهو المطلوب.

الوجه الخامس: أن هذا القياس متأيد بما تقدم من الدلائل النقلية التي تفيد ما يفيده هذا القياس، فوجب تقديم هذا القياس الخاص على

---

(١) التخصيص بالقياس دراسة أصولية (ص ٢١ فما بعدها).

عموم الآية، وليس من باب مصادمة النص وفساد الاعتبار كما يدعي المانعون.

ووجه تخصيص العموم بالقياس: أن العموم ظني الدلالة على أفراده سواء كان محفوظا أو مخصوصا عند الجمهور، والقياس ظني الدلالة على الفرع المقيس، فكان التعارض بينهما من باب التعارض بين دليلين ظنيين في الدلالة، فاستويا في الجملة من هذه الجهة، واختص القياس بالخصوص فكان أولى بالتقديم من العموم، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، كما هي قاعدة التعارض بين العام والخاص.

الوجه السادس: أن بعض العلماء ذهب إلى أن الضرورة أشدّ من الإكراه.

قال الدكتور المشوخي:" حالة الضرورة تعتبر أعم وأشدّ من حالة الإكراه، فإن الإكراه صورة من صور الضرورة، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه دل هذا على تحقق الاضطرار، ولذلك فإن المكره يقاس على المضطر في جواز أكل الميتة للضرورة، لأنه في معنى المضطر إلى

التغذي بها بجامع استبقاء النفس "(١).

ولهذا جوز بعض العلماء لأجل المصلحة الضرورية ما لم يجيزوه لأجل الإكراه، فالإكراه لا يجيز قتل النفس المسلمة وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك (٢)، ومع ذلك فقد أجاز بعض العلماء صورا من قتل المسلم الذي لم يرتكب حدا يوجب أو يجيز قتله بالمصلحة، ومن ذلك قتل المسلم المبتدع، ومن لم ينته فساده إلا بقتله، وهو مشهور في مواضعه، ومن ذلك أيضا مسألة التترس فإنها تعتمد على المصلحة الضرورية وليس لجرم ارتكبه الأسير، فدل ذلك على أن المصلحة الضرورية تبيح ما لا يبيحه الإكراه.

---

(١) الاستضعاف للمشوخي (ص ٥٠).

(٢) قال ابن تيمية في الاستقامة (٢/٣٢٣): " فأما قتل المعصوم فلا يباح بالاكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس ".

المقام الثاني:

أجوبة المجيزين على أدلة المانعين

تقدمت أكثر الأجوبة عن دلائل المانعين من خلال المناقشات وجواب الاعتراضات، وهذا اختصار لها:

أولا: الجواب عن آية النحل وما فيها من العموم والحصر

والجواب عن الآية أن يقال: دلالة الآية عموم مخصوص بالقياس وما يعضده من الدلائل المتقدمة كما هي مخصوصة بدلائل أخرى منها القراءة والحكاية والشهادة، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في أن القياس غير مصادم لنص الآية في العموم، وإنما هو من باب التعارض بين الآية العامة والقياس الخاص، وذكرنا أن الصحابة وجمهور العلماء على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وحكى أبو الخطاب الحنبلي إجماع الصحابة على ذلك، ومن رام التفصيل فيه فليرجع لكتاب الدكتور العويد "التخصيص بالقياس دراسة أصولية".

ثانيا: الجواب عن الإجماع المنقول عن بعض الأئمة.

والجواب عن هذا الإجماع المذكور من وجهين:

الوجه الأول: أن الضرورات داخلة في الإكراه المستثنى عند ابن حزم

وابن تيمية وهما ممن نقل الإجماع، وقد حكى ابن القيم نحو ذلك عن بعض العلماء، وسبقه إليه ابن الزملكاني ونسبه لابن المنير، وكذلك قال الفيروز آبادي وآخرون كما تقدم، والخلاف حينئذ في اللفظ لا في المعنى.

ثانيهما: أن الإجماع الذي ذكره ابن تيمية وابن القيم مخصوص بالدلائل التي ذكرناها من النصوص والقياس، وإذا كان التخصيص يرد على نصوص الكتاب والسنة فوروده على حكايات الإجماع من باب أولى، كيف وقد يغفل من يحكي الإجماع من العلماء عن بعض ما يعلمه من صور الاستثناء.

ويدل على ذلك أن كلا من ابن تيمية وابن القيم لم يذكرا في سياق نقل الإجماع جواز الحكاية والقراءة والشهاة على الكفر، وكل ذلك من مواطن النص والإجماع، وأقره ابن تيمية في غير موضع من كتبه كما تقدم، فلا يكون عدم ذكرهم لغيرها من الصور دليلا يعارض به ما ثبتت دلائل الشرع.

ثالثا: الجواب عن آيات الهجرة

احتج المانعون بهذه الآية وتفسيرها بقول الجصاص:" وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه، لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله، وكذلك قال أصحابنا: إنه لو قال لرجل لأقتلن ولدك، أو لتكفرن إنه لا يسعه إظهار الكفر، ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال: لا أقر لك حتى تحط عني بعضه، فحط عنه بعضه، أنه لا يصح الحط عنه، وجعل خوفه على ذهاب ماله بمنزلة الإكراه على الحط، وهو فيما أظن مذهب ابن أبي ليلى، وما ذكرناه يدل على صحة قولنا.

ويدل على أن الخوف على المال والأهل لا يبيح التقية: أن الله فرض الهجرة على المؤمنين، ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأهلهم، فقال ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ الآية، وقال ﴿ قَالُوٓاْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾ "(١).

والجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه المسألة من مواضع النزاع، وقد ذهب بعض العلماء ومنهم بعض فقهاء الحنفية إلى أن التهديد بأخذ المال إكراه يبيح التقية، وفي كلام الجصاص إثبات الخلاف عن بعض من أهل العلم.

وقال ابن العربي:" وقد اختلف الناس في التهديد هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه؛ فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة، إلا في القتل "(٢).

وقال ابن حزم:" والإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراها، وعرف

---

(١) أحكام القرآن للجصاص/ تفسير أول سورة الممتحنة.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي(٣/ ١٦٠) المسألة الثانية من آية الإكراه في النحل (آية ١٠٦).

بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو ضرب، أو سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه "(١).

وقال ابن قدامة:" وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى: أن يكون إكراهاً لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا "(٢).

الوجه الثاني: أن قصة الحجاج بن علاط – وهي صحيحة – تؤيد قول من ألحق المال والعرض بالنفس، فهو أرجح دليلا من قول الجصاص ومن وافقه.

الوجه الثالث: أن ترك الهجرة ليس كفرا مخرجا من الملة، ولهذا ناسب

---

(١) المحلى (٨/ ٣٣٠).

(٢) المغني (٧/ ١٢٠)

ذكر المحبة القلبية، لأن ارتكاب المعاصي والكبائر لا تكون كفرا إلا بشرط الاستحلال، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على الكفر، وغايته أن يقال: إن الآية دلت على عدم العذر بترك الهجرة لأجل ما ذكر فيها، فيقاس عليه ارتكاب المكفر، وهو قياس يعارضه قياس آخر أقوى وأخص منه وتؤيده دلائل كثيرة، فكان أولى بالتقديم منه.

الوجه الرابع: أن ترك الهجرة للمصلحة الراجحة غير داخل في هذا الوعيد، وقد تبين هذا من قصة النجاشي، فإنه ترك الهجرة لأجل ما كان فيه من الملك كما تقدم عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو تارك للهجرة، ولولا أنه كان مصيبا لم يكن ممدوحا، ولولا أن في بقائه على الملك مصلحة أرجح منها لم يكن معذورا بل مذموما بتركها، فدل ذلك كله على أن ترك الهجرة للمصلحة الراجحة غير داخل في آية التوبة، وما نحن بصدده من هذا الباب فلا يصح القياس المذكور.

رابعا: قاعدة ترجيح المصالح الدينية على الدنيوية

فالجواب أن يقال: دليل المصلحة المذكور مبني على الأصل في العزائم ولا يستقيم في الرخص والأعذار التي يجري الكلام فيها، وما قيل في الضرورات يقال أيضا في الإكراه، وما كان جواب المانعين في الإكراه فهو أيضا جواب المجيزين في الضرورات.

بيانه: أن الإكراه المنصوص معلل بمصالح دنيوية وهي حفظ النفس وفاقا، وحفظ سائر الضرورات من المال والعرض عند كثير من الفقهاء والعلماء، وذلك كله من المصالح الدنيوية، وقدمت على مفسدة جريان الكفر على اللسان والجوارح وهي مفاسد دينية، وقد قدمنا نصوص العلماء في تقديم الأول على الثاني، وهذا المعترض يجب أن يقر بهذا.

وعليه: فلا غرابة في تقديم مصلحة الحفاظ على الضروريات على مفسدة جريان الكفر على اللسان والحوارح مثل الإكراه تماما، وهذا الاعتراض الذي ذكروه يرد على الإكراه كوروده على الضرورات، وما

كان جواب المعترض في هذا فهو جواب المستدل به.

والقاعدة العامة في موارد الأحكام الشرعية تدل على أن التقديم المذكور إنما هو في العزائم لا في الرخص، وليس هذا خاصا بهذا الباب، بل هو في سائر الأبواب.

- ألا ترى أن حضور صلاة الجماعة مصلحة شرعية تركت لأعذار جلها مصالح دنيوية كالخوف من سلطان جائر، أو ملازمة غريم، أو مطر وطين ونحو ذلك مما هو متفق عليه أو مختلف فيه.
- ألا ترى أن أكل الميتة للمضطر الجائع جائز لمصلحة دنيوية مع ما فيها من المفاسد الدينية، وقس على هذا في الرخص وتقديمها.

خامسا: الجواب على قولهم (إن هذا فتح لباب شر عظيم)

ووجه هذا الاعتراض أن يقال: المصلحة التي يريد القائلون بها ليس لها ضابط محقق، ولا يعجز كل من أراد تحريف النصوص عن افتعال مصلحة يستجيز بها الكفر، فيكون في فتح هذا الباب فساد عظيم وشر

مستطير، ومنه يدخل المنافقون ومن على شاكلتهم.

والجواب من وجوه:

الوجه الأول: لا خلاف في أن هذا باب خطير جدا، وأنه باب يمكن أن يدخل منه المتلاعبون، لكن ذلك لا يمنع من جوازه بضوابطه الشرعية، ولا يدخل فيه إلا أهل العلم الراسخون في العلم كغيرها من مسائل هذا الباب.

الوجه الثاني: أن هذه المفسدة ليست خاصة بمسألة المصلحة الضرورية المذكورة، بل هي أيضا واردة في الأعذار المنصوصة، ولم يكن مانعا من اعتبارها منصوصة:

- فهذا عذر التقية المنصوص عليه، لم يرد في نصوص الشرع شروطه ولا ضوابطه، وإنما هي من اجتهادات العلماء، ويمكن لكل مغرض يعيش في زمن الاستضعاف أو مكانه أن يعتذر بالتقية، فما يقال في ضبط ذلك يقال مثله في المصلحة الضرورية.

- وهذا أيضا عذر الإكراه وهو منصوص عليه، لكن لم يرد في النصوص بيان شروطه وحده، وقد اختلف العلماء في كثير من مسائله، وهي اجتهادات غير منصوصة، ويمكن لكل مغرض أن يتمسك بقول أو مذهب ويحتج بالخلاف فيه، ولم يمنع هذا من اعتباره عذرا شرعيا، فكذلك المصلحة الضرورية إن اعتبرت عذرا، لا يضر ذلك الاختلاف في ضوابطها وشروطها، كما لا يضر الإكراه، وما يقال في المصلحة مما ذكره المعترض يقال مثله في الإكراه.
- وهذه كلمة الشهادة والتوحيد، قد اعتبرها الشرع حاقنة لدماء الناطقين بها كما جاء في النصوص، وقد اتخذها المنافقون جنة كما جاء في نصوص القرآن، ولم يكن ذلك مانعا من حقنها لدماء الناطقين بها إلا ما استثني من حقها، فدل ذلك على أن استغلال

ذوي الأهواء لبعض النصوص والمسائل لا يمنع من اعتبارها، إذا كان لها دليل معتبر من دلائل الشرع.

الوجه الثالث: أن يقال: الضوابط الشرعية لهذه القاعدة عند من يعتبرها صحيحة مأخوذ من باب المصالح وضوابطها، وقد بحثها العلماء قديما وحديثا، وجعلوها في القوة مراتب ثلاثة، هي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، ولكل مرتبة حكمها ومنزلتها، فلم يكن ضبط مسائل المصلحة المذكورة ممتنعا أو مستحيلا.

الفصل الثاني: تطبيقات وحوادث

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: جواز التشبه المكفر للمصلحة الضرورية

المسألة الثانية: أخذ الولايات العامة من الكافر للمصلحة

بعد ذكر ما تقدم من دلائل القائلين بالجواز والجواب عن اعتراضات المخالفين، نذكر في هذا الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، بعض تطبيقات المسألة التي وجدناها منقولة عن أهل العلم، وبعض حوادث الزمان التي مرت بالمسلمين وفتاوى العلماء في أصحابها.

وإنما نذكر هذه الحوادث والفتاوى لأسباب من أهمها:

أولا: أن فهم العلماء للمسألة ينير الطريق للباحث، ولهذا لم يزل أهل العلم يقتبس بعضهم من بعض، ويستنير المتأخر بفتاوى المتقدم عليه من أهل العلم.

ثانيا: بيان أن من أهل العلم من تناول هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وأن بحثها على الوجه المتقدم ليس غريبا، بل له نظائر سابقة، وأقوال تفيد في الباب من أهل العلم السابقين.

وما سنذكره في هذا الفصل إنما هو من باب التمثيل وليس من باب حصر أقوال العلماء في ذلك، ولا حصر حوادث الزمان المتقدم.

المسألة الأولى: جواز التشبه المكفِّر للمصلحة الضرورية

قد جاء عن أهل العلم ما يدل على جواز ارتكاب المكفر للمصلحة الضرورية وذلك في التشبه بالكفار في الملبس، وفيه نقلان وحادثتان:

النقل الأول: عن الموسوعة الفقهية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس- الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين - يحكم بكفر فاعله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه، أو لدفع الحر أو البرد، وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين، أو نحو ذلك لحديث:" من تشبه بقوم فهو منهم"(١) لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر، ولا يلبسه إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في

(١) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء (رقم ٢٦٩١).

العقل والشرع "(١).

فهؤلاء الفقهاء حكموا أولا بأن ذلك كفر، ثم أباحوا ارتكابه لدفع البرد والحر، وخديعة الحرب، و اطلاع أخبار الكفار للمسلمين، وليس شيء من ذلك إكراها، وإنما لمصلحة عامة في خديعة الحرب والاطلاع على أخبارهم، أو لمصلحة خاصة ضرورية في دفع البرد والحر.

وفي هذا النقل ما يبطل تخصيص قولهم بخديعة الحرب كما صنع بعضهم فيما كتب في هذه المسألة، وذلك أن الوقاية من البرد والحر ليسا من قبيل الخديعة والتظاهر بالكفر لمصلحة الحرب، ولا هي من متعلقاته التي تلزمه، وإنما الجامع بين دفع الحر والبرد، وبين الخديعة في الحرب، والاطلاع على أخبارهم للمسلمين هو مناط المصلحة الضرورية.

النقل الثاني: قال ابن تيمية: " وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٢/٥).

بعد ظهور الدين وعلوه، كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك.

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا "(١).

---

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٧١-٤٧٢ ط. ناصر العقل).

في تفريقه بين دار الكفر ودار الإسلام المرتبط بالتفريق بين حال القوة وحال الضعف في موافقة الكفار في الهدي الظاهر ومخالفتهم.

وقد اعتمد قول ابن تيمية الدكتور محمد سعيد القحطاني في " الولاء والبراء " ثم أعقبه بنقل في ترجيح المصالح والمفاسد عن ابن القيم فقال:" وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة جليلة عليها مدار الشرع وإليها مرجع الخلق والأمر - كما يقول ابن القيم - وهي: إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها "(١).

وأما الحادثتان:

الحادثة الأولى: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في مجاعة بعض المسلمين في عكا عند محاصرة الصليبيين من التظاهر بزي الكفار خديعة لهم، لإنقاذ المسلمين فقال:" (**فصل**): وكتب متولي عكا من جهة السلطان صلاح الدين وهو الأمير بهاء الدين قراقوش، في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه لم يبق عندهم في المدينة من الأقوات

(١) الولاء والبراء (ص**٣٢٩**) و الجواب الكافي (ص ١٦٧).

إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان، فلما وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، خوفا من إشاعة ذلك فيبلغ العدو فيقدموا على المسلمين، وتضعف القلوب، وكان قد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقدم بالميرة إلى عكا فتأخر سيره، ثم وصلت ثلاث بطش(١) ليلة النصف، فيها من الميرة ما يكفي أهل البلد طول الشتاء، وهي صحبة الحاجب لؤلؤ، فلما أشرفت على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلد، ويتلف ما فيها، فاقتتلوا في البحر قتالا شديدا، والمسلمون في البر يبتهلون إلى الله عز وجل في سلامتها، والفرنج أيضا تصرخ برا وبحرا، وقد ارتفع الضجيج، فنصر الله المسلمين وسلم مراكبهم، وطابت الريح للبطش فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء، ودخلت البلد سالمة ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا، وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت، فيها أربعمائة

(١) البطش: السفينة.

غرارة، وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج المغنومة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم، وشدوا الزنانير، واستصحبوا في البطشة معهم شيئا من الخنازير، وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد، فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة، والحرب خدعة، فعبرت الميناء فامتلأ الثغر بها خيرا، فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطش الثلاث المصرية "(١).

وموضع الشاهد من هذه القصة: أن مصلحة استنقاذ المسلمين أجازت لهم التظاهر بزي النصارى، ولهذا قال ابن كثير تعليقا على هذه الحادثة: "الحرب خدعة" فدل ذلك على جواز ارتكاب المكفر

(١) البداية والنهاية (١٢/٤١١-٤١٢).

للمصلحة الضرورية.

الحادثة الثانية: ذكر السبكي في الأشباه والنظائر قصة من هذا الباب وعلق عليها، فقال:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو(١) مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا، وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون، ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى، وأذن لهما في التوجه إلى صيدا، على أنهما راهبان، وكانا في الباطن مجهزين لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه، وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر، وما برحا حتى اغتالاه، وأراحا المسلمين منه، ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا، ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.

---

(١) هكذا في الكتاب، ولعل فيه سقطا تقديره " فلو دعت مصلحة المسلمين ...".

ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله ? قال: نعم. قال: فأذن لي -فأذن له: فأقول: قال: قد فعلت "[1].

(١) الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٣٤).

المسألة الثانية: تولي المناصب من قبل الكافر

تمهيد:

العلاقة بين المولي والمتولي توجب الولاية بينهم، وتدخل في عموم قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾ عند بعض العلماء من الصحابة وغيرهم.

وقد جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه التولية من جنس الموالاة ونازعه في ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

فروى البيهقي وغيره: " أن عمر رضى الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى ف أديم واحد وكان لأبى موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضى الله عنه وقال: إن هذا لحافظ، وقال: إن لنا كتابا في المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ، قال أبو موسى إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضى الله عنه: أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني، قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه وقرأ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم

مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾، قال أبو موسى: والله ما توليته، إنما كان يكتب، قال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ ! لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خانهم الله، ولا تغزهم بعد إذ أذلهم الله فأخرجه "[1].

وسنذكر هنا بعض الحوادث التي يجمعها تولي الولايات العامة وتلقيها من الكافر، وهي في زماننا تولي مناصب الوزارة والقضاء في ظل الأنظمة الحاكمة بغير ما أنزل الله تعالى، سواء كانت ديمقراطية تجعل السيادة والحكم للشعوب ممثلة بمجالسها التشريعية، أو كانت استبدادية تحكم بقوة السيف وتشريع ما تراه من أحكام.

وما في قبول الولايات وتوليها من المفاسد مغمور في المصالح الراجحة التي تعتبر من جنس الاضطرار كما بين العلماء ذلك.

---

(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/١١٥٦ رقم ٦٥١٠) والبيهقي (رقم ١٨٧٢٧، ٢٠٤٠٩) وفي شعب الإيمان (رقم ٨٩٣٩) والخلال في في أحكام أهل الملل (ص ١١٧ رقم ٣٢٨) وابن قتيبة في عيون الأخبار (١/١٠٢) وحسن الألباني في الإرواء (رقم ٢٦٣٠) إسناده.

قال العز بن عبد السلام:" ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد "(١).

وقال أيضا:" ولاية المظالم تختلف باختلاف رتبها في المفاسد، فالولاية على القتل والقطع والصلب بغير حق أقبح من الولاية على الضرب بغير حق. وكذلك الولاية على المكوس وغصب الأموال، وتضمين الخمور والأبضاع، وكذلك الإعانة على إثم وعدوان وفسوق وعصيان.

وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة:

---

(١) قواعد الأحكام (ص ٧٣).

منها: ما يبذل في افتكاك الأسارى، فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه.

ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه.

ومنها: أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه.

وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، وإنما هو إعانة على درء المفاسد، فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا "[1].

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في فوائد قوله تعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ ما نصه: "

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه

(١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (ص ١٠٩-١١٠).

الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان.

فعلى هذا: لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم.

نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم "[1].

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي:" ومما سألونا عنه: حكم تولية الكفار المحتلين بلاد المسلمين بعض المسلمين على بعض.

(١) تفسير السعدي (ص ٣٨٨).

فأجبناهم أن المؤمنين الذين تغلب عليهم الكفار باحتلال بلادهم إذا أمكنهم الانضمام إلى سلطان إسلامي وجب عليهم ذلك، ولم يجز لهم موالاة الكفار وأحرى توليتهم، لأن موالاة المسلمين للكفار مع القدرة على موالاة المسلمين تتضمن الفتنة والفساد الكبير بنص القرآن العظيم، وهو قوله تعالى ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ وقد قال تعالى ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾.

وأما إن كان المسلمون الذين تغلب عليهم الكفار ولا صريخ لهم من المسلمين يستنقذهم بضمهم إليه، فموالاتهم للكفار بالظاهر دون الباطن لدفع ضررهم جائزة بنص القرآن العظيم، وهو قوله تعالى ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةًۗ ﴾ .

وكذلك توليتهم بعض المسلمين على بعض في الجاري على أصل مذهب مالك ومن وافقه من أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت بشرعنا إلا لدليل يقتضي النسخ.

وإيضاح ذلك: أن نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم – عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام – طلب التولية من ملك مصر، وانعقدت له منه وهو كافر كما قال تعالى حكاية عنه﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ﴾ ، فلو كانت التولية من يد الكافر المتغلب حراما غير منعقدة لما طلبها هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من يد الكافر، ولما انعقدت له منه، ويوسف من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام بقوله ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ ﴾ وقد أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاقتداء بهم حيث قال بعد ذكرهم عليه وعليهم صلوات الله وسلامه ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ ﴾.

وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاقتداء بهم أمر لنا، لأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتناول الأمة من جهة الحكم، لأنه قدوتهم، إلا ما ثبت فيه الخاصة بالدليل، على ما ذهب إليه أكثر المالكية، وهو ظاهر قول مالك.... إلى أن قال:

وذكر المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله في باب القضاء:" إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا" ما يفيد انعقاد تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم.

وفي البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي مختصر خليل عند قوله" الباغية: فرقة خالفت الإمام" ما يفيد ما ذكرنا.

ووجهه ظاهر جدا، لأنه إن لم يل القضاء مسلم وليه كافر، ويقد تقرر عند علماء الصول أن ارتكاب أخف الضررين واجب.

قال في "مراقي السعود":

وارتكب الأخف من ضرين وخيرن لدى استوى هذين.

ومعلوم أن ولاية المسلم ولو من جهة الكفار أحسن من ولاية الكافر نفسه.

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا "[1].

(١) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص ٨٩-٩١، ٩٩-١٠٠).

وقال محمد درويش سلامة في الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها:" ذهب جماعة من العلماء إلى جواز تولي المناصب من الكافر أو الظالم والمشاركة في حكومة غير مسلمة، إذا كانت هناك مصلحة تفوق مفسدة الحكم بغير ما أنزل الله، كأن يرفع ظلما، أو يدفع حقا، وإليه ذهب ابن تيمية، والعز بن عبد السلام، والشوكاني في تفسيره وبعض المعاصرين "(١).

وقد بين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أن دخول المجالس التشريعية، وتولي المناصب العامة التنفيذية سواء في الحكم إن لم يكن الثاني أسوء من الأول فقال فيما كتبه في هذه المسألة:" لا فرق بتاتا من حيث الحكم الشرعي بين الدخول في المجالس التشريعية في الحكومات القائمة (الديمقراطية أو الاستبدادية) وبين تولي المناصب العامة فيها، فإذا قال قائل: إنها حكومات ظالمة أو حتى كافرة، فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية، لأن كل سلطة من هاتين السلطتين تنبعان من

(١) الأقليات الإسلامية (ص ٢٨١).

نفس النظام، فالوزير مثلا وهو صاحب ولاية عامة يطبق ما يصدر عن السلطة التشريعية، ولكن المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه، وذلك أنه لا يرغم حسب النظام الديمقراطي أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له، بل يجب عليه أن يعترض على كل قانون يخالف الدين، وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متمتعا بما يسمونه (بالحصانة البرلمانية) التي تجعله فوق المساءلة عن كل كلماته.

وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي، لأنه صاحب سلطة تنفيذية عليه أن ينفذ فقط، وله اجتهاده في حدود صلاحياته، وأما النائب في المجالس التشريعية فله أن يقول ما يشاء، ويعترض على ما يريد، ويقدم ما يشاء من مشاريع قوانين، وبالتالي فالموقف الشرعي لعضو المجالس التشريعية أكثر سلامة وأمنا في دينه – إن التزم الحق – من موقف الذي يتولى وزارة أو

منصبا عاما، إذ مجال الاختيار والاجتهاد له قليل ".

ومن رام تفصيل آراء العلماء وبيان حججهم فليراجع كتاب "حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية" للعلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر [1].

ونذكر هنا مثالين لهذه الحوادث مما يجري في هذا السياق:

المثال الأول: أسرة بدر الجمالي مع الفاطميين

تولي كل من بدر الجمالي وولده الأفضل وحفيده أبي علي ومن بعدهم صلاح الدين الأيوبي مهام عالية وخطيرة من الدولة العبيدية الكافرة، فأظهروا الولاء لبني عبيد القداح، ووطدوا أركان دولتهم بدرجات مختلفة حسب الظروف.

وهذه الولاية التي أظهرتها هذه الأسرة، والخدمات التي قدمتها للعبيديين الكفرة، وتوطيدها لأركان دولتهم، لم يخرجها عن الإسلام،

---

(١) وممن بحث ذلك ويحسن النظر فيه كل من:

- سليمان محمد في " الأقليات المسلمة ".
- محمد درويش في " الأقليات الإسلامية " أيضا.

بل ولا عن دائرة أهل السنة عند العلماء، لأن المسلمين كانوا مستضعفين تحت وطأة العبيديين، وبهذه الحيلة تمكنوا من إزاحة ملكهم، فدل ذلك على أن إظهار الولاء للعبيديين الكفرة، وتنفيذ كثير من أوامرهم ورغباتهم بقصد تقليل شرِّهم جائز مباح إذا كانت لتحقيق المصالح الضرورية، أو على الأقل يمنع ترتب الأثر على الفعل وهو المقصود، وهذه تعليقات بعض العلماء على بدر الجمالي وولده الأفضل بن بدر الجمالي وحفيده أحمد بن الأفضل الملقبين بأمير الجيوش.

قال ابن كثير في ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش: " أبو القاسم شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بمصر، مدبر دولة الفاطميين، وإليه تنسب قيسرية أمير الجيوش بمصر، والعامة تقول مرجوش، وأبوه باني الجامع الذي بثغر الإسكندرية بسوق العطارين، ومشهد الرأس بعسقلان أيضا، وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة صور، وقيل على عكا، ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه على ديار مصر،

فسدد الأمور بعد فسادها، ومات في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وقام في الوزارة ولده الأفضل هذا، وكان كأبيه في الشهامة والصرامة، ولما مات المستنصر أقام المستعلي واستمرت الأمور على يديه "..

ثم علق ابن كثير عليه فقال:" وكان عادلا حسن السيرة، موصوفا بجودة السريرة "[1].

وترجم الحافظ الذهبي للأفضل بن أمير الجيوش في سير أعلام النبلاء ومما قال:" وكان الأمراء تكرهه لكونه سنيا، فكان يؤذيهم، وكان فيه عدل، فظهر بعده الظلم والبدعة ".

ثم قال الذهبي:" قال أبو يعلى بن القلانسي: كان الأفضل حسن الاعتقاد، سنيا، حميد السيرة، كريم الأخلاق، لم يأت الزمان بمثله.

ثم قال الذهبي:" ووزر بعد هلاك الآمر أمير الجيوش أبو علي أحمد ابن الأفضل، وكان شهما مطاعا، وبطلا شجاعا، سائسا سنيا، كأبيه وجده، فحجر على الحافظ، ومنعه من أعباء الأمور، فشدَّ عليه مملوك للحافظ

(١) البداية والنهاية (١٢/ ٢٣٤).

إفرنجي فطعنه وقتله "[1].

وذكر ابن العماد في شذرات الذهب ترجمة الأفضل ابن أمير الجيوش فقال:" كان في الحقيقة هو صاحب الديار المصرية، ولى بعد أبيه وامتدت أيامه، وكان شهما مهيبا بعيد الغور فحل الرأي، ولى وزارة السيف والقلم للمستعلى ثم للآمر، وكانا معه صورة بلا معنى، وكان قد أذن للناس في إظهار عقائدهم، وأمات شعار دعوة الباطنية فمقتوه لذلك".

وقال أيضا في أحمد بن الأفضل:" وولى وزارة السيف والقلم، وكان شهما مهيبا عالي الهمة كأبيه وجده، فحجر على الحافظ ومنعه من الظهور، وأخذ أكثر ما في القصر، وأهمل ناموس الخلافة العبيدية لأنه كان سنيا كأبيه لكنه أظهر التمسك بالإمام المنتصر وأبطل من الأذان حي على خير العمل وأبطل قواعد القوم "[2].

---

(١) سير أعلام النبلاء (١٩/٥٠٨ ترجمة ٢٩٤).

(٢) شذرات الذهب (٤/٤٦، ٧٧).

وهذا الثناء على هؤلاء القادة مع خدماتهم الجليلة لبني عبيد يدل على أن هؤلاء العلماء راعوا ما في عملهم من المصالح وتقليل المفاسد.

فإن قيل: هل كان هؤلاء الأئمة يرون كفر العبيديين ؟.

فالجواب: نعم، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن ابن تيمية نقل الإجماع على ما قاله الغزالي فيهم من أن ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض فقال في الرد على المنطقيين:" وأما قرامطة البحرين أبو سعيد بن الجنابى وأصحابه فأولئك كانوا يتظاهرون بالكفر الصريح، ولهذا قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، واخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة، بخلاف العبيديين، فإنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ويقولون إنهم شيعة، فالظاهر عنهم الرفض، لكن كان باطنهم الإلحاد والزندقة، كما قال أبو حامد الغزالي في كتاب "المستظهري": ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهذا الذي قاله أبو حامد فيهم هو متفق عليه بين علماء المسلمين، وكانوا يأمرون عامتهم بالعبادات، وهم على درجات

مرتبة عندهم، كلما ارتفع درجة غيروا الشريعة عنده، فإذا انتهى أسقطوا عنه الشرع "[1].

الوجه الثاني: أن هؤلاء العلماء قد أفصحوا عن رأيهم في العبيديين.

فأما الحافظ ابن كثير فنقل في البداية[2] أنه قال: " لم يكونوا فاطميين، وإنما كانوا ينسبون إلى عبيد، وكان اسمه سعيدا، وكان يهوديا حدادا بسلمية، ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم وطعنهم في نسبهم.

قال: وقد استقصيت الكلام في مختصر تاريخ دمشق في ترجمة عبد الرحمن بن إلياس، ثم ذكر في الروضتين في هذا الموضع أشياء كثيرة في غضون ما سقته من قبائحهم، وما كانوا يجهرون به في بعض الأحيان من الكفريات، وقد تقدم من ذلك شئ كثير في تراجمهم.

قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا سميته" كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد"، وكذا صنف العلماء في الرد عليهم

---

(١) الرد على المنطقيين (ص٣٢٥ تحقيق عبد الصمد شرف الدين الكتبي، ط١. مؤسسة الريان ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م).

(٢) البداية والنهاية (١٢/٣٣٣)

كتبا كثيرة، من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبو بكر الباقلاني، الذي سماه " كشف الأسرار وهتك الأستار " وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بني أيوب يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر:

أبدتم من بلى دولة الكفر من بني عبيد بمصر إن هذا هو الفضل
زنادقة، شيعية، باطنية مجوس وما في الصالحين لهم أصل
يسرون كفرا، يظهرون تشيعا ليستروا سابور عمهم الجهل ".

وأما الحافظ الذهبي: فله كلام كثير فيهم، وقد ذكر مختصر تاريخهم وعقائدهم في السير، في ترجمة عبيد الله المهدي وذريته، ونقل في آخر ترجمته عن القاضي عياض كلاما فقال:" نقل القاضي عياض في ترجمة أبي محمد الكستراتي، أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ فقال: يختار القتل ولا يعذر، ويجب الفرار، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع، لا يجوز.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيروان، أن حال بني عبيد حال

المرتدين والزنادقة "[1].

ومن ذلك قوله في آخر ترجمة عمارة بن علي بن زيدان، أبو محمد الحكمي الذي صلبه صلاح الدين الأيوبي:" وله بيت كيس في العبيديين:

أفاعيلهم في الجود أفعال سنة * وإن خالفوني في اعتقاد التشيع.

قلت: يا ليته تشيع فقط، بل يا ليته ترفض، وإنما يقال: هو انحلال وزندقة "[2].

وأما ابن العماد: فقال في حوادث ووفيات سنة (**٣٢٢**هـ): وفيها المهدي عبيد الله، والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية، افترى أنه من ولد جعفر الصادق، وكان بسلمية، فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب، وحاصل الأمر أنه استولى على مملكة المغرب، وامتدت دولته بضعاً وعشرين سنة، ومات في ربيع الأول بالمهدية التي بناها، وكان يظهر

---

(١) سير أعلام النبلاء (ترجمة ٦٥ (١٥/١٤١-١٥١).

(٢) سير أعلام النبلاء (٢٠/٥٩٦) فهذا تعليق الذهبي فيهم.

الرفض، ويبطن الزندقة "[1].

المثال الثاني: تولي الولايات بين المسلمين والتتار

ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن التتار كانوا يحكمون بشريعة غير شريعة الله تعالى هي من الكفر، فقال في تفسير قوله تعالى ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾: " ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم الياساق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا،

(١) شذرات الذهب (٢/ ٢٩١).

يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ".

وقال ابن تيمية:" ... فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك : فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم "الياسق" على حكم الله ورسوله، ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب أن يمنع من النظر في الوقف "[1].

والمقصود من ذلك: بيان حال التتار وما كانوا يحكمون به ورأي ابن كثير رحمه الله تعالى فيهم، ومع ذلك فقد كان أهل الفضل يتلقى منهم الولايات، ويقيم ما يستطيعه من العدل، ولم يكن هذا كفرا بل ولا معصية، وإنما هو من جنس الأعمال الصالحة، ولم يكن هؤلاء مكرهين

(١) مجموع الفتاوى (٣٥/٤٠٨).

على أخذ هذه الولايات مع ما فيها من الدخول تحت طاعة التتار، وائتمار أوامرهم، وتنفيذ سياساتهم، وهو من جنس موالاتهم كما تقدم.

وقال ابن تيمية: " وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها "[1].

وتقدم قول العز بن عبد السلام: " ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد "[2].

---

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢١٨)

(٢) قواعد الأحكام (ص ٧٣).

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: قد جاء عن فقهاء المالكية في المغرب تكفير من دخل في طاعة العبيديين أو أقام معهم ونحو ذلك كما حكى القاضي عياض (تـ ٥٤٤ هـ) "في ترتيب المدارك" فقال:" سئل عن من أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم، أو يقتل؟ قال: يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا، إلا من كان أول دخولهم البلد. فيسأل أن يعرف أمرهم، وأما بعد، فقد وجب الفرار، فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز ".

وقال:" وقال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان أبو محمد، وأبو الحسن القابسي، وأبو القاسم ابن شبلون، وأبو علي بن خلدون، وأبو بكر الطبني، وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عبيد، حال المرتدين والزنادقة، بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل. فيقتلون بالزندقة.

قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم، بخلاف سائر أنواع الكفر، لأنه أقام بعد علمه بكفرهم، ولا يجوز له ذلك، إلا أن يختار القتل، دون أن يدخل في الكفر، على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسلمين.

قال أبو القاسم الدهان: وهم بخلاف الكفار، لأن كفرهم خالطه سحر بمن اتصل بهم، خالطه السحر.

ولما حمل أهل طرابلس الى بني عبيد، أضمروا أن يدخلوا في دينهم، عند الإكراه. ثم ردوا من الطريق سالمين. فقال ابن أبي زيد رضي الله عنه: هم كفّار لاعتقادهم ذلك "[1].

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن ذلك من مواطن النزاع بين علماء القيروان أنفسهم، ولم يجمعوا على ذلك كما يوهم قول أبي يوسف المذكور، وإنما هو قول

---

(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٧/٢٧٧-٢٧٨ ترجمة أبي محمد بن الكراني من فقهاء القيروان).

طائفة يسيرة، ولعله أراد إجماعا خاصا، وبيان ذلك في النقول التالية:

النقل الأول: أن هذا النقل يحذف منه كثيرون من ناقليه بعض ما ذكره القاضي عياض، وهذا النقل بتمامه مع وضع خط تحت ما يحذفه بعض نقلته مما يدل على الخلاف في المسألة:

قال القاضي عياض:" سئل عن من أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم، أو يقتل؟ قال: يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا، إلا من كان أول دخولهم البلد. فيسأل إن يعرف أمرهم، وأما بعد، فقد وجب الفرار، فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز.

وإنما أقام من هنا من العلماء والمتعبدين على المباينة لهم، لئلا يخلو بالمسلمين عدوهم، فيفتنوهم عن دينهم. وعلى هذا كان حبيب بن حمدون ونظراؤه، القطّان، وأبو الفضل الممسى، ومروان بن نصرون والجبنياني والسبائي، وبه يقولون ويفتون.

وقال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان أبو

محمد، وأبو الحسن القابسي، وأبو القاسم ابن شبلون، وأبو علي بن خلدون، وأبو بكر الطبني، وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عبيد، حال المرتدين والزنادقة، بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل. فيقتلون بالزندقة.

قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم، بخلاف سائر أنواع الكفر، لأنه أقام بعد علمه بكفرهم، ولا يجوز له ذلك، إلا أن يختار القتل، دون أن يدخل في الكفر، على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسلمين.

قال أبو القاسم الدهان: وهم بخلاف الكفار، لأن كفرهم خالطه سحر بمن اتصل بهم، خالطه السحر. ولما حمل أهل طرابلس إلى بني عبيد، أضمروا أن يدخلوا في دينهم، عند الإكراه. ثم ردوا من الطريق سالمين، فقال ابن أبي زيد رضي الله عنه: هم كفّار لاعتقادهم ذلك ".

وما تحته الخط يبين أن بعض علماء القيروان – وليسوا أقل عددا – يخالفونهم في ذلك.

النقل الثاني: ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عياض أيضا في ترجمة أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي:" وبلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد، وبقاؤهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك. فأجابوه: اسكت لا شيخ لك، أي لأن درسه كان وحده، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه، ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام، وبقية صالحة للإيمان، وأنهم لو خرج العلماء عن إفريقية لتشرّق من بقي فيها من العامة الألف والآلاف فرجحوا خير الشرين، والله أعلم "[1].

النقل الثالث: وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك اختلاف علماء القيروان في الزكاة يأخذها بنو عبيد هل تجزئ؟ فقال:" كتب إلى

---

(١) ترتيب المدارك (١٠٣/٧ ترجمة أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي).

والمراد بالتشرق هو: الدخول في مذهب العبيديين.

الأبهري أبي بكر يسأله عما يأخذ بنو عبيد من الزكاة، فأجاب بأنها لا تجزئ وكذلك الجبنياني والقابسي، لأنهم لا يقرون بالزكاة المفروضة، وإنما يأخذونها على أنها جزية. وهم على غير الإسلام.

وقال ابن أبي زيد وابن اللباد: إنها تجزئ، لأنا إن قلنا لا تجزئ، لم يؤدوا شيئاً، فلأن يؤدوا بتأويل، خير من تركها عامدين. قال أبو محمد: وكنت أستحب ذلك، إذ كانوا يشحون بيت المال "[1].

النقل الرابع: وذكر القاضي عياض أيضا في مقدمة ترتيب المدارك أن فقهاء الحنفية تولوا القضاء في عهد بني عبيد بالقيروان وغيرها من المغرب فقال:" وكان الظهور في دولة بني عبيد لمذهب الكوفيين لموافقتهم إياهم في مسألة التفضيل، فكان فيهم القضاء والرئاسة، وتشرق قوم منهم لمسرتهم، واصطياداً لدنياهم، وأخرجوا أضغاثهم عن المدنيين، فجرت على المالكية في تلك المدة محن، ولكنهم مع ذلك كثير، والعامة تقتدي بهم، والناشىء فيهم ظاهر إلى أن ضعفت دولة

(١) ترتيب المدارك (٧/ ٢٦٦ ترجمة أبي محمد محرز بن خلف ابن أبي رزين التونسي العابد).

بني عبيد بها، من لدن فتنة أبي يزيد الخارجي فظفروا وأفشوا علمهم وصنفوا المصنفات الجليلة، وقدم منهم جلة طار ذكرهم بأقطار الأرض، ولم يزل الأمر على ذلك إلى خربت القيروان، وأهلها وجهاتها وسائر بلاد المغرب مطبقة على هذا المذهب، مجمعة عليه، لا يعرف لغيره قائم "[1].

النقل الخامس: وذكر القاضي عياض أيضا في ترتيب المدارك:" أبو عبيد الله محمد بن أبي المنظور عبد الله بن حسان، ويقال أبو محمد الأنصاري من أنفسهم ويقال مولاهم، وأصله من الأندلس، وبها ولد من جزيرة طريق، ورحل فسمع النفري واسماعيل القاضي وابن قتيبة وابنه والحارث بن أبي أسامة والكسوري وعلي بن عبد العزيز وغيرهم. وكتب في رحلته علماً كثيراً، وأوطن القيروان، وأغلق على نفسه باب السماع والعلم واشتغل بالتّجر.

وكانت له في البلد جلالة السن، والعلم والصيانة. ولاه أبو القاسم بن

(١) ترتيب المدارك (١/ ٢٦).

عبيد الله قضاء القيروان على ملأ من الناس، أرادت الشيعة بتوليته: تسكين نفوس أهل السنة والناس. وما كان منهم بعد فتنة أبي يزيد. وكان شرط على إسماعيل حين ولاهم أن لا يأخذ لهم صلة، ولا يركب لهم دابة، ولا يقبل شهادة من قاربهم، ولا يركن إليهم، فأجابوه الى ذلك. وكان صليباً في قضائه. سالكاً طريق العدل في أمره. ورفع إليه أن يهودياً سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أُعطَ السيف فأحضر وعرض عليه الإسلام، فأبى. فأجلسه وأمر بضربه وقال للضارب اقصِد حذاء قلبه، فضربه حتى مات. وعليَت عليه الرواية. سمع منه أبو جعفر النصري، وابن التِبان، وابن نظيف، وعبد الله بن أبي هاشم، وولي القضاء وهو ابن تسعين سنة. لم يستنب. ولا أخذ على قضائه أجراً. ولا ركب في قضائه. وتوفي وهو كبير السن. سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. في الثانية من قضائه. وهو قاض. قال بعضهم: كان له إدراك وسماع كثير. وعلم مشهود. وكان مالكياً عالماً، عاملاً بأصول

الفقه، وليس ينسب إلى الحفظ كثيراً. ذا سمت وخشوع وثناء "[1].

فانظر كيف يثني عليه مع ذكره توليه ولاية القضاء من قبل بني عبيد بالقيروان التي منها هؤلاء العلماء الذين ذكرهم أبو يوسف الرعيني.

النقل السادس: وقال ابن حزم في المحلى (تـ **٤٥٦**هـ) بعد كلام:" وليس كذلك: من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية؛ ومن جرى مجراهم، لأن أرض مصر والقيروان، وغيرهما، فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتمون، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا.

وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك، لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام – ونعوذ بالله من ذلك.

وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر، فهو ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال، من التوحيد، والإقرار برسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – والبراءة من

---

(١) ترتيب المدارك (**٥/٣٢٩**- **٣٣٠** ترجمة أبي عبيد الله محمد بن أبي المنظور).

كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة، وصيام رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان - والحمد لله رب العالمين "[1].

الوجه الثاني: أن العبيديين استقر ملكهم في المشرق أكثر وأطول من استقراره في المغرب، ولم يعرف عنهم مثل هذه الفتاوى، بل كما سبق أخذوا منهم الولايات في الحكم والسياسة وتولي القضاء.

الوجه الثالث: أن غير واحد من أهل العلم حذر من مغالاة بعض متأخري فقهاء المالكية في التكفير والتهاون في سفك الدماء.

قال الذهبي:" الفقهاء المالكية على خير، واتباع وفضل، إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى في الحكم بالتقليد ولا سيما في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا منه ويتركوا كما قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى:كل يؤخذ من قوله

(١) المحلى بالآثار (١٢/١٢٦).

ويترك الا صاحب هذا القبر-صلى الله عليه وسلم "[1].

وقال الشوكاني:" وقد كان بلغ جماعة من أهل العلم في التعرض له بكل ما يكره إلى حد التكفير حتى رتبوا عليه دعوى عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعض المغاربة سأله أن يفصل في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله أي أو نحوها دفعا لما لعله يتوهم، وقد كان رام المالكي الحكم بكفره وإراقة دمه بهذه المقالة، حتى ترامى المترجم له على القاضي الزيني ابن مزهر فعذره وحكم بإسلامه، وقد امتحن الله أهل تلك الديار بقضاه من المالكية يتجرون على سفك الدماء بما لا يحل به أدنى تعزير، فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة، وضلالة وجرأة على الله، ومخالفة لشريعة رسول الله، وتلاعبا بدينه بمجرد نصوص فقهية، واستنباطات فروعية، ليس عليها أثارة من علم، فإنا لله وإنا إليه راجعون "[2].

---

(١) زغل العلم للذهبي (ص ٣٣).

(٢) البدر الطالع للشوكاني (١/ ٢٠-٢١ ترجمة برهان الدين البقاعي).

النقل الثالث: ومما يناسب هذا المقام في خصوص تشدد بعض علماء القيروان بغير حق في معالجة مسائل العبيديين ما ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (ترجمة أبي إسحاق التونسي) فذكر محنته التي تعرض لها مع فقهاء المالكية في أنكحة المنتسبين للمذهب العبيدي، وهو كلام طويل، وخلاصته أنه أفتى في تلك الأنكحة:" أن هذه الفرقة على ضربين: أحدهما كافر، مباح الدم، والضرب الآخر الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة، لا يلزمهم الكفر، ولا تبطل نكاحاتهم ".

ثم قال القاضي عياض:" وشاعت فتواه فأنكرها فقهاء إفريقية بالقيروان وغيرها. وكانوا من التشدد على هذه الفئة المارقة وكل من يتعلق بهم، حيث كانوا، والعامة أشد من ذلك، لاسيما بظهورهم عليهم، وبغضهم فيهم، وأرسلوا الى أبي إسحاق في معاودة النظر وأن يرجع، فأبى إباءً شديداً فخالف الجميع ".

ثم ذكر القاضي محنته مع هؤلاء الفقهاء والسلطان، إلى أن قال:" لا

امتراءَ عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق، ولا مراء أن مخالفته أولاً لرأي أصحابه في حسم الباب، لمصلحة العامة واللجاج خطأ، وأن رأي الجماعة كان أسدّ للحال، وأولى بعائدة الخير، وفتواه جري على العلم وطريق الحكم، ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيق، ولا غضّ من منصبه عند أهل التوفيق "[1].

تم الانتهاء من تبييضه مساء الأحد **٢٢** من جمادى الثانية سنة **١٤٤١**هـ.والموافق **١٦** من فبراير **٢٠٢٠**م بنيروبي- عاصمة كينيا.

كتبه

الدكتور محمود محمد الشبلي

(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٨/ ٥٩-٦٢ ترجمة أبي إسحاق التونسي)

فهرس الكتاب:

مقدمة: بيان أسباب الدراسة وموضوعها	٣
تمهيد: في بيان صور من الضرورة وأمثلتها من واقع الحياة	١١-٣٦
البحث باعتبار كون ما ذكر مكفرا	١١
البحث في تاصيل القاعدة فقط	١٢
قاعدة " العروف عرفا كالمشروط شرطا" وأثرها في البحث	١٣
المثال الأول: عضوية هيئة الأمم المتحدة	١٥
المثال الثاني: التجنس وفق الأنظمة الوضعية	٢١
المثال الثالث: التصويت على الدساتير الوضعية	٢٥
المثال الرابع: دفع المظالم عبر المحاكم الوضعية	٢٩
المثال الخامس: الموافقة على عقود التحاكم للمحاكم الوضعية	٣١
المثال السادس: تولي الوظائف في الدول الكافرة	٣٤
المثال السابع: الحاجة للاطلاع على أخبار الأعداء	٣٥
الفصل الأول: دلائل القائلين بالمنع والجواز، تمهيد ومبحثان:	٣٧-٢٣٠
تمهيد: معنى المصالح الضرورية وقيودها	٣٩

المبحث الأول: أقوال العلماء في الضرورات والمكفرات:	٤٥-٨٣
الفرع الأول: بيان مستند القائلين بالمنع	٤٧
الفرع الثاني: أقوال العلماء في اعتبار الضرورة في المكفرات.	٥٤
المبحث الثاني: مسلك ودلائل القائلين بالجواز، وفيه مسلكان:	٨٥
المسلك الأول: الإكراه والضرورة جنس واحد حكما ودليلا	٨٧
تمهيد: جملة من أقوال علماء اللغة	٨٨
جملة من أقوال علماء الفقه	٩٤
أولا: قول ابن حزم الظاهري	٩٤
ثانيا: قول ابن تيمية	٩٧
ثالثا: قول بعض العلماء بنقل ابن القيم	٩٩
رابعا: قول الإمام السبكي	١٠٠
خامسا: قول الفيروز آبادي	١٠٠
سادسا: قول عبد القادر عودة	١٠٠
سابعا: أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية	١٠١
اعتراض:عمار بن ياسر في حقيقة الإكراه والجواب عليه	١٠٢

المسلك الثاني: الدلائل المستقلة، وفيه مقامان:	١٠٥
المقام الأول: الدلائل التي تمسك بها من قال بذلك	١٠٧
الدليل الأول: قصة النجاشي رحمه الله	١٠٨
الدليل الثاني: المناظرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون	١٣٢
الدليل الثالث: حديث الحجاج بن علاط رضي الله عنه	١٥١
الدليل الرابع: حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه	١٦٤
الدليل الخامس: آية التقية	١٧٨
الدليل السادس: القراءة والحكاية والشهادة على الكفر.	١٨٧
الدليل السابع: قياس الاضطرار على الإكراه	٢٠٢
المقام الثاني: أجوبة المجيزين على أدلة المانعين	٢٢٥
الفصل الثاني: تطبيقات وحوادث تاريخية، وفيه مسالتان:	٢٣٩
المسألة الأولى: جواز التشبه المكفر للضرورة	٢٤٠
المسألة الثانية: أخذ الولاية من الكافر للمصلحة، وفيه مثالان	٢٤٩
المثال الأول: بدر الجمالي وأولاده وقول العلماء فيهم	٢٥٩
المثال الثاني: قضاة المسلمين مع التتار وقول العلماء فيهم	٢٦٧

فتاوى بعض المالكية في القيروان في شأن العبيديين وجوابها	٢٧٠
فهرس الكتاب	٢٨٣